TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA LUẬT

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC

MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Hà Nội, 2021

Chương 1
ĐẠI CƯƠNG VỀ NHÀ NƯỚC

Nội dung

Chương này giới thiệu những vấn đề lý luận chung về nhà nước như: nguồn gốc, bản chất của nhà nước, kiểu và hình thức nhà nước nói chung; Trên cơ sở đó cũng phân tích những vấn đề cơ bản về nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng, về bản chất, đặc trưng cơ bản của Nhà nước, những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, vị trí, chức năng, tổ chức hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

Yêu cầu

Sau khi học xong chương 1, sinh viên cần đạt được các yêu cầu sau:

- Hiểu và phân tích được bản chất và các đặc điểm của nhà nước nói chung, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng;
- Hiểu biết các nguyên tắc cơ bản để tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Hiểu được vị trí, chức năng và tổ chức hoạt động của các cơ quan cấu thành bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hướng dẫn phương pháp học

Để học tốt chương này, sinh viên viên cần:

- Đọc kỹ nội dung của chương 1 bản hướng dẫn học tập này;
- Đọc thêm giáo trình và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan được liệt kê trong phần tài liệu;
- Trả lời các câu hỏi cuối chương.

Tài liệu

- TS. Nguyễn Thị Huế (chủ biên), *Giáo trình Đại cương về Nhà nước và pháp luật*, NXB. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, năm 2017, Chương 1;

- Hiến pháp 2013;

- Luật tổ chức Quốc hội 2014 (sửa đổi, bổ sung 2020);

- Luật tổ chức Chính phủ 2015 (sửa đổi, bổ sung 2019);

- Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014;

- Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014;

- Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 (sửa đổi, bổ sung 2019).

1.1.NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC

1.1.1. Nguồn gốc của Nhà nước

Theo quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nhà nước là một phạm trù lịch sử. Nhà nước được hình thành khi điều kiện kinh tế- xã hội đã phát triển đến mức độ nhất định, khi những điều kiện ấy mất đi, nhà nước cũng tiêu vong.

Xã hội cộng sản nguyên thủy ở vào giai đoạn đầu của xã hội loài người, là một xã hội chưa có nhà nước. Thời kỳ này, kết cấu xã hội gồm có các thị tộc, bào tộc, bộ lạc. Thị tộc được hình thành từ những nhóm người sống quây quần với nhau trên một địa bàn lãnh thổ nhất định. Trong thị tộc, mọi người tương đối bình đẳng với nhau về phân công lao động và hưởng thụ thành quả lao động.

Sau ba lần phân công lao động xã hội, chế độ tư hữu xuất hiện đã phân chia xã hội thành kẻ giàu, người nghèo, hình thành hai giai cấp cơ bản là chủ nô và nô lệ. Cùng với sự xuất hiện các giai cấp trong xã hội, mâu thuẫn giữa các tầng lớp, giai cấp cũng đã xuất hiện. Khi các mâu thuẫn giai cấp trong xã hội đã phát triển đến mức không thể điều hòa, giai cấp thống trị lập ra một tổ chức đặc biệt, làm nhiệm vụ thiết lập trật tự, ổn định của xã hội, duy trì và bảo vệ địa vị, quyền lợi cho giai cấp thống trị. Tổ chức ấy được gọi là nhà nước.

1.1.2. Bản chất của nhà nước

Nhà nước ra đời và tồn tại trong xã hội có giai cấp, do đó thể hiện bản chất giai cấp sâu sắc. Nhà nước do giai cấp thống trị lập ra, là công cụ để bảo vệ địa vị và quyền lợi của giai cấp thống trị. Bên cạnh bản chất giai cấp, nhà nước còn thể hiện bản chất xã hội. Trong xã hội có giai cấp, nhà nước không chỉ bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị mà, ở một mức độ nhất định, còn bảo vệ những lợi ích chung của toàn xã hội.

Khi nghiên cứu về bản chất của nhà nước, người ta thấy, nhà nước nào cũng thể hiện đồng thời cả bản chất giai cấp và bản chất xã hội. Tuy vậy, mức độ biểu hiện của tính

giai cấp và tính xã hội này đối với từng kiểu nhà nước và từng giai đoạn lịch sử khác nhau cũng có sự khác biệt.

1.1.3. Những đặc trưng cơ bản của nhà nước

Nhà nước có một số đặc trưng sau đây:

Thứ nhất, nhà nước thiết lập một quyền lực công đặc biệt trên phạm vi toàn bộ lãnh thổ. Quyền lực công cộng đặc biệt này là quyền lực nhà nước, được thực hiện thông qua hệ thống các cơ quan nhà nước được tổ chức trên phạm vi toàn bộ lãnh thổ và các cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan này.

Thứ hai, nhà nước phân chia lãnh thổ, thành các đơn vị hành chính và thực hiện việc quản lý dân cư theo các đơn vị hành chính này. Việc phân chia các đơn vị hành chính không phụ thuộc chính kiến, huyết thống, giới tính, nghề nghiệp.

Thứ ba, nhà nước đại diện cho chủ quyền quốc gia. Về nguyên tắc, chủ quyền quốc gia phải thuộc về toàn thể nhân dân, toàn thể các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ quốc gia đó. Nhân dân chỉ trực tiếp cùng nhau quyết định được một số việc quan trọng, còn lại nhân dân lập ra nhà nước, ủy quyền cho nhà nước, thực hiện chủ quyền quốc gia. Chủ quyền quốc gia thể hiện quyền tự quyết về đối nội và độc lập về đối ngoại, không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.

Thứ tư, nhà nước ban hành pháp luật và thực hiện việc quản lý xã hội bằng pháp luật. Chỉ có nhà nước mới có quyền đặt ra pháp luật, trong đó quy định các khuôn mẫu, chuẩn mực xử sự chung và bắt buộc mọi cá nhân, tổ chức trong xã hội phải tuân thủ.

Thứ năm, nhà nước ban hành ra các loại thuế và thực hiện các chính sách tài chính. Thuế là nguồn thu chính để hình thành ngân sách nhà nước, dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bộ máy nhà nước và thực hiện các chức năng của nhà nước.

1.1.4. Chức năng của Nhà nước

Chức năng của nhà nước là phương diện hoạt động cơ bản của nhà nước nhằm thực hiện những nhiệm vụ đặt ra dối với nhà nước.

Căn cứ vào phạm vi hoạt động, chức năng của nhà nước được chia thành chức năng đối nội và chức năng đối ngoại. Chức năng đối nội là những phương diện hoạt động cơ bản trong nội bộ đất nước như: Thiết lập trật tự xã hội, trấn áp những phần tử chống đối, bảo vệ chế độ chính trị - xã hội, xây dựng và phát triển đất nước... Chức năng đối ngoại thể hiện những phương diện hoạt động của nhà nước trong quan hệ với các nhà nước trên thế giới, các tổ chức quốc tế và khu vực: Phòng thủ đất nước, chống sự xâm lược từ bên ngoài, thiết lập mối quan hệ đối ngoại với các quốc gia khác.

Chức năng đối nội và chức năng đối ngoại của nhà nước có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong đó, chức năng đối nội là cơ bản, quan trọng, quyết định đến tính chất chất, hoạt động chức năng đối ngoại, và ngược lại chức năng đối ngoại có tác động hỗ trợ cho sự phát triển của chức năng đối nội.

Để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình, nhà nước sử dụng nhiều hình thức và phương pháp hoạt động khác nhau. Các hình thức hoạt động chủ yếu của nhà nước là hoạt động lập pháp (xây dựng luật), hoạt động hành pháp (tổ chức thực hiện, thi hành pháp luật) và hoạt động tư pháp (bảo vệ pháp luật). Các phương pháp thực hiện chức năng của nhà nước rất đa dạng, nhưng nhìn chung, các nhà nước đều sử dụng hai phương pháp chủ yếu là thuyết phục và cưỡng chế. Chức năng, nhiệm vụ của nhà nước cũng như hình thức và phương pháp hoạt động của nó được thực hiện thông qua bộ máy nhà nước.

1.1.5. Kiểu nhà nước

Kiểu nhà nước là tổng thể các dấu hiệu cơ bản đặc thù của nhà nước, thể hiện bản chất và những điều kiện tồn tại và phát triển của nhà nước trong một hình thái kinh tế - xã hội nhất định.

Lịch sử xã hội loài người đã trải qua 5 hình thái kinh tế - xã hội: Cộng sản nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa. Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản nguyên thủy chưa có nhà nước. Tương ứng với bốn hình thái kinh tế - xã hội có giai cấp là bốn kiểu nhà nước: kiểu nhà nước chủ nô, kiểu nhà nước phong kiến, kiểu nhà nước tư sản và kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Các kiểu nhà nước chủ nô, phong kiến, tư sản có đặc điểm chung là kiểu nhà nước bóc lột. Kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa có sứ mệnh lịch sử là xoá bỏ chế độ người bóc lột người, xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện công bằng xã hội.

Cũng như sự thay thế các hình thái kinh tế - xã hội, sự thay thế kiểu nhà nước này bằng một kiểu nhà nước khác là một quá trình lịch sử tự nhiên. Đó là quá trình tất yếu khách quan, được thực hiện thông qua một cuộc cách mạng xã hội. Kiểu nhà nước sau bao giờ cũng tiến bộ và hoàn thiện hơn kiểu nhà nước trước nhưng vẫn có sự kế thừa nhất định.

1.1.6. Hình thức nhà nước

Hình thức nhà nước là cách thức tổ chức quyền lực nhà nướcnhững phương pháp để thực hiện quyền lực nhà nước.

Hình thức nhà nước bao gồm hai yếu tố chủ yếu: hình thức chính thể và hình thức cấu trúc. Ngoài ra, chế độ chính trị cũng là một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới hình thức nhà nước.

Hình thức chính thể là cách thức lập ra các cơ quan tối cao của nhà nước và xác lập mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước đó với nhau. Hình thức chính thể có hai dạng cơ bản là chính thể quân chủ và chính thể cộng hoà.

Chính thể quân chủ là hình thức chính thể trong đó có sự hiện diện của người đứng đầu nhà nước là vua, hoàng đế, nữ hoàng, quốc trưởng.... Người đứng đầu nhà nước được hình thành theo nguyên tắc thế tập, được nắm toàn bộ quyền lực tối cao của nhà nước (đối với chính thể quân chủ tuyệt đối) hoặc một phần quyền lực nhà nước (đối với chính thể

quân chủ hạn chế). *Chính thể cộng hoà* là hình thức chính thể, trong đó người đứng đầu nhà nước được bầu ra theo nhiệm kỳ, quyền lực tối cao của nhà nước thuộc về một cơ quan được bầu ra theo nhiệm kỳ.Chính thể cộng hòa gồm có chính thể cộng hòa quý tộc và cộng hòa dân chủ. Trong hình thức chính thể cộng hòa quý tộc, chỉ có giới quý tộc mới được quyền bầu cử và ứng cử; trong chính thể cộng hòa dân chủ người dân đủ những điều kiện nhất định được quyền bầu cử và ứng cử.

Hình thức cấu trúc là sự cấu tạo nhà nước thành các đơn vị hành chính - lãnh thổ và xác lập các mối quan hệ giữa các đơn vị ấy với nhau cũng như giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương với các cơ quan nhà nước ở địa phương. Có hai hình thức cấu trúc nhà nước chủ yếu là hình thức nhà nước đơn nhất và hình thức nhà nước liên bang. *Nhà nước đơn nhất* là nhà nước có chủ quyền chung, có một hệ thống pháp luật thống nhất, có một quốc hội và một hệ thống cơ quan nhà nước thống nhất từ trung ương đến địa phương. *Nhà nước liên bang* là nhà nước được hình thành từ hai hay nhiều bang hợp lại, có sự tồn tại đồng thời của hệ thống cơ quan nhà nước, hệ thống pháp luật chung của liên bang và hệ thống các cơ quan nhà nước, hệ thống pháp luật riêng của từng bang.

Chế độ chính trị là tổng thể các phương pháp, thủ đoạn mà giai cấp thống trị sử dụng để thực hiện quyền lực nhà nước. Chế độ chính trị của các nhà nước trong lịch sử rất đa dạng nhưng tựu trung lại thì có hai loại chính: Chế độ dân chủ và chế độ phản dân chủ.

1.2 NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sự hình thành và phát triển của nhà nước ta trải qua 4 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa được thành lập 2/9/1945 và kháng cuộc chiến chống Pháp.

Giai đoạn 2: Xây dựng CHXH ở miền Bắc và tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ - Ngụy ở miền Nam.

Giai đoạn 3: Đất nước thống nhất, cả hai miền cùng tiến hành xây dựng CNXH.

Giai đoạn 4: Thực hiện công cuộc đổi mới, xóa bỏ cơ chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp, phát triển nền kinh tế thị trường hàng hóa nhiều thành phần, có sự quản lý vĩ mô của nhà nước, định hướng XHCN.

1.2.2. Bản chất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- *Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn thể hiện rõ bản chất giai cấp.* Đó là nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nhà nước ta là sản phẩm do nhân dân lập ra từ sau thành công của cách mạng Tháng Tám vẫn được duy trì và phát triển. Nhân dân thường kỳ, theo pháp luật bầu cử, thực hiện quyền bầu cử phổ thông để lập ra Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Trên cơ sở đó, hình thành bộ máy nhà nước để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước. Nhà nước được Nhân dân lập ra, nên cũng do Nhân dân làm chủ và hoạt động vì mục đích bảo vệ địa vị, quyền lợi của Nhân dân.

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng thể hiện tính xã hội một cách rộng rãi và sâu sắc. Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội như: Việc làm, thất nghiệp, xoá đói giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ của nhân dân, giúp đỡ người già cô đơn, trẻ mồ côi v.v... Nhà nước coi việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội là một nhiệm vụ quan trọng của nhà nước trong bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường hiện nay.

Ngoài sự thể hiện về tính giai cấp và tính xã hội, bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam còn thể hiện:

- *Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN.* Nhà nước ta chủ trương đề cao giá trị của Hiến pháp và pháp luật trong tổ chức và quản lý xã hội. Mọi cá nhân, tổ chức, các cơ quan nhà nước, cán bộ,

công chức, viên chức nhà nước đều phải tuân thủ và chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

- *Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là biểu hiện tập trung của khối đại đoàn kết các dân tộc anh em trên lãnh thổ Việt Nam*. Tính dân tộc của nhà nước ta là một vấn đề có tính lịch sử, là truyền thống lâu đời và là nguồn sức mạnh của nhà nước. Ngày nay, tính dân tộc của nhà nước càng được tăng cường do khả năng kết hợp thống nhất với tính giai cấp, tính nhân dân và tính thời đại.

- *Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chính sách hoà bình, hữu nghị với các nước trên thế giới.* Nhà nước ta thực hiện một cách nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ quốc tế, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực.

1.2.3. Các nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- *Nguyên tắc bảo đảm chủ quyền Nhân dân.* Nguyên tắc này xuất phát từ nguồn gốc và bản chất của Nhà nước ta, đó là nhà nước do Nhân dân làm chủ. Nhân dân lập ra Nhà nước, ủy quyền cho Nhà nước thực hiện một phần quyền lực Nhân dân. Để thực hiện những quyền lực được Nhân dân giao phó, Nhà nước tổ chức thực hiện thông qua bộ máy nhà nước - một hệ thống các cơ quan nhà nước được tổ chức từ trung ương đến địa phương. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan nhà nước chịu sự giám sát của Nhân dân.

- *Nguyên tắc Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp*. Quyền lực nhà nước cần thống nhất để bảo đảm tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân. Quyền lực nhà nước cần phải được phân công cho các cơ quan nhà nước khác nhau thực hiện nhằm mục đích chuyên môn hoá, nâng cao hiệu quả thực hiện quyền lực. Sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lực nhằm để đảm bảo tính thống nhất quyền lực. So với Hiến pháp 1992, Hiến pháp 2013 quy định

thêm vấn đề kiểm soát quyền lực của các cơ quan nhà nước. Sự kiểm soát quyền lực nhằm hạn chế khả năng lạm quyền của các cơ quan nhà nước trong quá trình sử dụng quyền lực, đồng thời nâng cao hiệu quả thực hiện quyền lực của các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

- *Nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với việc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.* Cơ sở của nguyên tắc này bắt nguồn từ thực tiễn lịch sử hình thành và phát triển của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảng có vai trò to lớn, quan trọng đối với sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong hệ thống chính trị hiện nay, Đảng cộng sản Việt Nam là một tổ chức chính trị có nhiều ưu việt để thực hiện công việc lãnh đạo đối với Nhà nước và toàn thể xã hội.

- *Nguyên tắc tập trung dân chủ.* Nguyên tắc này là sự phối hợp hài hoà của tính tập trung và dân chủ. Tập trung là sự thể hiện, sự đòi hỏi thống nhất quyền lực về một mối; trong khi đó dân chủ là sự thể hiện việc tham gia của nhân dân vào việc thực hiện quyền lực nhà nước. Kết hợp đúng đắn tập trung và dân chủ là yếu tố quyết định sức mạnh tổ chức và hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước ta.

- *Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa.* Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa đòi hỏi việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước phải tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Mọi cán bộ, công chức nhà nước phải nghiêm chỉnh tôn trọng pháp luật khi thi hành công vụ; giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo cho sự hoạt động bình thường của bộ máy nhà nước, phát huy hiệu lực của quản lý nhà nước, bảo đảm công bằng xã hội.

1.2.4. Các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

a) Quốc hội

Vị trí pháp lý của Quốc hội được quy định tại Điều 69 Hiến pháp 2013: "*Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam*".

Quốc hội thể hiện là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân vì Quốc hội là cơ quan duy nhất do nhân dân cả nước bầu ra, gồm có không quá 500 đại biểu vừa là người vừa đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu cử, vừa là người đại diện cho nhân dân cả nước, được phân bổ cơ cấu đại diện cho mọi tầng lớp, thành phần, dân tộc, giới tính, tôn giáo trong xã hội. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất vì Quốc hội là nơi tập trung thống nhất những quyền lực được nhân dân cả nước giao phó.

Xuất phát từ vị trí pháp lý nêu trên, Quốc hội có các chức năng cơ bản sau: (1) ban hành những vb có giá trị pháp lý cao nhất của quốc gia, đó là hiến pháp và các đạo luật; (2) quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước mà các cơ quan khác không có quyền quyết định, như Quyết định chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước, những nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, quyết định những vị trí nhân sự chủ chốt trong bộ máy nhà nước, quyết định những quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; (3) giám sát tối cao đối với hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Chức năng của Quốc hội được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể được quy định tại Điều 70 Hiến pháp 2013.

Nhiệm kỳ của mỗi khoá Quốc hội là 5 năm. Trong trường hợp đặc biệt, thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình. Quốc hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thông qua các dạng hoạt động sau đây:

- Hoạt động của tập thể Quốc hội được thực hiện qua hình thức họp công khai. Trong trường hợp cần thiết, Quốc hội quyết định họp kín. Quốc hội họp thường lệ mỗi năm hai kỳ, trường hợp đặc biệt sẽ tiến hành họp bất thường. Uỷ ban thường vụ Quốc hội triệu tập kỳ họp Quốc hội. Tại kỳ họp,

Quốc hội thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền được quy định tại Điều 70 Hiến pháp 2013.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội, gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên do Ủy ban thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ trước đề nghị Quốc hội bầu. Ủy ban thường vụ Quốc hội thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 74 Hiến pháp 2013.

- Chủ tịch Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ trước đề nghị Quốc hội bầu trong số các Đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội chủ tọa các phiên họp của Quốc hội; ký chứng thực Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; lãnh đạo công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; tổ chức thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội; giữ quan hệ với các đại biểu Quốc hội.

- Hội đồng dân tộc gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Chủ tịch Hội đồng dân tộc do Quốc hội bầu; các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng dân tộc do Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn. Hội đồng dân tộc nghiên cứu và kiến nghị với Quốc hội về công tác dân tộc; thực hiện quyền giám sát việc thi hành chính sách dân tộc, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Ủy ban của Quốc hội gồm Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên. Chủ nhiệm Ủy ban do Quốc hội bầu; các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên Ủy ban do Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn. Ủy ban của Quốc hội thẩm tra dự án luật, kiến nghị về luật, dự án khác và báo cáo được Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội giao; thực hiện quyền giám sát trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do luật định; kiến nghị những vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Ủy ban. Việc thành lập, giải thể Ủy ban của Quốc hội do Quốc hội quyết định. Khi cần thiết, Quốc hội thành lập Ủy ban lâm thời để nghiên cứu, thẩm tra một dự án hoặc điều tra về một vấn đề nhất định.

- Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước. Đại biểu Quốc hội liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan; thực hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu và của Quốc hội; trả lời yêu cầu và kiến nghị của cử tri; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn, giúp đỡ việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

b) Chủ tịch nước

Theo Điều 86 Hiến pháp 2013: "*Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại*". Chủ tịch nước có chức năng thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Về đối nội, chủ tịch nước có quyền công bố Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh; thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ cao cấp của nhà nước; công bố quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp... Về đối ngoại, Chủ tịch nước có quyền tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam; phong hàm, cấp đại sứ; đàm phán, ký kết điều ước quốc tế nhân danh nhà nước; quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam...

Chức năng của Chủ tịch nước được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ và quyền hạn, được quy định ở Điều 88 Hiến pháp 2013.

Chức danh Chủ tịch nước do Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội bầu trong số các đại biểu Quốc hội. Sau khi được bầu, Chủ tịch nước phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp. Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.

c) Chính phủ

Vị trí pháp lý của Chính phủ được quy định tại Điều 94 Hiến pháp 2013: *"Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội"*.

Là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, Chính phủ thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Nhà nước; bảo đảm hiệu lực bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở; bảo đảm việc tôn trọng và chấp hành Hiến pháp và pháp luật; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm ổn định và nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân.

Là cơ quan thực hiện quyền hành pháp, Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Hiến pháp, Luật, nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước.

Là cơ quan chấp hành của Quốc hội, Chính phủ do Quốc hội thành lập, thực hiện các nhiệm vụ do Quốc hội giao, báo cáo công tác với Quốc hội, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trước Quốc hội.

Chính phủ có những nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 96 Hiến pháp 2013.

Chính phủ do Quốc hội lập ra và có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Chính phủ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ do Quốc hội quyết định. Thủ tướng Chính phủ do Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội bầu trong số các đại biểu Quốc hội. Các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ đề nghị, Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm.

Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm có Bộ và các cơ quan ngang Bộ. Việc thành lập, bãi bỏ Bộ, cơ quan ngang bộ

do Chính phủ trình Quốc hội quyết định. Bộ, cơ quan ngang Bộ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về một hoặc một số ngành, lĩnh vực và dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc.

Trong suốt nhiệm kỳ, Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của mình thông qua hoạt động của tập thể chính phủ, hoạt động của thủ tướng Chính phủ và thông qua hoạt động của các thành viên Chính phủ khác.

d) Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân

Ở nhà nước ta hiện nay, theo Điều 102 Hiến pháp 2013: "*Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp*".

Là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tòa án nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật;

Là cơ quan thực hiện quyền tư pháp, Tòa án nhân dân có chức năng bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hệ thống Tòa án nhân dân gồm Tòa án nhân dân tối cao, tòa án nhân dân cấp cao, tòa án nhân dân cấp tỉnh, tòa án nhân dân cấp huyện, tòa án quân sự, tòa án khác do luật định.

- Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của các Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo quy định của luật tố tụng; Tổng kết thực tiễn xét xử của các Tòa án, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử; Đào tạo; bồi dưỡng Thẩm phán, Hội thẩm, các chức danh khác của Tòa án nhân dân; Quản lý các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự về tổ chức theo quy định của pháp luật; Trình Quốc hội dự án luật, dự thảo nghị quyết; trình Ủy ban thường vụ Quốc hội dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết theo quy

định của pháp luật.

- Tòa án nhân dân cấp cao cấp cao phúc thẩm vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của luật tố tụng; Giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ bị kháng nghị theo quy định của luật tố tụng.

- Tòa án nhân dân Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền sơ thẩm vụ việc theo quy định của pháp luật; Phúc thẩm vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp huyện chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật; Kiểm tra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp huyện khi phát hiện có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới theo quy định của luật tố tụng thì kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, kháng nghị; Giải quyết việc khác theo quy định của pháp luật.

- Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền sơ thẩm các vụ việc, giải quyết việc khác theo quy định của pháp luật.

- Các Tòa án quân sự được tổ chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam để xét xử những vụ án mà bị cáo là quân nhân tại ngũ và những vụ án khác theo quy định của luật. Hệ thống tổ chức Tòa án quân sự gồm có: Tòa án quân sự trung ương; Tòa án quân sự quân khu và tương đương; Tòa án quân sự khu vực.

Theo Điều 107 Hiến pháp 2013: "*Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp*". Thực hành quyền công tố là hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hình sự để thực hiện việc buộc tội của Nhà nước đối với người phạm tội, được thực hiện ngay từ khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự. Kiểm sát hoạt động tư pháp là hoạt động của Viện

kiểm sát nhân dân để kiểm sát tính hợp pháp của các hành vi, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư pháp, được thực hiện ngay từ khi tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình giải quyết vụ án hình sự; trong việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; việc thi hành án, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; các hoạt động tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Hệ thống Viện kiểm sát nhân dân gồm: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự các cấp.

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với các vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp cao.

- Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong phạm vi địa phương mình.

- Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong phạm vi địa phương mình.

- Các Viện kiểm sát quân sự thuộc hệ thống Viện kiểm sát nhân dân được tổ chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam để thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong quân đội. Hệ thống Viện kiểm sát quân sự gồm: Viện kiểm sát quân sự trung ương; Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương; Viện kiểm sát quân sự khu vực.

e) Chính quyền địa phương

Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiện nay, ở một số đơn vị hành chính đặc biệt, việc tổ chức chính quyền địa phương sẽ có những đặc thù nhất định, do

Quốc hội quyết định riêng. Ngoài các đơn vị hành chính đặc biệt, ở các đơn vị hành chính thông thường, cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Hội đồng nhân dân được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhiệm kỳ của mỗi khóa Hội đồng nhân dân là 05 năm. Việc rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân do Quốc hội quyết định theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Hội đồng nhân dân các cấp bầu ra Thường trực Hội đồng nhân dân là cơ quan thường trực của Hội đồng nhân dân. Ban của Hội đồng nhân dân là cơ quan của Hội đồng nhân dân, có nhiệm vụ thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước khi trình Hội đồng nhân dân, giám sát, kiến nghị về những vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân.

Uỷ ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

Ủy ban nhân dân gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên, số lượng cụ thể Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp do Chính phủ quy định. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân được tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện, là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của cơ quan nhà nước cấp trên. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân, đồng thời chịu sự chỉ đạo,

kiểm tra về nghiệp vụ của cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực cấp trên.

Hiến pháp 2013 còn ghi nhận *Hội đồng bầu cử quốc gia* là cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Hội đồng bầu cử quốc gia gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên.

Kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Tổng Kiểm toán nhà nước là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước, do Quốc hội bầu. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán nhà nước do luật định. Tổng Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp, chịu trách nhiệm và báo cáo trước Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Ngoài những cơ quan nhà nước được ghi nhận trong Hiến pháp 2013 đã nêu trên, bộ máy nhà nước còn có nhiều cơ quan khác được thành lập, hoạt động trên cơ sở các đạo luật và văn bản dưới luật.

Tóm lược

1. Theo học thuyết Mác- Lênin, nhà nước là một sản phẩm của xã hội có giai cấp. Nhà nước xuất hiện khi các mâu thuẫn giai cấp trong xã hội đã phát triển đến mức không thể điều hòa, giai cấp thống trị lập ra nhà nước làm nhiệm vụ thiết lập trật tự, ổn định của xã hội, duy trì và bảo vệ địa vị, quyền lợi cho giai cấp thống trị.

2. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

3. Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc nhất định, đó là: Nguyên tắc bảo đảm chủ quyền Nhân dân; Nguyên tắc Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; Nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với việc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; Nguyên tắc tập trung dân chủ; Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa.

4. Các cơ quan trong bộ máy nhà nước ta gồm có các cơ quan chủ yếu như: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. Mỗi cơ quan nhà nước có vị trí và được phân công thực hiện các chức năng nhất định.

Câu hỏi chương 1

1. Phân tích nguồn gốc hình thành nhà nước
2. Phân tích bản chất giai cấp và bản chất xã hội của nhà nước
3. Phân tích các đặc trưng cơ bản của nhà nước
4. Phân tích khái niệm kiểu nhà nước và quy luật thay thế các kiểu nhà nước
5. Phân tích khái niệm hình thức nhà nước và các yếu tố cấu thành hình thức nhà nước.
6. Phân tích nguồn gốc, bản chất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
7. Phân tích các nguyên tắc cơ bản của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
8. Phân tích vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức của Quốc hội.
9. Phân tích vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức của Chính phủ
10. Trình bày vị trí, chức năng của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
11. Phân biệt Cơ quan của Chính phủ với Cơ quan thuộc chính phủ.
12. Phân tích vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân
13. Phân tích vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân
14. Phân tích cách tổ chức chính quyền địa phương
15. Phân tích vị trí, chức năng của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP

LUẬT

Hướng dẫn học chương 2 bao gồm: Giới thiệu khái quát, mục tiêu của chương, phương pháp tham khảo, tài liệu tham khảo, tình huống dẫn nhập, nội dung nghiên cứu, câu hỏi ôn tập (lý thuyết), câu hỏi đúng sai, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập vận dụng.

GIỚI THIỆU

Chương 2 giới thiệu cho người học những nội dung cơ bản sau: Những vấn đề chung về nguồn gốc, bản chất của pháp luật; Khái niệm, cơ cấu của quy phạm pháp luật; Khái niệm, cơ cấu của quan hệ pháp luật; Khái niệm ý thức pháp luật; Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với các hành vi vi phạm pháp luật.

MỤC TIÊU:

Hiểu các khái niệm cơ bản về pháp luật và một số các thuật ngữ luật học.

Nhận biết được nguồn gốc, bản chất của pháp luật.

Nhận biết được sự khác biệt giữa pháp luật với các quy phạm xã hội khác.

Nhận biết được cơ chế điều chỉnh bằng pháp luật của nhà nước đối với quan hệ xã hội nhằm điều chỉnh xã hội theo mục tiêu mà nhà nước đặt ra.

Nhận biết được hành vi vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý có thể áp dụng đối với hành vi vi phạm.

Hiểu về hình thức pháp luật và hệ thống pháp luật chung trên thế giới, cũng như của Việt Nam.

PHƯƠNG PHÁP THAM KHẢO

Để học tốt chương này, sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau:

Nghiên cứu kỹ đề cương của chương.

Đọc kỹ giáo trình, học liệu.

Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc trên LMS, Ms Teams (theo phương thức Blended).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giáo trình: Khoa Luật, Đại học Kinh tế quốc dân, 2017. Giáo trình Đại cương về Nhà nước và Pháp luật. NXB Đại học Kinh tế quốc dân.

Văn bản pháp luật: Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung 2020); Luật Tố tụng hành chính 2014; Luật Cán bộ, công chức 2008;

Luật Viên chức 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014); Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017); Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; Bộ luật Dân sự 2015; Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

TÌNH HUỐNG DẪN NHẬP

Trong nhiều cuộc thảo luận của sinh viên, nhiều bạn còn băn khoăn về một số ý kiến:

Để điều chỉnh các quan hệ xã hội, ngoài quy phạm pháp luật còn có các quy phạm xã hội nào điều chỉnh?

Quy phạm pháp luật khác gì so với các quy phạm xã hội khác?

Tất cả các hành vi vi phạm pháp luật liệu có bị truy cứu trách nhiệm pháp lý?

Ngoài văn bản quy phạm pháp luật, hình thức nào được coi là nguồn của pháp luật?

Để giải quyết các câu hỏi trên, cần làm rõ: Bản chất, những đặc điểm chung của pháp luật. Cơ chế điều chỉnh bằng pháp luật đối với quan hệ xã hội.

Tất cả những vấn đề trên được nghiên cứu trong bài học này.

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT

2.1.1. Nguồn gốc ra đời của pháp luật

Do có nhiều quan niệm khác nhau về nguồn gốc ra đời của nhà nước nên cũng có nhiều quan niệm khác nhau về nguồn gốc ra đời của pháp luật. Chủ nghĩa Mác –Lenin

khẳng định: những nguyên nhân làm xuất hiện nhà nước cũng là những nguyên nhân làm xuất hiện pháp luật.

Pháp luật có thể hình thành bằng các con đường sau:

Một là, giai cấp thống trị thông qua nhà nước chọn lọc, thừa nhận các quy tắc xử sự thông thường phổ biến trong xã hội (như các quy tắc đạo đức, phong tục, tập quán …) nâng lên thành các quy định pháp luật.

Hai là, nhà nước thông qua các cơ quan của mình ban hành các quy phạm mới.

Ba là, nhà nước thừa nhận các cách xử lý đã được đặt ra trong quá trình xử lý các sự kiện thực tế, thông qua các quyết định áp dụng pháp luật (của tòa án hoặc cơ quan hành chính) như những quy định chung (pháp luật) để áp dụng cho các trường hợp tương tự sau đó.

2.1.2. Khái niệm, đặc điểm của pháp luật

a. Khái niệm pháp luật

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội theo mục tiêu, định hướng cụ thể.

b. Đặc điểm của pháp luật

(*1) Pháp luật mang tính quyền lực nhà nước*

Pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, nghĩa là pháp luật hình thành bằng con đường nhà nước. Thông qua nhà nước, giai cấp thống trị xã hội thể hiện và hợp pháp hóa ý chí của mình một cách chính thống trên thực tế. Việc pháp luật được đảm bảo thực thi trong đời sống xã hội chính là việc đảm bảo cho quyền lực nhà nước được tác động đến mọi thành viên của xã hội. Chính vì vậy, pháp luật phải thuộc về nhà nước, không tách rời nhà nước, mang tính quyền lực nhà nước.

(2) Pháp luật có tính quy phạm phổ biến

Các quy định của pháp luật là các khuôn mẫu, chuẩn mực để hướng dẫn cách xử sự cho mọi chủ thể của xã hội. Bất kỳ ai, ở vào điều kiện, hoàn cảnh pháp luật đã dự liệu đều xử sự theo cách thức mà pháp luật đã nêu ra. Dựa trên

cơ sở các quy định của pháp luật, các chủ thể trong xã hội biết được làm gì, không được làm gì hoặc làm như thế nào khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh pháp luật đã dự liệu. Pháp luật luôn là tiêu chuẩn, khuôn mẫu để đánh giá hành vi của con người là hợp pháp hay bất hợp pháp. Đó là tính quy phạm của pháp luật.

(3) Pháp luật có tính bắt buộc chung

Giai cấp thống trị thông qua nhà nước thừa nhận hoặc đặt ra các quy tắc xử sự chung là pháp luật không phải chỉ để áp dụng với các chủ thể đơn lẻ mà nó có giá trị áp dụng đối với mọi thành viên trong toàn xã hội tương ứng với các điều kiện hoàn cảnh cụ thể. Pháp luật có giá trị bắt buộc thực hiện đối với mọi chủ thể trong xã hội, bất kỳ chủ thể nào khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh quy phạm đã dự liệu đều phải thực hiện theo đúng yêu cầu của pháp luật, nếu không, hành vi của chủ thể bị coi là vi phạm pháp luật.

(4) Pháp luật có tính hệ thống

Mối quan hệ giữa các chủ thể trong xã hội rất đa dạng, một chủ thể cùng lúc có thể tham gia nhiều quan hệ trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, do vậy, pháp luật không thể là một hay một số quy tắc xử sự lẻ tẻ, rời rạc mà phải là một hệ thống các quy tắc xử sự chung. Các quy tắc này không tồn tại độc lập mà có mối quan hệ nội tại và thống nhất, tạo nên một hệ thống pháp luật là một chỉnh thể thống nhất. Đặc điểm này cho thấy, pháp luật rất khác với các quy tắc xử sự khác.

(5) Pháp luật có tính xác định về hình thức

Hình thức biểu hiện của pháp luật chính là các nguồn luật đó là các tập quán pháp, tiền lệ pháp hay văn bản quy phạm pháp luật. Sự xác định về hình thức của pháp luật là cơ sở để phân biệt giữa pháp luật với các quy định khác không phải là pháp luật.

c. Bản chất của pháp luật

Về tính giai cấp cuả pháp luật, pháp luật là sự thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội, là công cụ điều chỉnh quan hệ giữa các giai cấp, các lực lượng xã hội theo chiều

hướng bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp thống trị. Nói khác đi, pháp luật là ý chí của giai cấp cầm quyền. Bởi giai cấp cầm quyền trong xã hội luôn theo đuổi mục đích củng cố và bảo vệ quyền thống trị của mình.

Về tính xã hội của pháp luật, xã hội được cấu tạo bởi nhiều thành phần, giai cấp, tầng lớp khác nhau, do vậy, pháp luật ngoài việc chú trọng phản ánh ý chí và bảo vệ lợi ích cho giai cấp thống trị còn phải phải ánh ý chí và bảo vệ lợi ích cho các giai tầng khác trong xã hội ở một mức độ nhất định.

2.1.3. Vai trò của pháp luật

a. Pháp luật góp phần tổ chức, quản lý và điều tiết nền kinh tế

Thông qua hệ thống pháp luật, nhà nước xác định rõ chế độ kinh tế, các thành phần kinh tế, các hình thức sở hữu, các chính sách về tài chính, tiền tệ … qua đó góp phần vào việc sắp xếp, cơ cấu các ngành kinh tế, nhằm tăng trưởng và ổn định kinh tế.

b. Pháp luật là cơ sở cho việc tổ chức, hoạt động và giám sát đối với bộ máy nhà nước

Thông qua pháp luật, các cơ quan nhà nước được xác định về tên gọi, trình tự thành lập, cơ cấu tổ chức. Đồng thời, pháp luật cũng xác định luôn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, xác định mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với nhau, xác định mối quan hệ giữa các bộ phân cấu thành của các cơ quan nhà nước.

c. Pháp luật là cơ sở cho việc thiết lập các mối quan hệ ngoại giao, hữu nghị và hợp tác quốc tế

Thông qua việc thừa nhận các tập quán quốc tế, quy định trình tự, thủ tục ký kết, phê chuẩn, gia nhập các điều ước quốc tế, quy định trình tự, thủ tục thiết lập quan hệ ngoại giao với các quốc gia khác … là cơ sở pháp lý cầm thiết cho việc thiết lập các quan hệ ngoại giao, hữu nghị, hợp tác quốc tế và thúc đẩy quá trình hợp tác quốc tế.

2.2. Quy phạm pháp luật

2.2.1. *Khái niệm quy phạm pháp luật.*

Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội theo hướng nhất định và nhằm đạt được mục đích mà nhà nước đặt ra.

Đặc điểm của quy phạm pháp luật

***Thứ nhất**, quy phạm pháp luật mang tính quyền lực nhà nước*

Quy phạm pháp luật là công cụ hữu hiệu nhất để nhà nước tác động lên hành vi của con người, hướng hành vi của các chủ thể theo mục đích của nhà nước. Vì vậy, quy phạm pháp luật luôn được nhà nước đảm bảo thực hiện thông qua hệ thống các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhà nước đã sử dụng nhiều hình thức để tạo điều kiện hoặc buộc các chủ thể phải tuân thủ quy phạm pháp luật. Sự đảm bảo thực hiện các quy phạm pháp luật bằng quyền lực nhà nước đem đến cho quy phạm pháp luật tính quyền lực nhà nước. Đây là điểm khác biệt đặc thù giữa quy phạm pháp luật và các quy phạm xã hội khác.

Thứ hai, *quy phạm pháp luật là các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung*

Quy phạm pháp luật có tính bắt buộc chung ở chỗ, bất kỳ chủ thể nào khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh quy phạm pháp luật đã dự liệu đều phải tuân thủ cách xử sự mà quy phạm đặt ra. Mọi đối tượng ở trong điều kiện giống nhau đều phải xử sự như nhau, do vậy, tính bắt buộc chung của quy phạm pháp luật là không có ngoại lệ.

Thứ ba, *các quy phạm pháp luật có mối quan hệ mật thiết với nhau tạo thành hệ thống thống nhất các quy phạm pháp luật*. Trong đó, quy phạm pháp luật này là điều kiện để xác lập nội dung của quy phạm pháp luật khác hoặc quy phạm pháp luật này đóng vai trò đảm bảo cho quy phạm pháp luật khác được thực hiện. Mối quan hệ mật thiết giữa các quy phạm pháp luật tạo thành hệ thống quy phạm pháp luật. Trong quá trình xây dựng pháp luật, xuất phát từ mối quan

hệ ràng buộc giữa các quy phạm pháp luật, nhà nước (nhà làm luật) sẽ xác định được trật tự của quy phạm pháp luật cần xây dựng.

2.2.2. Cơ cấu của quy phạm pháp luật

Quy phạm pháp luật gồm 3 bộ phân cấu thành là: giả định, quy định và chế tài.

a. Giả định

Giả định là bộ phận nêu lên (dự liệu) điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra trong đời sống và khi chủ thể ở vào điều kiện, hoàn cảnh đó sẽ phải chịu sự tác động của quy phạm pháp luật.

Nội dung phần giả định nêu lên phạm vi tác động của quy phạm pháp luật, trả lời cho câu hỏi: *Ai? Khi nào? Trong những điều kiện, hoàn cảnh nào?*

b. Quy định

Là bộ phân nêu lên cách xử sự mà các chủ thể khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh quy phạm pháp luật đã giả định được phép hoặc buộc phải thực hiện. Phần quy định của quy phạm pháp luật chính là mệnh lệnh của nhà nước, trực tiếp thể hiện ý chí của nhà nước. thường được nêu lên ở dạng: có thể, có quyền, cấm, được, không được, phải, có nghĩa vụ …

Bộ phận quy định của quy phạm pháp luật trả lời cho câu hỏi: *Được làm gì? Phải làm gì? Không được làm gì? Làm như thế nào?*

c. Chế tài

Là bộ phận của quy phạm pháp luật dự kiến về những biện pháp được áp dụng đối với chủ thể khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh quy phạm pháp luật đã giả định mà không thực hiện đúng quy định của quy phạm pháp luật. Những biện pháp này thể hiện sự răn đe, lên án của nhà nước đối với các chủ thể không thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Bộ phận chế tài của quy phạm pháp luật trả lời cho câu hỏi: chủ thể khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh quy phạm pháp luật đã giả định nếu không thực hiện đúng quy định của quy phạm pháp luật sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào?

2.3. Quan hệ pháp luật.

2.3.1. Khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật

a. Khái niệm quan hệ pháp luật

Quan hệ pháp luật là quan hệ xã hội được quy phạm pháp luật điều chỉnh trong đó các bên tham gia quan hệ có các quyền và nghĩa vụ pháp lý được nhà nước đảm bảo thực hiện.

b. Đặc điểm của quan hệ pháp luật

***Một là**, quan hệ pháp luật là dạng quan hệ xã hội đặc biệt được điều chỉnh bởi pháp luật*

Một quan hệ nếu không được điều chỉnh bởi pháp luật thì chỉ là quan hệ xã hội đơn thuần mà không thể trở thành quan hệ pháp luật. Do được điều chỉnh bởi pháp luật nên quan hệ pháp luật mang tính xác định cả về chủ thể, khách thể và nội dung.

***Hai là,** quan hệ pháp luật là quan hệ mang tính ý chí*

Quan hệ pháp luật được hình thành trên cơ sở nền tảng ý thức của nhà nước và của con người trong xã hội, do vậy nó mang tính ý chí. Tính ý chí trong quan hệ pháp luật thể hiện từ việc xác định mục đích thiết lập quan hệ pháp luật cho đến việc lựa chọn phương thức thực hiện quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Ý chí trong quan hệ pháp luật có thể là ý chí của nhà nước buộc các bên chủ thể tham gia quan hệ pháp luật phải tuân thủ; cũng có thể là ý chí của các bên tham gia quan hệ.

***Ba là, q**uan hệ pháp luật có tính cụ thể, xác định*

Quan hệ pháp luật là sự cá biệt hóa các quan hệ giữa những chủ thể cụ thể trong xã hội. Khi quan hệ pháp luật được xác lập, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể được xác định. Để tham gia quan hệ pháp luật, chủ thể phải đáp ứng được các yêu cầu nhất định. Ở mỗi xã hội khác nhau, các điều kiện này được xác định là không giống nhau.

***Bốn là**, quan hệ pháp luật có nội dung biểu hiện thành quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể của các bên tham gia quan hệ và bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của các bên bằng ý chí của nhà nước*

Quan hệ pháp luật được điều chỉnh bởi pháp luật nên quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ mang tính pháp lý – được pháp luật đảm bảo thực hiện. Mọi hành vi xâm phạm quyền, lợi ích của mỗi bên, hoặc trường hợp các bên không thực hiện, thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình trong quan hệ gây ảnh hưởng tới quyền của phía bên kia đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2.3.2. Cấu thành của quan hệ pháp luật

Cấu thành của quan hệ pháp luật là các bộ phận hợp thành quan hệ pháp luật. Một quan hệ pháp luật được cấu thành bởi các bộ phận: chủ thể, khách thể và nội dung.

a. Chủ thể của quan hệ pháp luật

Chủ thể của quan hệ pháp luật là các cá nhân hay pháp nhân tham gia quan hệ pháp luật để hưởng quyền và làm nghĩa vụ pháp lý theo quy định của pháp luật.

Các bên chủ thể của quan hệ pháp luật có thể là cá nhân hoặc pháp nhân đạt được các điều kiện do pháp luật quy định để tham gia quan hệ pháp luật, điều kiện đó của các chủ thể pháp luật được gọi là năng lực chủ thể. Năng lực chủ thể bao gồm năng lực pháp luật và năng lực hành vi pháp luật.

+ *Năng lực pháp luật* là một thuộc tính của chủ thể, là khả năng của chủ thể được hưởng quyền và làm nghĩa vụ pháp lý khi tham gia quan hệ pháp luật. Mỗi chủ thể khi tham gia các quan hệ pháp luật khác nhau sẽ có khả năng hưởng quyền và làm nghĩa vụ khác nhau và được pháp luật quy định.

+ *Năng lực hành vi*: Là khả năng mà nhà nước thừa nhận cho các chủ thể bằng hành vi của mình xác lập và thực hiện quyền và nghĩa vụ trong một quan hệ pháp luật cụ thể.

Các loại chủ thể của quan hệ pháp luật

+ *Cá nhân*

Cá nhân là cá thể người, bằng xương bằng thịt, được sinh ra theo quy luật sinh tồn của loài người, có danh tính cụ thể. Cá nhân bao gồm: công dân, người nước ngoài, người không quốc tịch.

Khi tham gia quan hệ pháp luật, cá nhân có thể tham gia với tư cách là chủ thể gián tiếp hoặc chủ thể trực tiếp.

+ Pháp nhân

Pháp nhân là tổ chức có đầy đủ các điều kiện do pháp luật quy định để tham gia quan hệ pháp luật với tư cách là chủ thể độc lập.

Các điều kiện để tổ chức là pháp nhân được quy định tại Điều 74 Bộ luật Dân sự 2015.

b. Khách thể của quan hệ pháp luật

Khách thể của quan hệ pháp luật là những lợi ích mà các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật mong muốn đạt được khi tham gia quan hệ đó.

c. Nội dung của quan hệ pháp luật

Nội dung của quan hệ pháp luật bao gồm quyền và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể.

+ Quyền của chủ thể là khả năng của chủ thể được xử sự theo cách thức mà pháp luật cho phép.

+ Nghĩa vụ pháp lý chủ thể là các xử sự mà các chủ thể của quan hệ pháp luật bắt buộc phải thực hiện nhằm đáp ứng quyền của chủ thể phía bên kia trong quan hệ.

2.3.3. Sự kiện pháp lý

a. Khái niệm sự kiện pháp lý

Sự kiện pháp lý là những sự kiện xảy ra trong thực tế, phù hợp với những điều kiện, hoàn cảnh đã được dự liệu trong các quy phạm pháp luật làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật cụ thể.

b. Phân loại sự kiện pháp lý

- Sự biến pháp lý

Sự biến pháp lý là những sự kiện xảy ra ngoài ý thức của con người. Sự biến pháp lý là những sự kiện xảy ra không do ý chí của con người làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quan hệ pháp luật.

- Hành vi pháp lý

Hành vi là xử sự của con người thể hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động. Dưới góc độ pháp lý, hành vi là xử sự có ý chí của con người.

Hành vi pháp lý thể hiện dưới dạng: hành vi hợp pháp, hành vi bất hợp pháp và hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó,

2.4. Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật.

2.4.1. Thực hiện pháp luật

2.4.1.1. Khái niệm thực hiện pháp luật

Thực hiện pháp luật là hành vi thực tế hợp pháp của chủ thể để hiện thực hóa các quy phạm pháp luật trong đời sống.

Đặc điểm của thực hiện pháp luật

Thực hiện pháp luật có các đặc điểm cơ bản sau:

Thực hiện pháp luật phải là hành vi thực tế

Thực hiện pháp luật phải phù hợp với quy định của pháp luật, được đảm bảo bằng các biện pháp của nhà nước

Thực hiện pháp luật là hoạt động có mục đích cụ thể

Thực hiện pháp luật được tiến hành thông qua nhiều hình thức và với các quá trình không giống nhau

2.4.1.2. Các hình thức thực hiện pháp luật

+ Tuân thủ pháp luật (tuân theo pháp luật) đây là hình thức thực hiện pháp luật có tính phổ biến trên mọi lĩnh vực, theo đó, các chủ thể pháp luật thực hiện hành vi hợp pháp theo đúng yêu cầu của pháp luật hoặc kiềm chế không thực hiện những hành vi mà pháp luật cấm.

+ Thi hành pháp luật (chấp hành pháp luật) là hình thức thực hiện pháp luật mà theo đó các chủ thể pháp luật thực hiện các nghĩa vụ pháp lý mà pháp luật yêu cầu phải thực hiện, chẳng hạn như thực hiện nghĩa vụ đăng ký kết hôn, thực hiện nghĩa vụ đăng ký khai sinh, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ đăng ký kinh doanh …

+ Sử dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật mà theo đó, các chủ thể pháp luật thực hiện các quyền pháp lý của mình theo quy định của pháp luật. Chẳng hạn việc các chủ thể pháp luật thực hiện quyền tự do về chỗ ở, tự do lao động, tự do kết hôn, tự do ngôn luận, tự do giao kết hợp đồng …

+ Áp dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật mà theo đó nhà nước thông qua các chủ thể có thẩm quyền đưa ra các quyết định cá biệt nhằm hiện thực hóa quy phạm pháp luật trong đời sống pháp lý. Chẳng hạn một cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết việc khiếu nại, tố cáo của các chủ thể pháp luật, hay việc tòa án có thẩm quyền giải quyết các loại vụ án: hình sự, hành chính, các vụ việc về dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hôn nhân và gia đình…

2.4.2. Áp dụng pháp luật

2.4.2.1. Khái niệm áp dụng pháp luật

Áp dụng pháp luật là hoạt động cuả các chủ thể có thẩm quyền dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành để đưa ra các quyết định có tính cá biệt nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội theo mục tiêu cụ thể.

2.4.3.2. Đặc điểm của áp dụng pháp luật

Áp dụng pháp luật mang tính quyền lực nhà nước

Pháp luật do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện nên hoạt động áp dụng pháp luật mang tính quyền lực nhà nước. Quá trình áp dụng pháp luật là quá trình sử dụng quyền lực nhà nước, nhân danh nhà nước để giải quyết các vụ việc thực tế. Do vậy, áp dụng pháp luật chỉ có thể được tiến hành bởi các cơ quan nhà nước hoặc các chủ thể được nhà nước trao quyền thực hiện hoạt động áp dụng pháp luật.

Áp dụng pháp luật được thực hiện với điều kiện, quy trình được quy định chặt chẽ

Hoạt động áp dụng pháp luật là một quá trình đặc biệt của thực hiện pháp luật, do đó nó được quy định chặt chẽ về điều kiện thực hiện, trình tự, thủ tục tiến hành. Mỗi lĩnh vực pháp luật khác nhau, điều kiện, quá trình, thủ tục này được xác định rất khác biệt.

Áp dụng pháp luật là hoạt động điều chỉnh cá biệt

Áp dụng pháp luật là phương thức chuyển hóa các quy định của pháp luật thành những quy định cụ thể đối với chủ thể nhất định. Nhờ quá trình áp dụng pháp luật mà nhiều quy phạm pháp luật có điều kiện được thự thi trên thực tế.

Áp dụng pháp luật là hoạt động đòi hỏi tính chủ động, linh hoạt

Đây là quá trình thực hiện pháp luật được hình thành trên cơ sở nhận thức, do vậy, các chủ thể có thẩm quyền khi áp dụng pháp luật phải thực hiện việc phân tích, đánh giá vụ việc, làm sáng tỏ cấu thành của sự kiện cần áp dụng, từ đó lựa chọn quy phạm pháp luật áp dụng, ra quyết định áp dụng và tổ chức thi hành quyết định áp dụng pháp luật đó.

2.4.2.2. Các giai đoạn của quá trình áp dụng pháp luật

+ Phân tích, đánh giá đúng, chính xác nội dung, điều kiện, hoàn cảnh của sự kiện thực tế cần áp dụng pháp luật

+ Lựa chọn quy phạm pháp luật phù hợp làm cơ sở pháp lý cho việc đưa ra các quyết định áp dụng pháp luật

+ Ra quyết định áp dụng pháp luật

+ Tổ chức thực hiện quyết định áp dụng pháp luật

2.4.2.3. Các trường hợp áp dụng pháp luật

Một là, có hành vi vi phạm pháp luật.

Hai là, có sự tranh chấp về quyền và nghĩa vụ pháp lý mà các chủ thể không thể tự giải quyết được.

Ba là, khi các quy định của pháp luật không thể mặc nhiên được thực hiện bởi các chủ thể nếu không có sự can thiệp của nhà nước. Chẳng hạn hoạt động cấp giấy phép hoạt động, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các pháp nhân…

Bốn là, trong trường hợp nhà nước thấy cần thiết phải tham gia vào một số quan hệ pháp luật cụ thể với mục đích kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo tính đúng đắn của hành vi của các chủ thể hay xác nhận sự tồn tại hay không tồn tại một sự kiện. Chẳng hạn việc phê chuẩn một quyết định của cơ quan có thẩm quyền, việc xác nhận một giao dịch …

2.5. Ý THỨC PHÁP LUẬT

2.5.1. Khái niệm, đặc điểm của ý thức pháp luật

Ý thức pháp luật là tổng thể các quan điểm, quan niệm, tư tưởng trong xã hội về pháp luật, là thái độ, tình cảm, sự đánh giá của con người đối với pháp luật cũng như đối với các hành vi pháp luật của các chủ thể trong xã hội.

Đặc điểm của ý thức pháp luật

Thứ nhất, *ý thức pháp luật chịu sự quy định của tồn tại xã hội*

Thứ hai, ý *thức pháp luật có sự độc lập tương đối*

Thứ ba, *ý thức pháp luật mang tính giai cấp*

2.5.2. Vai trò của ý thức pháp luật

Ý thức pháp luật là yếu tố cơ bản thúc đẩy việc thực hiện pháp luật trong đời sống. Sự hiểu biết pháp luật, thái độ, tình cảm đối với pháp luật sẽ quyết định thái độ ứng xử của chủ thể trước pháp luật.

2.6. VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

2.6.1 Vi phạm pháp luật

2.6.1.1 Dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật.

Thứ nhất, vi phạm pháp luật luôn luôn là hành vi xác định của con người.

Hành vi vi phạm pháp luật trước hết phải là hành vi do con người thực hiện bằng hành động hoặc không hành động.

Hành vi vi phạm pháp luật có thể do cá nhân hoặc tổ chức (pháp nhân) thực hiện, cá nhân vi phạm pháp luật bằng chính hành vi của mình, còn đối với pháp nhân vi phạm pháp luật thông qua hành vi của người đại diện của pháp nhân hoặc bằng hoạt động của pháp nhân, ví dụ: người đại diện pháp nhân không kê khai hoặc kê khai gian dối để trốn thuế; pháp nhân kinh doanh trái phép; pháp nhân hoạt động gây ô nhiễm môi trường….

Thứ hai, vi phạm pháp luật phải là hành vi trái với các quy định của pháp luật, xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

Hành vi trái với quy định của pháp luật được hiểu là hành vi không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định của quy phạm pháp luật hoặc thực hiện hành vi bị pháp luật cấm.

Thứ ba, vi phạm pháp luật là hành vi có chứa đựng lỗi của chủ thể hay nói cách khác là chủ thể phải có lỗi.

Lỗi là trạng thái (là dấu hiệu thể hiện thái độ) tâm lý tiêu cực của chủ thể đối với hành vi trái pháp luật của mình và đối với hậu quả của hành vi đó.

Thứ tư, vi phạm pháp luật là hành vi do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.

Năng lực trách nhiệm pháp lý là khả năng của chủ thể tự gánh chịu những hậu quả pháp luật bởi hành vi mà mình thực hiện.

Năng lực trách nhiệm pháp lý của chủ thể bao gồm năng lực hành vi và năng lực pháp luật. Chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật có thể là cá nhân hoặc pháp nhân.

Từ các dấu hiệu cơ bản nêu trên có thể đi đến khái niệm vi phạm pháp luật là:

Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật và có lỗi do chủ thể có năng lực trách nhiêm pháp lý thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

2.6.1.2 Các loại vi phạm pháp luật

Vi phạm hình sự (tội phạm) - Vi phạm hành chính - Vi phạm dân sự - Vi phạm kỷ luật.

2.6.2 Trách nhiệm pháp lý

2.6.2.1 Khái niệm, đặc điểm của trách nhiệm pháp lý.

Trách nhiệm pháp lý là những hậu quả pháp lý bất lợi mà chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu trước các chủ thể có quyền (bao gồm: cơ quan nhà nước, nhà chức trách, người có quyền dân sự bị vi phạm ...).

Trách nhiệm pháp lý có các đặc điểm sau:

Thứ nhất, trách nhiệm pháp lý là những hậu quả pháp lý bất lợi mà Nhà nước buộc chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu.

Thứ hai, trách nhiệm pháp lý luôn phát sinh trong phạm vi của quan hệ pháp luật giữa các bên với tính chất là các chủ thể có quyền và nghĩa vụ nhất định, trong đó, nhà nước (thông qua đại diện của mình) có quyền xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật dựa trên cơ sở và trong giới hạn cho phép; đối tượng bị áp dụng trách nhiệm pháp lý là cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm pháp luật có thể bị tước

bỏ hoặc hạn chế những quyền nhất định, nhưng vẫn được đảm bảo các quyền con người, quyền công dân theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, nội dung của trách nhiệm pháp lý được quy định trong phần chế tài của các quy phạm pháp luật.

Thứ tư, việc xác định trách nhiệm pháp lý phải tuân theo trình tự, thủ tục được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật.

2.6.2.2 Cơ sở áp dụng trách nhiệm pháp lý

Việc áp dụng trách nhiệm pháp lý chính là áp dụng những hậu quả pháp lý bất lợi đối với chủ thể vi phạm pháp luật, nhằm tước bỏ hoặc hạn chế những quyền lợi nhất định của họ. Vì vậy, trách nhiệm pháp lý chỉ được áp dụng khi đã có đầy đủ các dấu hiệu để xác định hành vi của chủ thể đã đủ yếu tố để bị coi là vi phạm pháp luật. Khoa học pháp lý coi tổng hợp các dấu hiệu, các yếu tố cấu thành hành vi vi phạm pháp luật là cấu thành vi phạm pháp luật. Cấu thành vi phạm pháp luật được chia thành bốn yếu tố: Khách thể của vi phạm pháp luật, mặt khách quan của vi phạm pháp luật, chủ thể của vi phạm pháp luật và mặt chủ quan của vi phạm pháp luật.

Khách thể của vi phạm pháp luật là những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ và bị hành vi vi phạm pháp luật xâm hại. Mỗi hành vi phạm xâm hại đến một hoặc nhiều quan hệ xã hội. Vì vậy tính chất của quan hệ xã hội bị xâm hại phản ánh mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm pháp luật và vì thế có ảnh hưởng đến việc xác định trách nhiệm pháp lý.

Mặt khách quan của vi phạm pháp luật là những biểu hiện bên ngoài của vi phạm pháp luật, bao gồm:

+ Hành vi vi phạm

+ Hậu quả của hành vi vi phạm

+ Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả thực tế

+ Điều kiện, hoàn cảnh, công cụ, phương tiện thực hiện hành vi

Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật là diễn biến tâm lý bên trong của hành vi vi phạm, bao gồm lỗi, động cơ và mục đích.

Lỗi là thái độ tâm lý của chủ thể đối với hành vi vi phạm của mình và đối với hậu quả do hành vi đó gây ra. Lỗi được chia thành lỗi cố ý hoặc vô ý. Lỗi cố ý còn được chia thành cố ý trực tiếp và cố ý gián tiếp. Lỗi vô ý bao gồm 2 loại, vô ý vì quá tự tin và vô ý do cẩu thả.

Chủ thể của vi phạm pháp luật có thể là cá nhân hoặc tổ chức có năng lực trách nhiệm pháp lý đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

2.6.2.3. Các loại trách nhiệm pháp lý

Vi phạm pháp luật được chia thành bốn loại như trên và để xử lý đối với chủ thể vi phạm pháp luật thì tương ứng với bốn loại vi phạm pháp luật có bốn loại trách nhiệm pháp lý, đó là: Trách nhiệm pháp lý hình sự, trách nhiệm pháp lý hành chính, trách nhiệm pháp lý dân sự và trách nhiệm pháp lý kỷ luật.

TÓM LƯỢC CUỐI BÀ

Pháp luật và nhà nước ra đời gắn liền với nhau. Nhà nước sử dụng pháp luật là công cụ quan trọng để điều chỉnh xã hội. Những đặc điểm chung của pháp luật là cơ sở hiểu rõ về pháp luật đồng thời là cơ sở để phân biệt với các quy phạm xã hội khác.

Tìm hiểu, nắm vững cơ chế điều chỉnh pháp luật như: Quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý... Giúp chúng ta hiểu rõ cơ chế điều chỉnh bằng pháp luật đối với quan hệ xã hội

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Phân tích nguồn gốc, bản chất, các đặc trưng cơ bản của pháp luật? Phân biệt pháp luật với các quy phạm khác điều chỉnh quan hệ xã hội?

2. Khái niệm, đặc điểm của quy phạm pháp luật? Các loại quy phạm pháp luật? Phân tích cấu thành của quy phạm pháp luật?

3. Khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật? Các loại chủ thể của quan hệ pháp luật?

4. Khái niệm, dấu hiệu của vi phạm pháp luật? Các loại vi phạm pháp luật?

5. Khái niệm, đặc điểm của trách nhiệm pháp lý? Các loại trách nhiệm pháp lý?

CÂU HỎI ĐÚNG SAI

1. Có quan điểm cho rằng "Chế tài của quy phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý là khác nhau". Quan điểm trên đúng hay sai? Tại sao?

2. "Mọi chủ thể khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đều bị áp dụng trách nhiệm pháp lý". Quan điểm này đúng hay sai? Tại sao?

3. Có ý kiến cho rằng "không phải mọi cá nhân khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đều bị áp dụng hình phạt". Theo bạn, ý kiến trên đúng hay sai? Tại sao?

4. Có quan điểm cho rằng "mọi cá nhân, tổ chức khi thực hiện hành vi trái với pháp luật đều bị áp dụng hình phạt". Theo bạn, quan điểm trên đúng hay sai? Tại sao?

5. "Mọi sự việc cụ thể xảy ra trong đời sống không phải đều là sự kiện pháp lý". Theo bạn, quan điểm trên đúng hay sai? Tại sao?

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1. Cơ cấu của quy phạm pháp luật bao gồm:
   a, Giả định, quy định, chế tài
   b, Giả định, quyết định, chế tài
   c, Giả định, quy định, chế định
   d, Giả định, quyết định, chế định
2. Cơ cấu của quan hệ pháp luật bao gồm:
   a, Chủ thể, khách thể, nội dung
   b, Chủ thể, cá thể, pháp nhân
   c, Chủ thể, khách thể, tập thể
   d, Chủ thể, khách thể, tổ chức
3. Năng lực chủ thể bao gồm:
   a, Năng lực pháp luật và năng lực hành vi
   b, Năng lực pháp luật và năng lực công dân

c, Năng lực hành vi và năng lực nhận thức

d, Năng lực pháp luật và năng lực nhận thức

4. Chế tài có các hình thức là:

a, Chế tài hành chính, chế tài hình sự

b, Chế tài hành chính, chế tài hình sự, chế tài kỷ luật

c, Chế tài hành chính, chế tài hình sự, chế tài kỷ luật, chế tài dân sự

d, Chế tài hành chính, chế tài hình sự, chế tài kỷ luật, chế tài bắt buộc

5. Trách nhiệm pháp lý bao gồm:

a, Trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự

b, Trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự, trách nhiệm kỷ luật

c, Trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự, trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm dân sự

d, Trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự, trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm bắt buộc

BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. Chiến sỹ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên đường phố phát hiện thấy một người điều khiển xe mô tô chạy nhanh (quá tốc độ cho phép) và vượt đèn đỏ. Trong tình huống này, người điều khiển xe mô tô có thể phải chịu loại trách nhiệm pháp lý nào?

2. Chiến sỹ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ phát hiện thấy một người thực hiện hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ nên đã tiến hành thủ tục xử phạt và ra quyết định xử phạt. Trong trường hợp này, chiến sỹ cảnh sát đã áp dụng loại trách nhiệm pháp lý nào?

3. Phân tích quy phạm pháp luật: "Văn bản quy phạm pháp luật phải được gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giám sát, kiểm tra"

4. "Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách đảm bảo quyền và cơ hội bình đẳng giới". Hãy phân tích quy phạm pháp luật trên.

5. Cho một ví dụ cụ thể về vi phạm pháp luật và phân tích cấu thành của vi phạm pháp luật đó?

CHƯƠNG 3. HÌNH THỨC PHÁP LUẬT VÀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Nội dung

Chương này nghiên cứu về hình thức pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam. Nội dung kiến thức trong phần hình thức pháp luật bao gồm: khái niệm hình thức pháp luật, các loại hình thức pháp luật và hình thức pháp luật chủ yếu của pháp luật Việt Nam là văn bản quy phạm pháp luật. Phần hệ thống pháp luật gồm các kiến thức như: khái niệm, đặc điểm hệ thống pháp luật và các lĩnh vực pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Yêu cầu

Sau khi nghiên cứu chương 3, sinh viên cần đạt được các yêu cầu sau:

- Hiểu và phân biệt được các hình thức pháp luật;
- Hiểu biết và có khả năng vận dụng kiến thức về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tại Việt Nam để tra cứu văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực nhằm giải quyết vấn đề pháp lý;
- Hiểu biết và có khả năng vận dụng kiến thức về hệ thống pháp luật, về các lĩnh vực pháp luật trong hệ thống pháp luật để xác định vấn đề pháp lý thuộc lĩnh vực pháp luật nào điều chỉnh, từ đó có định hướng tra cứu pháp luật, tìm kiếm giải pháp cho vấn đề pháp lý.

Hướng dẫn phương pháp học

Để học tốt chương này, sinh viên cần:

- Trước khi nghiên cứu nội dung chi tiết của chương này, hãy đọc cẩn thận giới thiệu nội dung và yêu cầu học tập (hay mục tiêu) của chương để định hướng rõ ràng việc nghiên cứu chủ đề của chương này, đồng thời cũng dùng chúng làm cơ sở để đối chiếu với kết quả mình thu được của quá trình nghiên cứu.

- Trong khi nghiên cứu nội dung chi tiết, hãy chú ý đến các khái niệm của các thuật ngữ, đọc kỹ các phân tích cùng với ví dụ minh hoạ, các chú thích ở cuối trang và các gợi ý vận dụng kiến thức. Tiếp đó, hãy tự kiểm tra mức độ hiểu biết bằng cách trả lời những gợi ý vận dụng kiến thức và cả câu hỏi, bài tập vận dụng ở cuối chương.

- Kết hợp nghiên cứu nội dung của chương với việc sử dụng tài liệu tham khảo gồm giáo trình và văn bản quy phạm pháp luật được liệt kê trong phần tài liệu để có được cái nhìn tổng quan hơn về chủ đề nghiên cứu.

Tài liệu

- TS. Nguyễn Thị Huế (chủ biên), Giáo trình Đại cương về Nhà nước và pháp luật, NXB. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, năm 2017 (xem Chương 3);
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (sửa đổi, bổ sung 2020);
- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
- Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3.1. HÌNH THỨC PHÁP LUẬT

3.1.1. Khái niệm hình thức pháp luật

Hình thức pháp luật là cách thức biểu hiện ý chí của giai cấp thống trị, mà thông qua đó ý chí của giai cấp thống trị trở thành pháp luật. Nghiên cứu lịch sử pháp luật cho thấy có ba cách thức để biến ý chí của giai cấp thống trị thành pháp luật, hay ta nói là ba hình thức pháp luật, gồm tập quán pháp, tiền lệ pháp và văn bản quy phạm pháp luật.

Ngoài khái niệm hình thức pháp luật, trong khoa học pháp lý còn có khái niệm nguồn luật. Trong giai đoạn trước đây, các nhà nghiên cứu ở Việt Nam thường dùng thuật ngữ hình thức pháp luật để nói về vấn đề nguồn pháp luật, tuy

nhiên hiện nay quan niệm về nguồn pháp luật đã mở rộng hơn nhiều, ba hình thức pháp luật nêu trên chỉ là ba trong số nhiều nguồn luật. Nguồn pháp luật rất đa dạng và phong phú, có thể bao hàm cả nguồn hình thức (như văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế, tập quán, án lệ, quy tắc của hiệp hội nghề nghiệp…) và nguồn nội dung (như đường lối, chính sách của Đảng, nhu cầu quản lý kinh tế - xã hội của đất nước, các tư tưởng pháp lý, học thuyết pháp lý, các nguyên tắc chung của pháp luật...). Tuy nhiên, có thể hiểu nguồn pháp luật là các yếu tố chứa đựng hoặc cung cấp căn cứ pháp lý cho hoạt động của cơ quan nhà nước, nhà chức trách có thẩm quyền và các chủ thể khác trong xã hội[1], hoặc nói theo cách khác, nguồn pháp luật là nơi chứa đựng giải pháp để giải quyết một câu hỏi pháp lý nhất định[2].

3.1.2. Các hình thức pháp luật

Tập quán pháp là những tập quán[3] đã hình thành và tồn tại trong xã hội, nhưng được Nhà nước thừa nhận và sử dụng quyền lực cưỡng chế của mình để đảm bảo cho chúng được áp dụng trong đời sống. Nói cách khác, khi một tập quán được Nhà nước thừa nhận và đảm bảo thực hiện thì tập quán đó có giá trị pháp lý bắt buộc đối với mọi người sinh sống trong phạm vi chủ quyền của Nhà nước đó.

Xuất phát từ quan điểm cho rằng pháp luật là biểu hiện của ý chí giai cấp thống trị thì chỉ những tập quán phù hợp với lợi ích giai cấp thống trị mới được Nhà nước nâng lên thành luật. Nhìn chung, một tập quán trở thành tập quán

---

[1] Đại học Luật Hà Nội (2016), *Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật,* NXB Tư pháp, tr.283.

[2] Nguyễn Văn Quân (2021), Nhà nước và pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hoá, NXB Tư pháp, tr.210.

[3] Tập quán được hiểu là quy tắc xử sự đã được hình thành trong quá trình sinh hoạt, lao động thường ngày của một hoặc nhiều cộng đồng người (ở một vùng, miền), được (các) cộng đồng này thừa nhận và sử dụng lặp đi, lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài, trở thành thói quen xử sự của các thành viên cộng đồng, họ tin rằng đó là nghĩa vụ phải thực hiện và tự nguyện thực hiện các quy tắc đó. Tập quán được lưu truyền bằng miệng và biện pháp bảo đảm thực hiện chỉ dựa vào dư luận xã hội.

pháp khi nhà lập pháp thể hiện rõ ràng hoặc ngụ ý rằng nó có hiệu lực pháp luật mà không cần ghi nhận lại nó dưới dạng thức văn bản, do đó tập quán pháp còn được gọi là hình thức pháp luật bất thành văn. Tập quán pháp được cho là hình thức pháp luật xuất hiện sớm nhất trong ba hình thức pháp luật.

Tiền lệ pháp và án lệ là những lập luận, phán quyết trong bản án, quyết định của Toà án hay cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi giải quyết một vụ việc cụ thể được Nhà nước thừa nhận và do đó có giá trị ràng buộc đối với các Toà án và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi giải quyết các vụ việc trong tương lai có tình tiết tương tự như vụ việc trước đó đã được giải quyết. Tiền lệ pháp là hình thức pháp luật cơ bản của truyền thống pháp luật thông luật[4], trong đó, các quy tắc pháp luật được hình thành dần dần trong thực tiễn xét xử và thẩm phán được xem là có vai trò quan trọng trong việc tạo ra pháp luật[5].

Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức pháp luật thành văn, trong đó các quy phạm pháp luật được cơ quan lập pháp tạo ra và thể hiện một cách chính xác, rõ ràng dưới dạng văn bản. Hình thức pháp luật này rất được coi trọng trong truyền thống pháp luật dân luật[6] và truyền thống pháp luật xã hội chủ nghĩa (trong đó truyền thống pháp luật xã hội chủ nghĩa thừa hưởng nhiều yếu tố của truyền thống pháp luật dân luật). So với hai hình thức pháp luật còn lại thì văn bản quy phạm pháp luật có khả năng phản ánh rõ nét nhất

---

[4] Thông luật (Common Law) là truyền thống pháp luật xuất hiện ở Anh từ cuối thế kỷ 11. Thông luật ngày nay vẫn tiếp tục phát triển và được phổ biến ra nhiều nơi khác ngoài nước Anh, ví dụ như Hoa Kỳ, Ấn Độ, Úc, Canada, Botswana, Zimbabwe…

[5] Nhưng ngược lại chính các thẩm phán ở Toà án thông luật chỉ coi mình là người tuyên bố luật vì theo họ luật đã có sẵn và họ là người giải thích và áp dụng luật.

[6] Hệ thống dân luật (Civil Law) là truyền thống pháp luật có nguồn gốc từ luật La Mã, được phát triển và phổ biến ở Châu Âu lục địa, và sau đó truyền thống pháp luật này cũng được giới thiệu và áp dụng ở nhiều quốc gia khác ngoài Châu Âu.

nội dung và các dấu hiệu thuộc bản chất của pháp luật, tức là phản ánh rõ tính giai cấp, tính quy phạm phổ biến, tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức và có hiệu lực cao trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội. Văn bản quy phạm pháp luật với nhiều hình thức cụ thể như Hiến pháp, Luật, Nghị định... ngày càng có vai trò quan trọng trong pháp luật hiện đại ở tất cả các quốc gia trên thế giới.

3.1.3. Văn bản quy phạm pháp luật - hình thức pháp luật chủ yếu của pháp luật Việt Nam

3.1.3.1. Khái niệm, đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật

Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật được Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)[7] nêu ra tại Điều 2, Khoản 1, cụ thể là: "*Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này*".

Theo đó, văn bản quy phạm pháp luật có những đặc điểm sau đây:

Một là, văn bản quy phạm pháp luật phải do các cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền ban hành hoặc phối hợp ban hành với những hình thức do pháp luật quy định. Dựa vào Điều 4 Luật BHVBQPPL, người học có thể xác định được những cơ quan nào hoặc người nào có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tương ứng với đó là loại hình thức văn bản mà họ được ban hành.

Hai là, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải tuân theo trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định. Trình tự và thủ tục để ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định chặt chẽ trong một đạo luật do Quốc hội ban hành.

Ba là, nội dung của văn bản quy phạm pháp luật phải có chứa các quy phạm pháp luật. Mà theo Điều 3, khoản 1 Luật BHVBQPPL cũng đã giải thích: quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp

[7] Sau đây viết tắt là Luật BHVBQPPL.

dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành.

Bốn là, Nhà nước bảo đảm việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật bằng các biện pháp thích hợp như tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, các biện pháp về tổ chức, hành chính, kinh tế và trong trường hợp cần thiết là biện pháp cưỡng chế bắt buộc thi hành.

Nếu văn bản được ban hành bởi cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhưng không có đủ các đặc điểm nêu trên thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

Ví dụ như trong hai văn bản là (1) Quyết định số 1258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Võ Thành Hưng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính và (2) Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, thì ta thấy văn bản (1) không phải là văn bản quy phạm pháp luật, còn văn bản (2) là văn bản quy phạm pháp. Để xác định văn bản quy phạm pháp luật trước hết ta cần tập trung vào nội dung của văn bản, nếu văn bản được ban hành để xử lý hoặc giải quyết một vụ việc cụ thể thì nội dung của văn bản đó chỉ chứa quy tắc xử sự cá biệt được áp dụng một lần duy nhất cho một hoặc một số đối tượng cụ thể (bổ nhiệm ông Võ Thành Hưng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính trong một thời hạn) thì văn bản đó chắc chắn không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Còn một văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần (chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19) thì mới chỉ thoả mãn một trong những dấu hiệu của văn bản quy phạm pháp luật, ngoài dấu hiệu này còn cần phải có các dấu hiệu khác như văn bản này được ban hành bởi người có thẩm quyền với đúng hình thức theo Điều 4 Luật BHVBQPPL, đồng thời đảm bảo đúng trình tự, thủ tục

ban hành văn bản quy phạm pháp luật mà pháp luật quy định, khi đó mới có thể khẳng định văn bản đó là văn bản quy phạm pháp luật. Trong thực tế, ta có thể bắt gặp rất nhiều văn bản như văn bản (1) trong ví dụ này, các nhà nghiên cứu thường gọi các văn bản như văn bản (1) là văn bản áp dụng quy phạm pháp luật.

3.1.3.2. Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Điều 5 Luật BHVBQPPL đã xác định 06 nguyên tắc của việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tuân thủ các nguyên tắc này là nhằm đảm bảo các văn bản quy phạm được ban hành phản ánh đúng quy luật khách quan, thể hiện đúng đắn ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với yêu cầu của sự phát triển xã hội. Không những vậy, việc nghiên cứu các nguyên tắc này cũng giúp người học nắm bắt được một số đặc trưng của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tại Việt Nam. Các nguyên tắc này cụ thể là:

- Nguyên tắc thứ nhất là bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật. Theo nguyên tắc này, các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái với hiến pháp, trái với luật, hoặc mâu thuẫn với văn bản có giá trị pháp lý cao hơn (là văn bản do cơ quan nhà nước cấp trên ban hành) thì phải bị loại bỏ ra khỏi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật phải kịp thời phát hiện các văn bản không thống nhất này và phải đình chỉ việc thi hành, để cơ quan nhà nước có thẩm quyền bãi bỏ, hủy bỏ hoặc sửa đổi văn bản đó theo quy định của pháp luật.

- Nguyên tắc thứ hai là tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Việc tuân thủ nguyên tắc này góp phần đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong việc xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tránh sự chồng chéo, mâu thuẫn, không có

tính khả thi khi thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. Tuỳ vào mỗi hình thức văn bản quy phạm pháp luật tương ứng với cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành nó mà pháp luật có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục để xây dựng, ban hành văn bản đó, do vậy, khi ban hành văn bản theo thẩm quyền, các cơ quan hoặc người có thẩm quyền phải căn cứ vào quy định pháp luật để xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của mình.

- Nguyên tắc thứ ba là bảo đảm tính minh bạch trong quy định của văn bản quy phạm pháp luật. Ý nghĩa của nguyên tắc này là tạo ra một hệ thống pháp luật ổn định và có thể dự đoán, đồng thời còn giúp nâng cao hiệu quả và hiệu lực của các cơ quan nhà nước. Các quy phạm pháp luật trong văn bản phải được trình bày một cách rõ ràng với ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu và rõ nghĩa, để mọi người có thể hiểu thống nhất nội dung quy phạm theo một nghĩa cụ thể. Trường hợp không rõ ràng thì quy phạm pháp luật đó phải được giải thích chính thức bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Nguyên tắc thứ tư là bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ thực hiện của văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. Nguyên tắc này đòi hỏi các quy phạm pháp luật phải được xây dựng cụ thể, chi tiết đến mức có thể áp dụng được ngay đi trong đời sống xã hội mà không cần ban hành thêm văn bản để cụ thể hoá hơn nữa nội dung văn bản đã ban hành. Do đó mà giảm thiểu tình trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cồng kềnh, đồ sộ vừa cản trở việc tiếp cận, tìm hiểu pháp luật, vừa gây lãng phí và làm giảm hiệu lực, giảm giá trị pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật. Để thực hiện nguyên tắc này, cơ quan soạn thảo phải dự liệu đầy đủ những điều kiện thực tiễn cho việc áp dụng quy phạm pháp luật khi ban hành. Nội dung của các văn bản cũng phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và đảm bảo bình đẳng giới được lồng ghép trong tất cả các văn bản thuộc mọi lĩnh vực pháp luật.

- Nguyên tắc thứ năm là bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, không làm cản trở việc thực hiện Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Nguyên tắc này đòi hỏi các văn bản quy phạm pháp luật phải có tính toàn diện, các quy phạm pháp luật được xây dựng trên cơ sở đã đánh giá tác động của quy phạm pháp luật đó trên các phương diện phát triển kinh tế, yêu cầu quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường. Đồng thời, việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng phải đảm bảo sự phù hợp với nội dung điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Nguyên tắc thứ sáu là bảo đảm công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nguyên tắc này yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải tạo điều kiện để nhân dân tham gia góp ý kiến rộng rãi vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tùy thuộc vào tính chất và nội dung của dự thảo văn bản đó (trừ trường hợp văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật Nhà nước). Đồng thời, các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản phải tiếp nhận các ý kiến góp ý của nhân dân, và phản ánh vào nội dung dự thảo trước khi trình lên cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành.

3.1.3.3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tại Việt Nam

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay bao gồm:

*** Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội**

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước ta. Hiến pháp quy định những vấn đề cơ bản nhất của đời sống xã hội.

Luật (Đạo luật) là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị sau Hiến pháp. Luật do Quốc hội ban hành, quy định cụ thể các vấn đề cơ bản nêu trong Hiến pháp về các lĩnh vực

kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính, tiền tệ, ngân sách, thuế, dân tộc, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, đối ngoại, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, quyền và nghĩa vụ của công dân.

Nghị quyết của Quốc hội được ban hành để thể hiện những thẩm quyền khác của Quốc hội như: quyết định tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; quyết định thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành; tạm ngưng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần luật, nghị quyết của Quốc hội; quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia; đại xá; vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

*** Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội**

Pháp lệnh do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành để quy định những vấn đề được Quốc hội giao. Thông thường, Pháp lệnh được ban hành để quy định về những vấn đề chưa đủ điều kiện để quy định thành luật, sau một thời gian thực hiện nội dung của Pháp lệnh sẽ được trình ra Quốc hội để xem xét, quyết định ban hành thành luật.

Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội được ban hành để giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh; tạm ngưng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; bãi bỏ pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương; hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân; vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

*** Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước**

Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước được ban hành để tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường

vụ Quốc hội; công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được; và vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước.

*** Nghị định của Chính phủ**

Nghị định của Chính phủ được ban hành về các vấn đề sau đây:

- Để quy định chi tiết các điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước;

- Đưa ra các biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; các biện pháp để thực hiện chính sách thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành của Chính phủ; những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của từ hai bộ, cơ quan ngang bộ trở lên; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác thuộc thẩm quyền của Chính phủ;

- Quy định về vấn đề cần thiết chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh nhưng cần phải được điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Sau một thời gian, có thể vấn đề này được nâng lên thành pháp lệnh hoặc thành luật.

*** Quyết định của Thủ tướng Chính phủ**

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được ban hành về các vấn đề:

- Để đưa ra biện pháp lãnh đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương, chế độ làm việc với các thành viên Chính phủ, chính quyền địa phương và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ;

- Để đưa ra biện pháp chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các thành viên Chính phủ; kiểm tra hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa

phương trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

*** Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao**

Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được ban hành để hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử thông qua tổng kết việc áp dụng pháp luật, giám đốc việc xét xử.

*** Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao**

Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao được ban hành để thực hiện việc quản lý các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự về tổ chức và những vấn đề khác được Luật tổ chức Tòa án nhân dân và luật khác có liên quan giao cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định cụ thể.

*** Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao**

Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao được ban hành để quy định những vấn đề được Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và luật khác có liên quan giao cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định cụ thể.

*** Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ**

Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được ban hành để giải quyết các vấn đề sau đây:

- Để quy định chi tiết các điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
- Để đưa ra biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình.

*** Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước**

Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước được ban hành để quy định chuẩn mực kiểm toán nhà nước, quy trình kiểm toán và hồ sơ kiểm toán.

*** Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân**

Hội đồng nhân dân các cấp có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật dưới hình thức Nghị quyết và Ủy ban nhân dân các cấp có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật dưới hình thức Quyết định để thực hiện thẩm quyền được luật giao.

Ngoài ra, còn có các văn bản được một số cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền phối hợp với nhau ban hành, các văn bản đó được gọi là văn bản liên tịch. Cụ thể, theo quy định của Luật BHVBQPPL có nghị quyết liên tịch và thông tư liên tịch. Trong đó, ***Nghị quyết liên tịch*** được ban hành để quy định chi tiết những vấn đề được luật giao cho các cơ quan này quy định cụ thể, hiện có các loại như: Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Còn ***Thông tư liên tịch*** thường được ban hành để quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan này trong việc thực hiện trình tự, thủ tục tố tụng và phòng chống tham nhũng. Thông tư liên tịch có các loại như: thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước; giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước.

Thông qua việc nghiên cứu nội dung của các loại văn bản trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, ta có thể nhận thấy những mối liên hệ chặt chẽ giữa các văn bản trong hệ thống này. Từ kiến thức này, ta có thể trả lời những câu hỏi như:

(i) Nếu một điều khoản trong một đạo luật chưa được thể hiện rõ ràng, khiến nó có thể được hiểu theo hai cách khác nhau thì cơ quan nào sẽ ban hành văn bản quy phạm pháp luật gì để giải thích cho điều luật đó?

(ii) Nếu một vấn đề mới nảy sinh trong xã hội cần có sự điều tiết, quản lý của Nhà nước để đảm bảo bảo vệ lợi ích công cộng nhưng nó lại chưa phát triển ổn định thì loại văn bản quy phạm pháp luật nào sẽ được ban hành để điều chỉnh vấn đề nào?

(iii) Nếu một số điều khoản trong một đạo luật cần phải được quy định chi tiết hơn để thực hiện thì những cơ quan nào sẽ ban hành văn bản quy phạm pháp luật gì để quy định chi tiết cho các điều luật đó?

3.1.3.4. Ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật

Do văn bản quy phạm pháp luật có thể được ban hành bởi rất nhiều cơ quan hoặc người có thẩm quyền, và trong một khoảng thời gian nhất định (một năm hoặc một khóa) mỗi cơ quan hoặc người có thẩm quyền có thể ban hành rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật, nên để thuận lợi cho việc lưu trữ, sắp xếp, áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, thì văn bản quy phạm pháp luật cần phải được ký hiệu một cách thống nhất.

Điều 10 Luật BHVBQPPL quy định việc đánh số và ghi ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật. Ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật phải thể hiện rõ số thứ tự, năm ban hành, loại văn bản, cơ quan ban hành văn bản. Đối với luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thì đánh số thứ tự theo từng loại văn bản và nhiệm kỳ của Quốc hội, còn các văn bản của các cơ quan khác thì đánh số thứ tự theo từng loại văn bản và theo năm ban hành. Hiện tại, số, ký hiệu văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan ban hành theo quy định sau đây:

- Số, ký hiệu của luật, nghị quyết của Quốc hội được sắp xếp theo thứ tự như sau: "loại văn bản: số thứ tự của văn bản/năm ban hành/tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản và số khóa Quốc hội";

- Số, ký hiệu của pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội được sắp xếp theo thứ tự như sau: "loại văn bản: số thứ tự của văn bản/năm ban hành/tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản và số khóa Quốc hội";

- Số, ký hiệu của các văn bản quy phạm pháp luật không thuộc 2 trường hợp trên được sắp xếp theo thứ tự như sau: "số thứ tự của văn bản/năm ban hành/tên viết tắt của loại văn bản - tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản".

Nhìn chung, các văn bản do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành đều được ký hiệu, nhưng ký hiệu của văn bản không phải là văn bản quy phạm pháp luật thì không theo các cách ký hiệu ở trên. Dưới đây các bạn hãy tự xác định cách ký hiệu văn bản quy phạm pháp luật nào là đúng nhé[8]:

(i) Nghị quyết số 08/2020/HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội;

(ii) Quyết định số 02/2021/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán nhà nước;

(iii) Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

(iv) Nghị định số 92/2021/NĐ-TTg của Chính phủ.

3.1.3.5. Hiệu lực và nguyên tắc áp dụng của văn bản quy phạm pháp luật

Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật là giới hạn tác động của nó theo thời gian, theo không gian (lãnh thổ) và phạm vi đối tượng thi hành. Theo đó, hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật gồm hiệu lực theo thời gian, hiệu lực theo không gian và hiệu lực theo đối tượng.

Hiệu lực theo thời gian của văn bản quy phạm pháp luật được xác định từ thời điểm phát sinh hiệu lực đến khi chấm dứt hiệu lực của văn bản. Nghĩa là chỉ hành vi của cá nhân, tổ chức xảy ra trong khoảng thời gian từ thời điểm phát sinh hiệu lực đến trước thời điểm chấm dứt hiệu lực của văn

[8] Gợi ý: chỉ có cách ký hiệu (ii) là đúng.

bản thì mới chịu sự điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp luật đó.

- Cách xác định thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Điều 151 Luật BHVBQPPL, theo đó thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật phải được cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành xác định theo quy tắc luật định[9] (thường sau ngày thông qua hoặc ký ban hành một khoảng thời gian) và ghi cụ thể vào chính văn bản quy phạm pháp luật đó. Tuy nhiên, cũng có trường hợp văn bản quy phạm pháp luật có thể có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành nếu văn bản đó được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn và phải được đăng ngay trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan ban hành; kèm theo phải được đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng; phải đăng Công báo chậm nhất là sau 03 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành (trừ trường hợp văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước).

Ngoài ra, theo Điều 80 và Điều 150 Luật BHVBQPPL để văn bản quy phạm pháp luật có đủ điều kiện thực thi khi đến thời điểm có hiệu lực của văn bản thì văn bản đó được đăng Công báo, đối với Luật và Pháp lệnh thì còn phải được Chủ tịch nước công bố chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày Luật, Pháp lệnh được thông qua, đối với Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thì phải được Tổng thư ký Quốc hội công bố chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày Nghị quyết đó được thông qua (trường hợp các văn bản trên được ban hành theo thủ tục rút gọn thì thời hạn công bố chậm nhất là 5 ngày). Điều 161 Luật BHQPPL cũng quy định các văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng tải toàn văn trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về

---

[9] Không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước Trung ương; không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; không sớm hơn 07 ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.

pháp luật và đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng, trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bí mật nhà nước. Văn bản quy phạm pháp luật đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật có giá trị sử dụng chính thức, và văn bản đăng trên Công báo in và Công báo điện tử có giá trị như văn bản gốc.

- Về thời điểm hết hiệu lực (toàn bộ hoặc một phần) của văn bản quy phạm pháp luật được xác định trong các trường hợp quy định tại Điều 154 Luật BHVBQPPL như sau: (1) hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản; (2) được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó; (3) bị bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực.

Ứng dụng các quy định tại Điều 151 và Điều 154 Luật BHVBQPPL ta có thể xác định thời điểm có hiệu lực của Quyết định số 02/2021/QĐ-KTNN và thời điểm hết hiệu lực của Quyết định số 02/2017/QĐ-KTNN (biết rằng Quyết định số 02/2021/QĐ-KTNN bãi bỏ toàn bộ nội dung của Quyết định số 02/2017/QĐ-KTNN). Cách thức thực hiện là tìm trong Quyết định số 02/2021/QĐ-KTNN điều khoản quy định thời điểm có hiệu lực của chính nó – thường điều khoản này nằm ở phần cuối của văn bản. Và thời điểm có hiệu lực của Quyết định số 02/2021/QĐ-KTNN chính là thời điểm hết hiệu lực của Quyết định số 02/2017/QĐ-KTNN.

Liên quan đến hiệu lực theo thời gian của văn bản quy phạm pháp luật còn có hai trường hợp là hiệu lực trở về trước của văn bản quy phạm pháp luật và ngưng hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau:

- Khi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước (hiệu lực hồi tố) nghĩa là văn bản có thể được áp dụng cho những hành vi xảy ra trước thời điểm văn bản đó có hiệu lực. Thông thường văn bản quy phạm pháp luật không có hiệu lực trở về trước nhưng trong những trường hợp thật cần

thiết để bảo đảm lợi ích chung của xã hội, thực hiện quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân thì cơ quan nhà nước ở trung ương có thể quy định hiệu lực trở về trước đối với văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành. Tuy vậy, không được quy định hiệu lực trở về trước đối với hai trường hợp: (1) quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm thực hiện hành vi đó pháp luật không quy định trách nhiệm pháp lý; (2) quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn.

- Ngưng hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật là trường hợp văn bản này bị đình chỉ việc thi hành, khi đó văn bản sẽ không được áp dụng cho các hành vi xảy ra từ thời điểm văn bản bị đình chỉ cho đến khi có quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hủy bỏ thì văn bản hết hiệu lực, nếu không hủy bỏ thì văn bản tiếp tục có hiệu lực.

Hiệu lực theo không gian và hiệu lực theo đối tượng

Hiệu lực theo không gian và đối tượng của văn bản quy phạm pháp luật phụ thuộc vào thẩm quyền của cơ quan ban hành văn bản đó.

Các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở trung ương có hiệu lực áp dụng đối với mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân hoạt động trong phạm vi lãnh thổ thuộc chủ quyền của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không phân biệt tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài, trừ trường hợp văn bản đó quy định khác hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Còn văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành có hiệu lực đối với mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân (không phân biệt Việt Nam hay nước ngoài) hoạt động trong phạm vi địa giới đơn vị hành chính tương ứng với thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân đó.

3.1.3.6. Nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

Nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật là những căn cứ mà dựa vào đó có thể xác định được văn bản quy phạm pháp luật nào trong số nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau cùng quy định về một vấn đề là văn bản thích hợp để áp dụng giải quyết một vụ việc cụ thể. Có các nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Một là, nguyên tắc áp dụng từ thời điểm văn bản bắt đầu có hiệu lực, trừ khi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.

Hai là, nguyên tắc áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn. Nguyên tắc này được áp dụng trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước khác nhau ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề.

Ba là, nguyên tắc áp dụng văn bản được ban hành sau. Nguyên tắc này được áp dụng trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.

Bốn là, nguyên tắc áp dụng hiệu lực trở về trước với các quy định có lợi hơn cho đối tượng bị xử lý vi phạm pháp luật. Cụ thể là trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản mới có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới.

Năm là, nguyên tắc áp dụng không làm cản trở việc thực hiện điều ước quốc tế. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.

Sáu là, nguyên tắc ưu tiên áp dụng luật riêng trước luật chung. Nếu trường hợp cả luật chung và luật riêng (luật chuyên ngành) cùng điều chỉnh một vấn đề nhưng các quy định này lại khác nhau thì luật riêng sẽ được áp dụng để giải quyết vấn đề đó trước. Trong đó, luật chung là luật điều chỉnh cả lĩnh vực quan hệ xã hội rộng, phổ quát; còn luật

riêng là luật điều chỉnh một hoặc một nhóm các quan hệ xã hội thuộc lĩnh vực quan hệ xã hội rộng lớn do luật chung điều chỉnh. Ví dụ như Bộ luật dân sự 2015 được coi là luật chung và Luật doanh nghiệp 2020 được coi là luật riêng trong việc điều chỉnh hoạt động thành lập doanh nghiệp. Hay Luật doanh nghiệp 2020 là luật chung và Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là luật riêng trong việc điều chỉnh hoạt động thành lập các tổ chức tín dụng.

3.2. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

3.2.1. Khái niệm hệ thống pháp luật

Hệ thống pháp luật được hình thành từ các tế bào nhỏ nhất là các quy phạm pháp luật, mà trong đó các quy phạm pháp luật cùng điều chỉnh một nhóm quan hệ pháp luật được tập hợp lại thành chế định pháp luật, rồi các chế định pháp luật cùng loại được hợp lại thành ngành luật. Có thể thấy hệ thống pháp luật là khái niệm phản ánh cơ cấu bên trong của pháp luật, mà giữa các bộ phận của hệ thống pháp luật là ngành luật, giữa các chế định pháp luật của một ngành luật và giữa các quy phạm pháp luật trong cùng một chế định pháp luật luôn có sự thống nhất, liên kết, ràng buộc và tác động qua lại lẫn nhau nhằm mục đích điều chỉnh các quan hệ xã hội bằng pháp luật.

- Ngành luật[10] là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh một lĩnh vực quan hệ xã hội nhất định bằng (những) phương pháp điều chỉnh đặc thù. Trong đó, lĩnh vực quan hệ xã hội do ngành luật điều chỉnh được gọi là đối tượng điều chỉnh của ngành luật. Chẳng hạn, ngành luật dân sự điều chỉnh lĩnh vực quan hệ xã hội liên quan đến quyền tài sản và quyền nhân thân mà trong đó các chủ thể của các quan hệ xã hội đó có sự độc lập và bình đẳng với nhau, tham gia quan hệ xã hội đó vì lợi ích của chính mình. Còn ngành luật hành chính điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh giữa

[10] Phần 3.2.3 dưới đây sẽ sử dụng thuật ngữ lĩnh vực pháp luật để thay thế cho ngành luật.

các cơ quan nhà nước với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng quản lý hành chính của mình vì lợi ích công cộng. Để phù hợp với tính chất của đối tượng điều chỉnh, ngành luật dân sự sử dụng phương pháp điều chỉnh[11] là phương pháp thoả thuận (tự định đoạt)[12], còn ngành luật hành chính sử dụng phương pháp điều chỉnh là phương pháp mệnh lệnh[13]. Nhìn chung, mỗi ngành luật có đối tượng điều chỉnh riêng và có phương pháp điều chỉnh đặc thù thích hợp với đối tượng điều chỉnh của nó.

- Chế định pháp luật bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh của ngành luật, như vậy, một ngành luật sẽ gồm nhiều chế định pháp luật, nhóm quan hệ xã hội được một chế định pháp luật điều chỉnh có tính chất, đặc điểm giống nhau hơn so với các quan hệ xã hội khác được ngành luật đó điều chỉnh. Như trong ngành luật hình sự có các chế định pháp luật như chế định tội phạm, chế định hình phạt, chế định quyết định hình phạt…; còn trong ngành luật dân sự có các chế định pháp luật như chế định tài sản và các vật quyền, chế định giao dịch dân sự, chế định đại diện, chế định nghĩa vụ, chế định hợp đồng…

---

[11] Phương pháp điều chỉnh là biện pháp, cách thức mà Nhà nước sử dụng để tác động vào đối tượng điều chỉnh.

[12] Phương pháp thoả thuận thường được sử dụng để điều chỉnh các quan hệ xã hội mà các chủ thể ở vị trí bình đẳng với nhau như quan hệ dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình,… trong đó các chủ thể tham gia và thực hiện mối quan hệ với nhau, giải quyết các vấn đề này sinh từ mối quan hệ của mình phải trên cơ sở sự thoả thuận, tự nguyện, tự do ý chí.

[13] Phương pháp mệnh lệnh thường được sử dụng điều chỉnh các quan hệ xã hội mà trong đó một bên chủ thể được Nhà nước trao quyền, mang quyền lực nhà nước, chủ thể còn lại không mang quyền lực nhà nước. Chủ thể mang quyền lực nhà nước có quyền đưa ra các quyết định/mệnh lệnh có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với chủ thể còn lại, chủ thể còn lại này phải phục tùng quyết định đơn phương đó của chủ thể mang quyền lực nhà nước. Đây là phương pháp đặc trưng của ngành luật hành chính, ngành luật đất đai, và các ngành luật về quản lý nhà nước khác.

- Quy phạm pháp luật là tế bào của hệ thống pháp luật, là bộ phận cấu thành nhỏ nhất của hệ thống pháp luật. Các nội dung khoa học về quy phạm pháp luật đã được trình bày tại Mục 2.2. Chương 2.

Tóm lại, hệ thống pháp luật *là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận có mối quan hệ chặt chẽ với nhau tạo thành một chỉnh thể thống nhất bao gồm các ngành luật/chế định pháp luật khác nhau điều chỉnh các lĩnh vực/nhóm quan hệ xã hội cùng loại (giống nhau về nội dung, tính chất) tồn tại một cách khách quan phù hợp với sự phát triển của kinh tế - xã hội.*

3.2.2. Đặc điểm của hệ thống pháp luật

Hệ thống pháp luật có những đặc điểm cơ bản sau:

Thứ nhất, hệ thống pháp luật có tính khách quan vì thực chất cấu trúc của hệ thống pháp luật không phụ thuộc vào ý chí của chủ thể ban hành pháp luật mà do chính đặc điểm của quan hệ xã hội được chúng điều chỉnh xác lập lên, mà các quan hệ xã hội có tính khách quan, các tính chất, đặc điểm của nó do chính điều kiện kinh tế - xã hội – chính trị quyết định.

Thứ hai, hệ thống pháp luật có tính thống nhất, đồng bộ, đặc điểm này xuất phát từ chính nhu cầu điều chỉnh hiệu quả các quan hệ xã hội. Nếu các quy phạm pháp luật, các chế định pháp luật, các ngành luật không có tính thống nhất và đồng bộ thì không thể bảo vệ hiệu quả các quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức, gây ra tình trạng tranh chấp, xung đột về quyền lợi giữa các chủ thể, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội và cản trở việc thực hiện các nhiệm vụ mà Nhà nước đã đặt ra.

Thứ ba, hệ thống pháp luật có tính ổn định một cách tương đối. Để phát huy hiệu quả việc điều chỉnh các quan hệ xã hội, hệ thống pháp luật cần có tính ổn định, tuy nhiên, các mối quan hệ xã hội luôn phát triển và biến đổi không ngừng, nên các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội đó cũng cần được sửa đổi, bổ sung, hoặc được thay thế hoặc

bãi bỏ để đáp ứng sự phát triển và biến đổi của các quan hệ xã hội đó.

3.2.3. Các lĩnh vực pháp luật trong hệ thống pháp luật ở Việt Nam

Cùng với sự phát triển mọi mặt của đất nước, các quan hệ xã hội phát sinh ngày càng đa dạng và phức tạp hơn, dẫn đến việc ngày càng có nhiều quy phạm pháp luật mới phát sinh thêm, điều đó tạo nên sự phong phú các lĩnh vực pháp luật trong hệ thống pháp luật của Việt Nam.

Nghiên cứu các lĩnh vực pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, các bạn cần chú ý xác định đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, nguồn luật và một số chế định pháp luật tiêu biểu của từng lĩnh vực pháp luật để có thể nhận diện và phân biệt các lĩnh vực pháp luật với nhau. Bằng những hiểu biết này, các bạn có thể xác định được việc giải quyết một sự việc xảy ra trong thực tế cần sử dụng các quy phạm pháp luật thuộc ngành luật nào, và dự đoán được cách thức và phản ứng của Nhà nước đối với các vụ việc đó.

3.2.4.1. Luật hiến pháp

Luật hiến pháp (hay Luật nhà nước) là lĩnh vực pháp luật quan trọng trong hệ thống pháp luật, vì nó điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản cấu thành Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là các quan hệ xã hội gắn liền với việc xác định chế độ chính trị; ghi nhận và bảo đảm quyền con người, nguyền và nghĩa vụ công dân; xác định các chế độ kinh tế, văn hóa, xã hội, chính sách đối ngoại và an ninh quốc phòng; quy định tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các quy phạm pháp luật của lĩnh vực pháp luật nhà nước xác định các nguyên tắc cơ bản mang tính định hướng cho toàn bộ hệ thống pháp luật, là cơ sở để xác lập các quy phạm và chế định của các lĩnh vực pháp luật khác.

Nguồn chủ yếu của Luật hiến pháp là Hiến pháp. Hiến pháp 2013 kế thừa các giá trị của các bản Hiến pháp thời kỳ trước, tiếp tục thể chế hóa đường lối xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì

Nhân dân. Ngoài nguồn là Hiến pháp, lĩnh vực pháp luật này còn có các nguồn khác bao gồm một số Luật và Nghị quyết của Quốc hội, một số Nghị quyết và Nghị định của chính phủ, một số Nghị quyết của Hội đồng nhân các cấp chứa các quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước.

3.2.4.2. Luật hành chính

Luật hành chính là lĩnh vực pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội hình thành trong quá trình tổ chức, thực hiện các hoạt động chấp hành - điều hành của các cơ quan nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Luật hành chính gồm các quy phạm pháp luật quy định về các nguyên tắc, hình thức, phương pháp quản lý nhà nước; xác định quy chế pháp lý của các chủ thể quản lý nhà nước; điều chỉnh hoạt động công vụ của cán bộ, công chức; quy định thủ tục hành chính và trách nhiệm hành chính,… Các quan hệ xã hội do lĩnh vực pháp luật hành chính điều chỉnh có đặc điểm là luôn có bên trong mối quan hệ được nhân danh quyền lực nhà nước để thực hiện sự quản lý nhà nước, còn bên kia phải phục tùng quyền lực đó. Do vậy, phương pháp mà Luật hành chính sử dụng để điều chỉnh các quan hệ xã hội là phương pháp mệnh lệnh.

Nguồn của Luật hành chính Việt Nam bao gồm các luật, văn bản quy phạm dưới luật và văn bản hành chính có chứa đựng các quy định về quản lý nhà nước. Ví dụ như: Luật Cán bộ, công chức 2008, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, Luật Khiếu nại 2011, Luật Tố cáo 2011…

3.2.4.3. Luật hình sự

Luật hình sự gồm các quy phạm pháp luật xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm và hình phạt đối với người thực hiện hành vi phạm tội. Luật hình sự điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh giữa Nhà nước và người phạm tội hoặc pháp nhân thương mại phạm tội khi chủ thể này thực hiện tội phạm. Trong mối quan hệ này, Nhà nước tham gia với tư cách là người bảo vệ pháp luật và lợi ích của toàn xã hội, Nhà nước có quyền truy tố,

xét xử, buộc người phạm tội phải gánh chịu hình phạt tương ứng với mức độ tội phạm mà người đó đã gây ra theo quy định pháp luật, còn người phạm tội thì có nghĩa vụ phải chấp hành các biện pháp cưỡng chế do Nhà nước áp dụng đối với họ. Phương pháp quyền uy là phương pháp điều chỉnh của lĩnh vực pháp luật này.

Nguồn chủ yếu của lĩnh vực pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành là Bộ luật Hình sự 2015.

3.2.4.4. Luật tài chính

Luật tài chính là lĩnh vực pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối, sử dụng quỹ tiền tệ của Nhà nước, nhằm đáp ứng yêu cầu tích luỹ và tiêu dùng xã hội. Luật tài chính bao gồm các chế định: ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp (trích và sử dụng các loại quỹ của doanh nghiệp nhà nước, chế độ phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước, chế độ tín dụng ngân hàng,…), về kê khai và nộp thuế, về bảo hiểm,…

Nguồn của lĩnh vực pháp luật này gồm các đạo luật như: Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Kế toán,… và văn bản dưới luật quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn thi hành các luật này.

3.2.4.5. Luật dân sự

Luật dân sự là lĩnh vực pháp luật điều chỉnh các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân. Đặc trưng của quan hệ pháp luật thuộc đối tượng điều chỉnh của luật dân sự là các chủ thể trong mối quan hệ này độc lập và bình đẳng với nhau, vì vậy, các quan hệ xã hội này phải được xác lập, thực hiện trên cơ sở sự thỏa thuận, tự nguyện, trung thực và ngay thẳng. Đối với mối quan hệ này, Nhà nước chỉ đóng vai trò là trọng tài, sự thỏa thuận của các bên trong mối quan hệ sẽ được tôn trọng miễn là sự thỏa thuận đó không trái pháp luật, không trái đạo đức xã hội, không xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Luật dân sự có vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống

pháp luật của các quốc gia, nó được coi là lĩnh vực pháp luật tư nền tảng (gốc), mà từ đó phái sinh ra nhiều lĩnh vực pháp luật tư khác.

Luật dân sự gồm những quy định chung về quyền dân sự, chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, giao dịch dân sự, quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản; nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự; thừa kế; quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Nguồn chủ yếu của lĩnh vực pháp luật dân sự Việt Nam hiện nay gồm Bộ luật Dân sự 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật khác cùng điều chỉnh một hoặc một số nhóm quan hệ xã hội thuộc lĩnh vực này.

3.2.4.6. Luật kinh tế

Luật kinh tế bao gồm các quy phạm pháp luật được các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức quản lý và thực hiện hoạt động kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau và giữa các chủ thể kinh doanh với nhà nước. Luật kinh tế bao gồm các chế định pháp luật về thành lập, quản lý chủ thể kinh doanh, về hoạt động thương mại, về hợp đồng thương mại, về chế tài thương mại. Lĩnh vực pháp luật này là sự phát triển tiếp tục của các quy định dân luật phù hợp với tính chất của hoạt động kinh doanh, thương mại.

Nguồn của lĩnh vực pháp luật kinh tế bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật: Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Thương mại, Bộ luật Dân sự, các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành khác và hệ thống các văn bản dưới luật.

3.2.4.7. Luật sở hữu trí tuệ

Luật sở hữu trí tuệ điều chỉnh các quan hệ xã hội về việc xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nó được coi là lĩnh vực pháp luật phái sinh từ luật dân sự. Chức năng của lĩnh vực pháp luật này là nhằm khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng tạo, khuyến khích áp dụng tài sản trí tuệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực hoạt động khác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Luật sở hữu trí tuệ gồm những quy định về các điều kiện, tiêu chuẩn bảo hộ, thủ tục

xác lập quyền sở hữu trí tuệ; quy định về nội dung và giới hạn của các quyền sở hữu trí tuệ; quy định về các biện pháp bảo vệ chủ thể quyền sở hữu trí tuệ chống lại mọi hành vi xâm phạm của người khác.

Nguồn cơ bản của pháp luật sở hữu trí tuệ là Luật Sở hữu trí tuệ và các đạo luật có liên quan như Bộ luật Dân sự, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Điện ảnh, Luật Xuất bản, Luật Báo chí, Luật Quảng cáo,... và các văn bản quy định chi tiết.

3.2.4.8. Luật lao động

Luật lao động bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội liên quan đến quan hệ lao động. Luật lao động có nhiệm vụ bảo vệ quyền làm việc, quyền và lợi ích khác của người lao động (với tư cách là bên yếu thế hơn trong quan hệ lao động), đồng thời cũng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tuy nhiên, lĩnh vực pháp luật này vẫn tôn trọng sự thỏa thuận, hợp tác giữa người lao động và người sử dụng lao động, do vậy có thể thấy pháp luật lao động cũng là lĩnh vực pháp luật phái sinh từ luật dân sự. Luật lao động gồm các quy định về hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, kỷ luật lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội và việc giải quyết tranh chấp lao động.

Nguồn chủ yếu của luật lao động hiện nay ở Việt Nam là Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các văn bản luật này.

3.2.4.9. Luật đất đai

Luật đất đai là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội hình thành trong quá trình quản lý và sử dụng đất đai. Các quy phạm pháp luật của luật đất đai, một mặt khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu, mặt khác quy định chế độ quản lý đất đai, chế độ sử dụng đất đai và quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất. Có thể thấy, lĩnh vực pháp luật đất đai có

tính chất của pháp luật về quản lý nhà nước, là lĩnh vực pháp luật phái sinh từ ngành luật hành chính.

Luật đất đai bao gồm các quy định về quản lý đất đai như lập và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; quản lý đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý tài chính về đất đai; quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất; giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai; giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai… Luật đất đai cũng quy định về sử dụng đất đai như quy định về các loại đất, quy địn quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất tương ứng với từng loại đất.

Nguồn chủ yếu của pháp luật đất đai là Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành của đạo luật này.

3.2.4.10. Luật môi trường

Luật môi trường bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình khai thác, sử dụng hoặc tác động đến một hoặc một vài yếu tố của môi trường trên cơ sở sử dụng kết hợp cả phương pháp mệnh lệnh và phương pháp thỏa thuận nhằm bảo vệ một cách có hiệu quả môi trường sống của con người. Luật môi trường gồm các quy định điều chỉnh hoạt động đánh giá tác động môi trường, quan trắc môi trường, thông tin môi trường, quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường, xác định quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức về bảo vệ môi trường, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong bảo vệ môi trường, và quy định về các biện pháp xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Nguồn chủ yếu của pháp luật môi trường Việt Nam là các văn bản quy phạm pháp luật: Luật Bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Thủy sản, Luật Dầu khí, Luật Đa dạng sinh học, Luật Biển, Luật Năng lượng nguyên tử, Luật Thuế

bảo vệ môi trường,… các quy định liên quan đến bảo vệ môi trường trong Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Đất đai,… và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các đạo luật đó.

3.2.4.11. Luật tố tụng hành chính

Luật tố tụng hành chính, luật tố tụng hình sự, luật tố tụng dân sự là các lĩnh vực pháp luật thủ tục (hay còn gọi là ngành luật hình thức), các lĩnh vực pháp luật quy định trình tự, thủ tục để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ mối quan hệ hành chính, dân sự và trình tự, thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật tố tụng hành chính là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh là các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình Tòa án giải quyết các vụ án hành chính theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Luật tố tụng hành chính bao gồm các quy định về nguyên tắc tố tụng hành chính; xác định cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng cùng quyền và nghĩa vụ của họ; quy định về người tham gia tố tụng; quy định hoạt động khởi kiện, thụ lý vụ án hành chính; quy định về các cấp xét xử, phiên tòa sơ thẩm, phiên tòa phúc thẩm; quy định về giám đốc thẩm và tái thẩm; và quy định về thi hành án hành chính…

Nguồn chủ yếu của pháp luật tố tụng hành chính là Luật tố tụng hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành đạo luật.

3.2.4.12. Luật tố tụng hình sự

Luật tố tụng hình sự là lĩnh vực pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, mà các bên tham gia các quan hệ này là các cơ quan tiến hành tố tụng với những người tham gia tố tụng. Luật tố tụng hình sự bao gồm các nội dung như: nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự; cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng; người tham gia tố tụng; quy định về chứng cứ; các biện pháp ngăn chặn; về khởi tố vụ án, khởi tố bị can; về điều tra, truy tố; về xét xử

sơ thẩm; về xét xử phúc thẩm; quy định về thi hành án; về xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật,…

Nguồn chủ yếu của Luật tố tụng hình sự là Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật này.

3.2.4.13. Luật tố tụng dân sự

Luật tố tụng dân sự bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh là các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình Tòa án giải quyết các vụ án dân sự[14] và việc dân sự[15] (gọi chung là vụ việc dân sự) theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Luật tố tụng dân sự bao gồm các chế định về nguyên tắc cơ bản của tố tụng dân sự; về cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; về người tham gia tố tụng; về chứng minh và chứng cứ; về biện pháp khẩn cấp tạm thời; về khởi kiện và thụ lý; về hòa giải và chuẩn bị xét xử sở thẩm, thủ tục xét xử sơ thẩm; thủ tục xét xử phúc thẩm; thủ tục xét xử giám đốc thẩm và tái thẩm.

Nguồn chủ yếu của pháp luật tố tụng dân sự là Bộ luật Tố tụng dân sự và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành.

MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG 3

A. Các câu hỏi ôn tập

1. Phân tích khái niệm hình thức pháp luật và nguồn luật?

2. Phân biệt tập quán pháp, tiền lệ pháp và văn bản quy phạm pháp luật?

3. Phân tích khái niệm, đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật?

---

[14] Vụ án dân sự là tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động được Toà án thụ lý để giải quyết theo thẩm quyền pháp luật quy định.

[15] Việc dân sự là yêu cầu về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động được Toà án thụ lý để giải quyết theo thẩm quyền pháp luật quy định.

4. Trình bày hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam?

5. Xác định thứ bậc hiệu lực pháp lý của các văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam? Giải thích tại sao?

6. Trình bày các nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật?

7. Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ thời điểm nào?

8. Văn bản quy phạm pháp luật có đối tượng áp dụng và phạm vi áp dụng như thế nào?

9. Khi nào thì một văn bản quy phạm pháp luật bị ngưng hiệu lực?

10. Khi nào thì một văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực?

11. Thế nào là hiệu lực trở về trước của văn bản quy phạm pháp luật, trong trường hợp nào văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước?

12. Phân tích khái niệm, đặc điểm của hệ thống pháp luật?

13. Phân biệt ngành luật dân sự và ngành luật hành chính?

14. Phân biệt ngành luật dân sự và ngành luật kinh tế?

15. Phân biệt ngành luật hành chính và ngành luật hình sự?

B. Câu hỏi nhận định đúng/sai và giải thích

1. Có quan điểm cho rằng: "Án lệ là hình thức pháp luật lạc hậu và chậm thay đổi". Hãy cho biết quan điểm trên đúng hay sai? Vì sao?

2. Có quan điểm cho rằng: "Ngày nay, văn bản quy phạm pháp luật là hình thức pháp luật cơ bản và chủ yếu ở tất cả các quốc gia trên thế giới". Hãy cho biết quan điểm trên đúng hay sai? Vì sao?

3. Có quan điểm cho rằng: "Tập quán pháp là hình thức pháp luật ra đời sớm nhất, trước cả khi nhà nước xuất hiện". Hãy cho biết quan điểm trên đúng hay sai? Vì sao?

4. Có quan điểm cho rằng: "Pháp luật Việt Nam chỉ có hình thức pháp luật duy nhất là văn bản quy phạm pháp luật". Hãy cho biết quan điểm trên đúng hay sai? Vì sao?

5. Có quan điểm cho rằng: "Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo hình thức, trình tự, thủ tục pháp luật quy định". Hãy cho biết quan điểm trên đúng hay sai? Vì sao?

6. Có quan điểm cho rằng: "Tất cả các Luật do Quốc hội ban hành đều là văn bản quy phạm pháp luật". Hãy cho biết quan điểm trên đúng hay sai? Vì sao?

7. Có quan điểm cho rằng: "Tất cả những người có thẩm quyền ban hành thông tư đều có thể phối hợp với nhau để ban hành thông tư liên tịch". Hãy cho biết quan điểm trên đúng hay sai? Vì sao?

8. Có quan điểm cho rằng: "Mọi văn bản quy phạm pháp luật đều cần phải được Chủ tịch nước công bố". Hãy cho biết quan điểm trên đúng hay sai? Vì sao?

9. Có quan điểm cho rằng: "Trong mọi trường hợp, thời điểm phát sinh hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật đều không được sớm hơn 45 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành văn bản đó". Hãy cho biết quan điểm trên đúng hay sai? Vì sao?

10. Có quan điểm cho rằng: "Văn bản quy phạm pháp luật bị ngưng hiệu lực là văn bản bị huỷ bỏ hoặc bãi bỏ". Hãy cho biết quan điểm trên đúng hay sai? Vì sao?

11. Có quan điểm cho rằng: "Quyết định là hình thức văn bản quy phạm pháp luật luôn được ban hành bởi người (cá nhân) có thẩm quyền". Hãy cho biết quan điểm trên đúng hay sai? Vì sao?

12. Có quan điểm cho rằng: "Thành phần cấu thành của hệ thống pháp luật gồm ngành luật, chế định pháp luật và quy phạm pháp luật". Hãy cho biết quan điểm trên đúng hay sai? Vì sao?

13. Có quan điểm cho rằng: "Mỗi một ngành luật sẽ có một đối tượng điều chỉnh riêng, phân biết với đối tượng

điều chỉnh do ngành luật khác điều chỉnh". Hãy cho biết quan điểm trên đúng hay sai? Vì sao?

14. Có quan điểm cho rằng: "Mọi quan hệ nhân thân đều do ngành luật dân sự điều chỉnh". Hãy cho biết quan điểm trên đúng hay sai? Vì sao?

15. Có quan điểm cho rằng: "Phương pháp điều chỉnh là căn cứ chủ yếu để phân chia ngành luật". Hãy cho biết quan điểm trên đúng hay sai? Vì sao?

16. Có quan điểm cho rằng: "Đối tượng điều chỉnh của ngành luật hình sự là quan hệ xã hội giữa người thực hiện tội phạm và người có quyền, lợi ích bị tội phạm xâm hại". Hãy cho biết quan điểm trên đúng hay sai? Vì sao?

C. Bài tập vận dụng

1. Hãy sắp xếp các văn bản sau đây theo thứ tự hiệu lực pháp lý giảm dần: *Hiến pháp 2013*; *Pháp lệnh năm 2020 của UBTVQH*; *Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015*; *Thông tư năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính*; Nghị định năm 2019 của Chính phủ.

Sau đó, hãy cho biết trong các văn bản trên văn bản nào được sử dụng để quy định chi tiết thi hành? Và viết ký hiệu của các văn bản quy phạm pháp luật trên với số thứ tự của văn bản do các bạn tự giả định?

2. Cơ quan nhà nước nào? cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật gì? để:

a. *quy định chi tiết thi hành* Luật Thương mại đã được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2005.

b. *quy định chi tiết thi hành* văn bản nêu ở Mục a.

Giải thích? Nêu rõ căn cứ pháp lý cho lập luận của mình.

3. Các thành viên sáng lập Công ty TNHH Khai Sáng (dự định thành lập vào tháng 8/2020, hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ) đang bàn luận về việc tổ chức quản lý công ty. Có thành viên cho rằng công ty phải được tổ chức quản lý theo Luật Doanh nghiệp 2020, có thành viên lại cho rằng công ty phải được tổ chức quản lý theo Luật Doanh nghiệp 2014, có thành viên cho rằng công ty phải được tổ

chức quản lý theo Luật Thương mại 2005. Bằng kiến thức pháp luật của mình, bạn hãy giải đáp cho các thành viên của Công ty TNHH Khai sáng về việc áp dụng luật nào cho tổ chức quản lý công ty nhé.

4. Nếu có ba văn bản quy pháp pháp luật gồm Thông tư của Bộ trưởng Bộ X; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh M và Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh B có nội dung quy định về quy chế đào tạo đại học và cao đẳng trái với văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành, thì theo bạn văn bản quy phạm pháp luật nào trong số các văn bản trên được áp dụng trong thực tế? Vì sao? Tình trạng trên có nên thay đổi không? Vì sao?

Hãy cho biết cách thức xử lý đối với tình trạng có nhiều văn bản quy định trái ngược nhau cùng quy định về đào tạo đại học và cao đẳng. Nêu rõ căn cứ pháp lý cho giải pháp của mình.

5. Hãy xác định hiệu lực của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

6. Nguyễn Văn A thực hiện hành vi cướp xe máy vào tối ngày 15/10/2018, đến ngày 20/10/2018 thì A bị bắt. Qua điều tra, A đã khai nhận vào ngày 12/7/2015, A cũng đã thực hiện hành vi cướp tại sản trên địa bàn thị trấn X và khiến nạn nhân tử vong. Cả hai hành vi của A bị đưa ra xét xử vào ngày 25/2/2019. Theo các bạn khi xét xử A, Toà án sẽ áp dụng Bộ luật hình sự nào? Vì sao?

Biết rằng: Điều 133.4 Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009) quy định: "*Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:*

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng."

Và Điều 168.1 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định: "*Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:*

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên;

c) Làm chết người;

d) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp."

7. Anh Trần Văn Tèo buộc hai sọt rau to của nhà trồng trên xe máy để đem bán, trên đường đến chợ anh Tèo bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe do chở hàng hoá cồng kềnh. Tình huống này thuộc phạm vi điều chỉnh của ngành luật nào? Vì sao?

8. Anh Lượng thoả thuận với chị Ngân về việc mua lại căn hộ chung cư của chị Ngân. Hai bên đã đến văn phòng công chứng để ký kết hợp đồng mua bán căn hộ; chị Ngân đã giao lại giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ và Anh Lượng đã thanh toán toàn bộ tiền mua cho chị Ngân ngay tại văn phòng công chứng. Vậy tình huống này thuộc phạm vi điều chỉnh của ngành luật đất đai hay ngành luật dân sự? Vì sao?

9. Chị Bình có thoả thuận với chị Thường về việc cứ vào chiều ngày thứ 3 hàng tuần chị Thường sẽ đến nhà chị Bình để lau dọn nhà cửa và vật dụng, mỗi buổi làm việc chị Bình sẽ trả 200.000 đồng cho chị Thường. Vậy tình huống này thuộc phạm vi điều chỉnh của ngành luật lao động hay ngành luật dân sự? Vì sao?

10. Do nhiều lần yêu cầu Công ty Đại Phong bồi thường thiệt hại do chậm giao hàng theo hợp đồng mua bán giữa hai bên nhưng không được Công ty Đại Phong phản hồi, nên Công ty Khai Trí đã khởi kiện ra Toà án yêu cầu

Toà án buộc Công ty Đại Phong phải bồi thường thiệt hại cho mình, Toà án đã thụ lý đơn khởi kiện của công ty Khai Trí và chuẩn bị xét xử. Vậy tình huống này thuộc phạm vi điều chỉnh của ngành luật nào? Vì sao?

Chương 4
PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Nội dung

Chương này giới thiệu những vấn đề lý luận chung về ngành luật hành chính: khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của luật hành chính. Trên cơ sở đó, phân tích những vấn đề cơ bản như quan hệ pháp luật hành chính, cơ quan hành chính nhà nước, quy chế pháp lý hành chính của cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, những vấn đề về thủ tục hành chính nhà nước, văn bản hành chính nhà nước, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng cũng được tìm hiểu và đặt ra nếu có vi phạm hành chính thì trách nhiệm hành chính cụ thể như thế nào? Các vấn đề pháp lý về khiếu nại, tố cáo và pháp luật tố tụng hành chính cũng được nghiên cứu khi trên thực tế cá nhân, tổ chức không đồng ý với kết quả của việc giải quyết khiếu nại thì họ còn có thể viết đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Yêu cầu

Sau khi học xong chương 4, sinh viên cần đạt được các yêu cầu sau:

+ Hiểu được đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật hành chính; quan hệ pháp luật hành chính, địa vị pháp lý cơ quan hành chính nhà nước;

Hiểu biết quy chế pháp lý hành chính của cán bộ, công chức, viên chức; thủ tục hành chính nhà nước; văn bản hành chính nhà nước; pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng chống tham nhũng;

+ Hiểu và phân tích được vi phạm pháp luật hành chính, trên cơ sở đó phân tích được trách nhiệm pháp lý hành chính;

+ Hiểu và biết được vai trò của pháp luật khiếu nại, tố cáo và pháp luật tố tụng hành chính.

Hướng dẫn phương pháp học

Để học tốt chương này, sinh viên viên cần:

+ Đọc kỹ nội dung của chương 4 trong cuốn hướng dẫn học tập này;

+ Đọc thêm giáo trình và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan được liệt kê trong phần tài liệu;

+ Trả lời các câu hỏi cuối chương.

Tài liệu tham khảo:

1. TS. Nguyễn Thị Huế (chủ biên), Giáo trình Đại cương về Nhà nước và pháp luật, NXB. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, năm 2017, Chương 4;

2. Hiến pháp 2013;

3. Luật Tổ chức Chính phủ 2015 (sửa đổi, bổ sung 2019);

4. Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung 2019);

5. Luật Viên chức 2010 (sửa đổi, bổ sung 2019);

6. Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật 2015 (sửa đổi, bổ sung 2020);

7. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013 (sửa đổi, bổ sung 2018);

8. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 (sửa đổi, bổ sung 2020);

9. Luật Phòng, chống rửa tiền 2012;

10. Luật Khiếu nại 2011 (sửa đổi, bổ sung 2013);

11. Luật Tố cáo 2018 (sửa đổi, bổ sung 2020);

12. Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung 2020);

13. Luật Tố tụng hành chính năm 2015;

14. Các văn bản dưới luật khác có liên quan.

4.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH

Hoạt động quản lý nhà nước có thể được hiểu theo các cách tiếp cận khác nhau: rộng (mọi hoạt động của nhà nước do các chủ thể có quyền nhân danh nhà nước tiến hành trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp) và hẹp (tổ chức thực hiện quyền hành pháp được thể hiện thông qua hoạt động chấp hành - điều hành). Luật hành chính hướng sự quy định vào các vấn đề chủ yếu như tổ chức quản lý hành chính nhà nước và kiểm soát đối với quản lý hành chính nhà nước. Quản lý hành chính nhà nước là một hình thức hoạt động của nhà nước được thực hiện trước hết và chủ yếu bởi cơ quan hành chính nhà nước, có nội dung là bảo đảm sự chấp hành Hiến pháp, pháp luật nhằm tổ chức và chỉ đạo một cách trực tiếp, thường xuyên công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, hành chính - chính trị của đất nước.

4.1.1. Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật hành chính

Luật Hành chính là tổng hợp những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động **chấp hành và điều hành** của các cơ quan nhà nước đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

4.1.1.1. Đối tượng điều chỉnh

Thứ nhất, các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động chấp hành và điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước khi thực hiện việc quản lý nhà nước đối với mọi mặt của đời sống xã hội. Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, cá nhân, công dân…

Ví dụ: Quan hệ giữa Cảnh sát giao thông Hà Nội với cá nhân chị Nguyễn Thị B khi tham gia giao thông đã vi phạm quy định của Luật Giao thông đường bộ 2008.

Thứ hai, các quan hệ trong hoạt động tổ chức và công tác nội bộ của các cơ quan quản lý nhà nước. Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước cấp trên với cơ quan hành

chính nhà nước cấp dưới, quan hệ giữa người đứng đầu cơ quan hành chính với công chức dưới quyền.

Ví dụ: Quan hệ giữa Chính phủ với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội; giữa Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp.

Đây là hai nhóm quan hệ xã hội thuộc ***đối tượng điều chỉnh chủ yếu*** *của Luật Hành chính.*

Thứ ba, những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động tổ chức và công tác nội bộ của các cơ quan kiểm sát, cơ quan xét xử, cơ quan quyền lực.

Ví dụ: Các quan hệ trong hoạt động xây dựng, cơ cấu tổ chức nội bộ, tuyển dụng, sử dụng, quản lý, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức trong các cơ quan kiểm sát, cơ quan xét xử hay cơ quan quyền lực.

Thứ tư, một số quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành khi các cơ quan nhà nước không phải là cơ quan quản lý và một số tổ chức chính trị - xã hội được trao quyền thực hiện một số chức năng quản lý nhà nước cụ thể.

Ví dụ: Công đoàn tham gia với cơ quan nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội, lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động và chính sách, pháp luật khác liên quan đến tổ chức công đoàn, quyền, nghĩa vụ của người lao động. Cụ thể hơn, Công đoàn quản lý một số mặt về bảo hộ lao động và bảo hiểm xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước như thai sản, ốm đau, thương tật và bệnh nghề nghiệp... Hay Đoàn thanh niên và các tổ chức tự quản phường, xã tham gia đội dân phòng… được giao thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự công cộng, an ninh.

4.1.1.2. Phương pháp điều chỉnh

Phương pháp điều chỉnh là yếu tố quan trọng thứ hai (sau đối tượng điều chỉnh) để xác định được sự độc lập của một ngành luật. Phương pháp điều chỉnh là những biện pháp, cách thức, phương thức mà ngành luật đó sử dụng để tác

động đến ý chí, và thông qua ý chí đến hành vi của các chủ thể tham gia các quan hệ xã hội do ngành luật đó điều chỉnh.

Với ngành Luật Hành chính, đặc trưng là sự không bình đẳng về ý chí của các bên khi tham gia quan hệ pháp luật hành chính, bên này phải phục tùng ý chí của bên kia. Vậy nên, phương pháp điều chỉnh của ngành luật này là phương pháp mệnh lệnh: *"**quyền lực - phục tùng**"*.

Tóm lại, đối tượng điều chỉnh của ngành luật hành chính bao gồm các quan hệ chấp hành - điều hành phát sinh trong quá trình các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chức năng quản lý hành chính trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; các quan hệ chấp hành - điều hành hình thành trong quá trình các cơ quan hành chính nhà nước xây dựng, củng cố chế độ công tác nội bộ của cơ quan để ổn định về tổ chức nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; các quan hệ có tính chất chấp hành - điều hành phát sinh trong hoạt động tổ chức và công tác nội bộ của các cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan xét xử, cơ quan kiểm sát (cơ quan nhà nước khác); các quan hệ có tính chất chấp hành - điều hành phát sinh khi các cơ quan nhà nước khác, tổ chức xã hội hoặc cá nhân được nhà nước trao quyền thực hiện những nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước cụ thể do pháp luật quy định. Phương pháp điều chỉnh của ngành luật này là phương pháp mệnh lệnh hành chính.

4.1.2. Quan hệ pháp luật hành chính

Quan hệ pháp luật hành chính có tất cả những đặc điểm của quan hệ pháp luật nói chung như là các quan hệ ý chí, trong đó mỗi bên (chủ thể) có các quyền và nghĩa vụ pháp lý, tức là các chủ thể được và phải xử sự trong những mức độ, phạm vi nhất định mà Nhà nước đã xác định trong các quy phạm pháp luật.

Tuy nhiên, quan hệ pháp luật hành chính có những nét riêng biệt:

(1) Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên tham gia quan hệ pháp luật hành chính luôn gắn liền với hoạt động chấp hành, điều hành của quản lý Nhà nước.

(2) Quan hệ pháp luật hành chính có thể phát sinh theo yêu cầu hợp pháp của bất kỳ bên chủ thể nào, sự thỏa thuận của bên kia không phải là điều kiện bắt buộc phải có cho việc hình thành các quan hệ pháp luật hành chính.

(3) Trong quan hệ pháp luật hành chính bao giờ cũng có ít nhất một chủ thể mang quyền lực của Nhà nước, nhân danh Nhà nước và để thực hiện quyền lực Nhà nước.

(4) Phần lớn các tranh chấp phát sinh trong quan hệ pháp luật hành chính được giải quyết theo thủ tục hành chính. Một số ít các tranh chấp có tính chất phức tạp, sau khi đã giải quyết theo thủ tục hành chính mà không đạt kết quả, thì có thể được giải quyết theo thủ tục tố tụng hành chính.

(5) Bên vi phạm trong quan hệ pháp luật hành chính phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước chứ không phải trước bên kia vì bản chất của sự vi phạm đó chính là vi phạm trật tự quản lý nhà nước.

4.2. CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

4.2.1. Khái niệm và đặc điểm cơ quan hành chính nhà nước

Các cơ quan hành chính nhà nước là các chủ thể chủ yếu của quan hệ pháp luật hành chính. Là một loại cơ quan nằm trong bộ máy nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước có tất cả những đặc điểm của cơ quan nhà nước nói chung, mà trong đó, đặc điểm quan trọng nhất là *tính quyền lực nhà nước* và *phạm vi thẩm quyền*.

Bên cạnh những đặc điểm chung đó, các cơ quan hành chính nhà nước còn có một số đặc điểm riêng giúp phân biệt với cơ quan lập pháp và tư pháp, cụ thể: (1) Hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước luôn luôn *là hoạt động chấp hành của cơ quan quyền lực*; (2) Hệ thống tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước hình thành từ những mối quan hệ qua lại chặt chẽ giữa các cơ quan, các bộ phận tạo thành với nhau, có *quan hệ trực thuộc với nhau*; (3) Có các đơn vị cơ sở trực thuộc như các trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu… Các đơn vị cơ sở này góp phần tích cực vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

4.2.2. Các loại cơ quan hành chính nhà nước

4.2.2.1. Theo cơ sở pháp lý của việc thành lập

Các cơ quan hành chính mà việc thành lập được Hiến pháp quy định nên còn gọi là các cơ quan hiến định (Chính phủ, Uỷ ban nhân dân) và những cơ quan hành chính nhà nước được thành lập trên cơ sở các đạo luật, các văn bản dưới luật (Cơ quan thuộc Chính phủ, Sở, Phòng, Ban thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp).

4.2.2.2. Theo phạm vi thẩm quyền

Các cơ quan hành chính nhà nước được chia thành các cơ quan hành chính nhà nước trung ương (Chính phủ, Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ) và các cơ quan hành chính nhà nước địa phương (Uỷ ban nhân dân các cấp, Sở, Phòng, Ban).

4.2.2.3. Theo thẩm quyền quản lý

Các cơ quan hành chính nhà nước được chia thành cơ quan có thẩm quyền chung (Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp) và cơ quan có thẩm quyền riêng (Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Sở, Phòng, Ban).

4.2.2.4. Theo chế độ lãnh đạo

Các cơ quan hành chính nhà nước có thể được tổ chức và hoạt động theo chế độ lãnh đạo tập thể (Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp) hoặc theo chế độ lãnh đạo thủ trưởng (Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang Bộ).

4.3. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

4.3.1. Khái niệm và đặc điểm của văn bản hành chính nhà nước

Văn bản hành chính nhà nước là những văn bản do các chủ thể quản lý nhà nước ban hành nhằm thực hiện hoạt động chấp hành điều hành của mình.

Văn bản hành chính nhà nước là một loại văn bản nhà nước nên nó có những đặc điểm của văn bản nhà nước nói chung, đặc biệt là tính chất pháp lý của nó. Ngoài văn bản quy phạm pháp luật ra, các cơ quan hành chính còn ban hành một số lượng lớn những *văn bản hành chính, văn bản chuyên ngành* (văn bản áp dụng quy phạm pháp luật) để chấp hành

Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh và các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan quyền lực cùng cấp cũng như để chấp hành văn bản của các cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

4.3.2. Phân loại văn bản hành chính nhà nước

a. Căn cứ vào cơ quan ban hành (Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật 2015, sửa đổi bổ sung 2020):

- Nghị định của Chính phủ; nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
- Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước;
- Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. *(Không ban hành thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.);*
- Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
- Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt;
- Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã.

b. Căn cứ vào tính chất pháp lý và phạm vi đối tượng áp dụng:

- Văn bản quy phạm pháp luật: nghị định, quyết định, thông tư… với mục đích để đặt ra quy tắc quản lý nhà nước về những vấn đề thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật.
- Văn bản áp dụng quy phạm pháp luật (văn bản hành chính cá biệt): nghị quyết, quyết định, chỉ thị… với mục đích để

giải quyết các công việc cụ thể theo thủ tục hành chính trong các lĩnh vực của quản lý nhà nước.

- Các văn bản hành chính thông thường khác: thông cáo, thông báo, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, giấy chứng nhận, giấy ủy nhiệm, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy đi đường, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển…

4.4. QUY CHẾ PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Cán bộ, công chức, viên chức là những đối tượng lao động đặc biệt, họ thiết lập quan hệ lao động với Nhà nước và thực hiện công vụ, nhiệm vụ do nhà nước giao. Cán bộ, công chức, viên chức có điểm chung tương đương nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt cơ bản dựa theo tính chất, nguồn gốc, định nghĩa, căn cứ pháp lý, quy chế pháp lý, chế độ lương, nơi làm việc, hình thức kỷ luật… Mặc dù đều là những người lao động nhưng nếu họ được tuyển dụng, bổ nhiệm, bầu hay cử làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì được gọi là cán bộ, công chức; những người được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập như trường học, bệnh viện thì được gọi là viên chức.

4.4.1. Khái niệm cán bộ, công chức

Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước (Khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008).

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh,

cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước (Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019).

Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) là công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội; công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước (Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008).

4.4.2. Khái niệm viên chức

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật (Điều 2 Luật Viên chức 2010).

Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là công chức và được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý (Khoản 1 Điều 3 Luật Viên chức 2010).

4.4.3. Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức

4.4.3.1. Phân biệt công chức với viên chức

- Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh, trong biên chế.

Còn viên chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc theo chế độ hợp đồng.

- Công chức thực hiện công vụ mang tính quyền lực công. Còn viên chức thực hiện nhiệm vụ không mang tính quyền lực công mà mang tính chuyên môn, nghề nghiệp.

- Nơi làm việc của công chức là cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức Chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và trong bộ máy lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước tổ chức chính trị - xã hội. Còn nơi làm việc của viên chức là đơn vị sự nghiệp công lập.

- Công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, còn viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

4.4.3.2. Phân biệt cán bộ với viên chức

- Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. Còn viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc.

- Cán bộ làm việc theo nhiệm kỳ đã được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm còn viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc.

- Cán bộ làm việc trong biên chế, còn viên chức tuyển dụng làm việc theo chế độ hợp đồng.

- Cán bộ hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Các hình thức kỷ luật áp dụng đối với cán bộ là khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm. Còn đối với viên chức giữ chức vụ quản lý là khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc và đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý là khiển trách, cảnh cáo, buộc thôi việc.

4.4.4. Những nội dung chủ yếu trong quy chế pháp lý hành chính của cán bộ, công chức

4.4.4.1. Công vụ và những nguyên tắc công vụ

Điều 2 Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định: *"Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các quy định khác có liên quan"*.

Công vụ có thể hiểu là một loại lao động mang tính quyền lực và pháp lý, phần lớn do cán bộ, công chức thực hiện nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước, gắn với quyền lực nhà nước, nhân danh nhà nước để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Công vụ do cán bộ, công chức là người làm cho nhà nước thực hiện. Ngoài ra, hoạt động công vụ còn được thực hiện bởi các cá nhân, tổ chức được nhà nước trao quyền bởi xu thế tất yếu khi hiện nay, sự tham gia của nhân dân vào hoạt động quản lý nhà nước ngày càng được quan tâm và khuyến khích. Có thể rút ra một số đặc điểm của hoạt động công vụ như sau:

(1) Hoạt động công vụ của các cơ quan nhà nước thực chất là hoạt động thực hiện các chức năng, nhiệm vụ do nhà nước giao và được pháp luật quy định, do vậy hoạt động công vụ là hoạt động mang tính pháp lý cao. Hoạt động công vụ là hoạt động nhằm phục vụ nhân dân và phục vụ xã hội.

(2) Hoạt động công vụ không chỉ được thực thi bởi các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước mà còn có sự tham gia của các chủ thể về phía xã hội.

(3) Chủ thể thực thi công vụ là cán bộ, công chức và trong quá trình thực thi công vụ, cán bộ, công chức phải tuân thủ chặt chẽ các quy tắc và thủ tục.

(4) Công vụ được tiến hành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định nhằm tạo ra sự bình đẳng trong việc tiếp cận các dịch vụ công do Nhà nước cung cấp cho tất cả mọi người.

(5) Hoạt động công vụ mang tính thường xuyên, liên tục và phải được công khai trừ những trường hợp thuộc về bí mật nhà nước.

Để đảm bảo cho cán bộ, công chức hoàn thành tốt công vụ, nhiệm vụ được giao, công chức phải quán triệt những nguyên tắc cơ bản được quy định tại Điều 3, Luật Cán bộ, Công chức 2008.

4.4.4.2. Bầu cử, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức

Trong một nền dân chủ, quyền lực của nhà nước chỉ được thực thi khi có sự nhất trí của người dân. Cơ chế căn bản để chuyển sự nhất trí đó thành quyền lực nhà nước là tổ chức bầu cử tự do và công bằng. Bầu cử thường được áp dụng trong trường hợp nhà nước cần trao cho công dân đảm nhiệm một chức vụ nhất định trong một thời gian nhất định (theo nhiệm kỳ).

Ví dụ: Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam do Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng bầu ra, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội bầu ra…

Những người do ***bầu cử*** để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội khi thôi giữ chức vụ được bố trí công tác theo năng lực, sở trường, ngành, nghề chuyên môn của mình và được đảm bảo các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức. Nhiệm kỳ là khoảng thời gian xác định, làm việc theo nhiệm kỳ không có nghĩa là làm việc một cách thường xuyên và mãi mãi, chính vì vậy cán bộ chỉ đảm nhận chức danh, chức vụ nhất định trong một khoảng thời gian nhất định.

Tuyển dụng được thực hiện trong trường hợp nhà nước trao cho công dân một công vụ, nhiệm vụ thường xuyên tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Việc tuyển dụng công chức do cơ quan tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tiến hành theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Người được tuyển dụng phải có phẩm chất đạo đức, đủ tiêu chuẩn và thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển.

Tuyển dụng vào biên chế, bổ nhiệm vào ngạch, chức

vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm, đây là đặc trưng phản ánh phương thức hình thành công chức. Nó không phải là cơ chế bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm mà mang đậm tính hành chính. Để trở thành công chức, một người phải trải qua quá trình tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển hoặc là xem xét tiếp nhận vào công chức để đảm nhận vị trí việc làm nhất định) và được bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ chức danh tương ứng với vị trí việc làm đó.

Ví dụ:

Bổ nhiệm ngạch như chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp…

Bổ nhiệm chức vụ như Giám đốc Sở Y tế, Trưởng phòng Lao động Thương binh và xã hội, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh…

Bổ nhiệm chức danh như Thẩm phán, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên…

Lưu ý: Ngạch là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức, nó thể hiện một lộ trình dài để công chức có thể phấn đấu theo thời gian, thêm trau dồi, rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ và từ đó cải thiện những thứ bậc của mình trong lộ trình nghề nghiệp.

Quy chế sử dụng cán bộ, công chức được thực hiện thông qua các quy định về việc bố trí, phân công công tác, chuyển ngạch, nâng ngạch; đào tạo, bồi dưỡng; điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển, biệt phái và việc đánh giá cán bộ, công chức theo quy định tại Chương 3, 4, 5 Luật Cán bộ, công chức 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019.

4.4.4.3. Quản lý cán bộ, công chức

Quản lý cán bộ, công chức là hoạt động có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần quyết định vào việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời tăng cường hiệu quả thực thi nhiệm vụ, công vụ của các cán bộ, công chức. Nội dung và thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức

trong việc quản lý cán bộ, công chức được thực hiện theo quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước, pháp luật về cán bộ, công chức và điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (xem Chương 6 Luật Cán bộ, công chức 2008).

4.4.4.4. Nghĩa vụ, quyền lợi, nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ, công chức

Cán bộ, công chức chính là công bộc của nhân dân và nghĩa vụ của họ được quy định tại Điều 8 Luật Cán bộ, công chức 2008. Tương ứng với các nghĩa vụ thì cán bộ, công chức cũng được pháp luật quy định cho hưởng những quyền lợi nhất định phù hợp với nhiệm vụ, công vụ mà họ đảm nhận tại các cơ quan, tổ chức. Các quyền này lần lượt được quy định từ Điều 11 đến Điều 20 Luật Cán bộ, công chức 2008.

Quyền hạn của cán bộ, công chức gắn liền với nhiệm vụ, công vụ được giao và là phương tiện quan trọng để họ thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Căn cứ vào địa vị pháp lý của từng đối tượng là cán bộ, công chức cũng như chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nơi họ làm việc mà pháp luật quy định quyền hạn của họ theo các quy định khác nhau trong văn bản pháp luật. Cán bộ, công chức chỉ được thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn trong khuôn khổ pháp luật quy định và nếu vượt quá nhiệm vụ quyền hạn tức là vi phạm pháp luật, cán bộ, công chức phải chịu trách nhiệm pháp lý.

4.4.4.5. Trách nhiệm pháp lý đối với cán bộ, công chức

Trách nhiệm pháp lý đặt ra đối với cán bộ, công chức khi họ có hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm kỷ luật công vụ. Họ có thể phải gánh chịu một hoặc nhiều loại trách nhiệm pháp lý cụ thể sau đây:

(1) *Trách nhiệm hình sự* được áp dụng đối với cán bộ, công chức khi họ thực hiện hành vi phạm tội theo quy định của Bộ luật Hình sự.

(2) *Trách nhiệm hành chính* được áp dụng khi cán bộ, công chức có hành vi vi phạm hành chính có tính chất đặc thù gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

(3) *Trách nhiệm kỷ luật* được áp dụng đối với cán bộ,

công chức khi họ có hành vi vi phạm kỷ luật trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

(4) *Trách nhiệm vật chất* là trách nhiệm bồi thường bằng tiền của cán bộ, công chức cho cơ quan, tổ chức, đơn vị bị thiệt hại về tài sản do cán bộ, công chức đó làm mất mát, hư hỏng hoặc gây ra.

(5) *Trách nhiệm bồi thường của nhà nước* là trách nhiệm của Nhà nước về việc bồi thường những thiệt hại mà các cá nhân, tổ chức đã phải gánh chịu do cán bộ, công chức gây ra khi thi hành nhiệm vụ, công vụ trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án.

4.5. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH

Vi phạm hành chính có mức độ nguy hiểm thấp hơn vi phạm pháp luật hình sự, là hành vi gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại lợi ích của nhà nước, của tập thể, lợi ích của cá nhân cũng như của toàn xã hội, gây mất trật tự kỷ cương trong các lĩnh vực quản lý của nhà nước. Vi phạm hành chính là căn cứ để chịu trách nhiệm hành chính. Xử lý vi phạm hành chính phải dựa trên những nguyên tắc cụ thể, đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính được áp dụng các hình thức xử lý cụ thể như xử phạt, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả hay các biện pháp ngăn chặn…

4.5.1. Khái niệm chung về vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính

4.5.1.1. Vi phạm hành chính

Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính (Khoản 1 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012).

Điểm khác biệt của vi phạm hành chính so với tội phạm hay các vi phạm pháp luật khác cụ thể là:

(1) Vi phạm hành chính là loại vi phạm pháp luật thường xảy ra trong các lĩnh vực của quản lý nhà nước,

nhưng mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm hình sự.

(2) Chủ thể vi phạm hành chính rất đa dạng, có thể là các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân (công dân Việt Nam, người nước ngoài, người không quốc tịch).

(3) Vi phạm hành chính thường xâm hại các quy tắc quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

4.5.1.2. Trách nhiệm hành chính

Trách nhiệm hành chính là một loại trách nhiệm pháp lý áp dụng để xử lý các cá nhân hay tổ chức có hành vi vi phạm hành chính xâm hại quy tắc quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc điểm của trách nhiệm hành chính thể hiện:

(1) Trách nhiệm hành chính là hình thức trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.

(2) Chủ thể có thẩm quyền áp dụng trách nhiệm hành chính chủ yếu là các cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức của các cơ quan đó.

(3) Đối tượng bị áp dụng trách nhiệm hành chính là các tổ chức, cá nhân (Việt Nam và nước ngoài) khi họ có hành vi vi phạm pháp luật hành chính.

(4) Trách nhiệm hành chính là trách nhiệm pháp lý mà tổ chức, cá nhân phải gánh chịu trước nhà nước khi họ vi phạm hành chính.

(5) Việc truy cứu trách nhiệm hành chính được tiến hành trên cơ sở các quy định của pháp luật hành chính và theo thủ tục hành chính.

4.5.2. Chế độ pháp lý về xử lý vi phạm hành chính

4.5.2.1. Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính

Áp dụng quy phạm pháp luật hành chính xử lý vi phạm hành chính là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó người có thẩm quyền căn cứ vào các quy phạm pháp luật về xử phạt hành chính áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp

khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính (xem khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012) và nguyên tắc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính (xem khoản 2 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012). Áp dụng quy phạm pháp luật hành chính trong xử phạt vi phạm hành chính phải tuân theo các yêu cầu sau:

- Phải đúng với mục đích và nội dung của quy phạm pháp luật được áp dụng.
- Mọi vi phạm pháp luật hành chính được phát hiện kịp thời và đình chỉ ngay vi phạm hành chính bằng hai hoạt động cụ thể: lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt.
- Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm, hành vi vi phạm trên thực tế phù hợp với sự liệu của pháp luật, được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật.
- Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. Tuy nhiên, cùng một thời điểm, một người thực hiện nhiều vi phạm hành chính thì mỗi hành vi đều bị xử phạt, nếu các hành vi đều bị áp dụng hình phạt tiền, thì cộng lại là mức phạt chung, người có thẩm quyền ra một quyết định xử phạt.
- Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người đều bị xử phạt, người có thẩm quyền ban hành nhiều quy định xử phạt.
- Không xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp bất khả kháng. Ví dụ như sự kiện bất ngờ, tình thế cấp thiết, phòng vệ chính đáng…
- Áp dụng quy phạm pháp luật hành chính trong xử phạt vi phạm hành chính phải đảm bảo đúng thẩm quyền. Ví dụ như thẩm quyền xử phạt đối với hành vi, thẩm quyền về mức

phạt, thẩm quyền về hình thức phạt, thẩm quyền về xử phạt theo nguyên tắc phân định thẩm quyền xử phạt.

- Áp dụng quy phạm pháp luật hành chính trong xử phạt vi phạm hành chính phải thực hiện theo đúng thủ tục do pháp luật quy định về thủ tục xử phạt vi phạm hành chính.
- Áp dụng quy phạm pháp luật hành chính trong xử phạt vi phạm hành chính phải được thực hiện trong thời hạn, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.
- Kết quả của việc áp dụng quy phạm pháp luật hành chính trong xử phạt vi phạm hành chính phải được thể hiện bằng hình thức nhất định, phù hợp với quy định của pháp luật (văn bản là hình thức phổ biến nhất).
- Quyết định áp dụng quy phạm pháp luật hành chính trong xử phạt vi phạm hành chính phải được các đối tượng có liên quan tôn trọng và bảo đảm thực hiện trên thực tế.

4.5.2.2. Đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính

Đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính, hay nói cách khác chính là chủ thể của vi phạm hành chính bao gồm: **cá nhân, tổ chức** (Điều 5 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012).

Cá nhân có hành vi vi phạm hành chính với điều kiện có năng lực trách nhiệm hành chính và đạt độ tuổi nhất định.

Ví dụ: Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vi phạm hành chính thì không áp dụng hình thức phạt tiền. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi vi phạm hành chính bị phạt tiền thì mức phạt không quá ½ mức tiền phạt áp dụng đối với người thành niên. Trường hợp không có tiền nộp phạt hoặc không có khả năng thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả thì cha mẹ, người giám hộ phải thực hiện thay.

Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra. Đối với tổ chức, chỉ cần tổ chức có biểu hiện xâm hại đến khách thể trong lĩnh vực quản lý nhà nước, trái pháp luật hành chính thì được xem như có

cơ sở để coi là chủ thể của vi phạm hành chính và phải chịu trách nhiệm hành chính.

Ví dụ: Công ty Vedan Việt Nam đã có hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Thị Vải trong nhiều năm qua, vi phạm Luật Bảo vệ môi trường. Công ty đã bị xử phạt hành chính cụ thể: (1) Phạt tiền 267,5 triệu đồng (Ngày 6/10, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra quyết định số 131/QĐ-XPHC xử phạt hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty Vedan số tiền này). Đồng thời truy thu khoản phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trốn nộp là 127,2 tỷ đồng; (2) Cấm hoạt động xả chất thải lỏng (dịch thải sau lên men, nước thải, dung dịch bùn thải) không đạt tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường cho phép (quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải) ra môi trường; (3) Có trách nhiệm chi trả chi phí đền bù thiệt hại, chi phí khắc phục hậu quả tình trạng ô nhiễm môi trường sông Thị Vải, đền bù thiệt hại về kinh tế và môi trường gây ra đối với các tổ chức cá nhân bị thiệt hại do vi phạm của công ty gây ra theo quy định của pháp luật.

4.5.2.3. Các hình thức xử lý vi phạm hành chính

a. Xử phạt vi phạm hành chính

Cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định thì bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện. Cảnh cáo được quyết định bằng văn bản. (Điều 22 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012)

Phạt tiền được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính và không thuộc trường hợp bị xử phạt cảnh cáo. Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính từ 50.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 100.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 24 của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012. *Ngoài ra, Luật Xử lý vi phạm hành*

chính sửa đổi 2020 có quy định tăng mức phạt tiền tối đa của nhiều lĩnh vực: Giao thông đường bộ; Phòng, chống tệ nạn xã hội tăng từ 40 triệu lên 75 triệu đồng; Cơ yếu, Giáo dục; Quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia từ 50 triệu lên 75 triệu đồng; Điện lực từ 50 triệu lên 100 triệu đồng; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ 100 triệu lên 200 triệu đồng; Báo chí từ 100 triệu lên 250 triệu đồng; Kinh doanh bất động sản từ 150 triệu lên 500 triệu đồng. Và bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa của một số lĩnh vực: Tín ngưỡng; Đối ngoại: 30 triệu đồng; Cứu nạn, cứu hộ: 50 triệu đồng; In; An toàn thông tin mạng: 100 triệu đồng; Sở hữu trí tuệ: 250 triệu đồng...

Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn quy định tại Điều 25 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, sửa đổi bổ sung 2020: Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này từ 01 tháng đến 24 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành. Người có thẩm quyền xử phạt giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung thời gian tước, đình chỉ được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì thời hạn tước, đình chỉ có thể giảm xuống nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu của khung thời gian tước, đình chỉ; nếu có tình tiết tăng nặng thì thời hạn tước, đình chỉ có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung thời gian tước, đình chỉ.

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là việc sung vào ngân sách nhà nước vật, tiền, hàng hoá, phương tiện có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính, được áp dụng đối với vi phạm hành chính nghiêm

trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức. (Điều 26 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, sửa đổi bổ sung 2020)

Trục xuất là hình thức xử phạt buộc người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính tại Việt Nam phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Điều 27 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012)

Lưu ý: Các hình thức xử phạt như tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; trục xuất có thể được quy định là hình thức xử phạt bổ sung hoặc hình thức xử phạt chính tùy theo từng trường hợp cụ thể, do người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính quyết định; Đối với mỗi vi phạm hành chính, cá nhân tổ chức vi phạm chỉ bị xử phạt một lần, bằng một hình thức xử phạt chính. Ngoài hình thức xử phạt chính, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà cơ quan hoặc người có thẩm quyền còn có thể áp dụng kèm theo một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung.

b. Các biện pháp khắc phục hậu quả

Cá nhân, tổ chức vi phạm có trách nhiệm phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả và gánh chịu mọi chi phí liên quan theo quyết định xử lý của cơ quan hoặc người có thẩm quyền. Mỗi vi phạm hành chính, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính có thể bị áp dụng kèm theo một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả như: *(1) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; (2) Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc không đúng với giấy phép;(3) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; (4) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, phương tiện;…* (Điều 28 đến Điều 37 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, sửa đổi bổ sung 2020). Ngoài ra, biện pháp

khắc phục hậu quả còn có thể được áp dụng độc lập trong các trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 2, Điều 65, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

c. Các biện pháp xử lý hành chính

Các biện pháp xử lý hành chính được áp dụng với mục đích giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của đối tượng vi phạm; giáo dục và tạo điều kiện cho người vi phạm trở thành công dân lương thiện, có ích cho xã hội và ngăn ngừa khả năng tái phạm của họ. Việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính phải do người có thẩm quyền tiến hành, đúng đối tượng và theo đúng thủ tục do pháp luật quy định. Lưu ý là, biện pháp này chỉ áp dụng đối với các cá nhân là công dân Việt Nam vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể: 1) Giáo dục tại xã, phường, thị trấn; (2) Đưa vào trường giáo dưỡng; (3) Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; (4) Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (xem từ Điều 89 đến Điều 96 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, sửa đổi bổ sung 2020).

d. Các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử lý vi phạm hành chính

Trong trường hợp cần ngăn chặn kịp thời hoặc để đảm bảo việc xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền còn có thể áp dụng các biện pháp sau đây theo thủ tục hành chính: *(1) Tạm giữ người; (2) Áp giải người vi phạm; (3) Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề; (4) Khám người; (5) Khám phương tiện vận tải, đồ vật; (6) Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; (7) Quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất; (8) Giao cho gia đình, tổ chức quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính; (9) Truy tìm đối tượng đã có quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong trường hợp bỏ trốn.* Nội dung, thẩm

quyền và thủ tục áp dụng áp dụng các biện pháp này được quy định từ Điều 119 đến Điều 121 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, sửa đổi bổ sung 2020.

4.5.2.4. Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính

Người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung bao gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân được xem xét trong phạm vi quản lý hành chính nhà nước trên địa phương, của mọi hành vi vi phạm trên mọi lĩnh vực quản lý trong khuôn khổ thẩm quyền.

Các cán bộ có thẩm quyền thuộc các cơ quan chuyên môn của cơ quan hành chính nhà nước các cấp hoặc các cơ quan nhà nước khác được giao quyền xử lý vi phạm hành chính: Chiến sĩ Công an nhân dân; Trưởng Công an cấp huyện…; Chiến sĩ Bộ đội biên phòng; Chỉ huy Trưởng bộ đội biên phòng cấp tỉnh…; Cảnh sát viên Cảnh sát biển, Cục trưởng Cục Cảnh sát biển…; Công chức Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan…; Kiểm lâm viên, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm…; Công chức thuế, Cục trưởng Cục thuế…; Kiểm sát viên thị trường, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường…; Thanh tra chuyên ngành…; Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không...; Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, Chấp hành viên, Trưởng các Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh…; Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước…; Người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài; Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh và Thủ trưởng Cơ quan quản lý cạnh tranh; Chánh Thanh tra, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

Do có nhiều cơ quan có thẩm quyền (chung và riêng) xử phạt vi phạm hành chính nên phải có sự phân định thẩm quyền xử phạt để tránh chồng chéo chức năng và bảo đảm

pháp chế (xem từ Điều 38 đến Điều 54 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, sửa đổi bổ sung 2020).

4.5.2.5. Thủ tục xử lý vi phạm hành chính

a. Thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt

* Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản (Điều 56 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012)

Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức. Người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt tại chỗ. Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thì phải lập biên bản.

Quyết định xử phạt hành chính tại chỗ phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định; họ tên, địa chỉ của cá nhân vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; hành vi vi phạm; địa điểm xảy ra vi phạm; chứng cứ và tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định xử phạt; điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng.

* Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính (Điều 57 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012)

Xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp trên. Việc xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản phải được người có thẩm quyền xử phạt lập thành hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

- *Phát hiện và lập biên bản:* khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất 02 bản và phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm 01 bản.

- *Xem xét và ra quyết định xử phạt:* người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản.

b. Thủ tục xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

Thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; việc thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính được quy định tại Phần thứ ba (Chương 2, 3, 4) Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

4.6. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH

Khiếu nại, tố cáo là một quyền cơ bản trong các quyền và nghĩa vụ hành chính - chính trị mà mọi người đều được hưởng. Quyền khiếu nại, tố cáo được Nhà nước bảo hộ và bảo đảm thực hiện trong thực tế. Phải xác định chính xác đối tượng khiếu nại, đối tượng tố cáo và thông qua trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật để giải quyết các khiếu nại, tố cáo từ cá nhân, tổ chức.

4.6.1. Khiếu nại và chế độ pháp lý về giải quyết khiếu nại

4.6.1.1. Khái niệm, đặc điểm

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình (Khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011). Đặc điểm của khiếu nại bao gồm:

(1) Phạm vi những người có quyền khiếu nại là rất rộng, bao gồm mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức bị kỷ luật.

(2) Đối tượng của việc khiếu nại là các Quyết định hành chính, Hành vi hành chính và Quyết định kỷ luật cán bộ,

công chức. Vì vậy, có thể nói khiếu nại theo Luật Khiếu nại, tố cáo chủ yếu là việc khiếu nại hành chính.

(3) Mục đích của người khiếu nại là để nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi họ có căn cứ cho rằng những quyền và lợi ích đó bị các cơ quan nhà nước hoặc cán bộ, công chức xâm hại.

(4) Về cơ bản, các khiếu nại được giải quyết theo thủ tục hành chính và thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước.

4.6.1.2. Đối tượng khiếu nại

Theo quy định tại Khoản 8, 9, 10 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011, đối tượng khiếu nại bao gồm:

Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

Ví dụ: Quyết định của Uỷ ban nhân dân huyện X về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Y.

Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

Ví dụ: Chuyên viên của phòng Tài nguyên Môi trường huyện Y không tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chị X.

Quyết định kỷ luật là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng một trong các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc quyền

quản lý của mình theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Ví dụ: Anh X là chuyên viên phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Y nhận được quyết định kỷ luật buộc thôi việc do không hoàn thành nhiệm vụ.

4.6.1.3. Khiếu nại, giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

a. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Các cơ quan sau đây có thẩm quyền liên quan đến việc giải quyết khiếu nại: (1) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (Điều 17); (2) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (Điều 18); (3) Thủ trưởng cơ quan thuộc Sở và cấp tương đương (Điều 19); (4) Giám đốc Sở và cấp tương đương (Điều 20); (5) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Điều 21); (6) Thủ trưởng cơ quan thuộc Bộ, thuộc cơ quan ngang Bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ (Điều 22); (7) Bộ trưởng (Điều 23); (8) Tổng Thanh tra Chính phủ (Điều 24); (9) Chánh thanh tra các cấp (Điều 25); (10) Thủ tướng Chính phủ (Điều 26); (11) Mỗi cơ quan nhà nước nói trên có thẩm quyền liên quan đến việc giải quyết các khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo sự phân cấp quản lý do pháp luật quy định (Điều 17 đến Điều 26 Luật Khiếu nại 2011).

b. Khiếu nại và trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại lần đầu phải viết đơn khiếu nại có đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật và gửi đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính. Thời hiệu khiếu nại được quy định chung là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. Các khiếu nại quá thời hiệu hoặc

khiếu nại bất hợp pháp sẽ không được thụ lý để giải quyết. (Điều 27 đến Điều 35 Luật Khiếu nại 2011)

Ngoài quyền khiếu nại lần đầu thì cá nhân, tổ chức còn có thể viết đơn khởi kiện ngay vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính 2015.

c. Khiếu nại và trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý, thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày. Ngoài quyền khiếu nại lần hai, đương sự còn có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án để giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai là Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu. (Điều 36 đến Điều 43 Luật Khiếu nại 2011)

Hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai mà khiếu nại không được giải quyết hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính 2015.

4.6.1.4. Khiếu nại, giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức

Khiếu nại quyết định kỷ luật là việc cán bộ, công chức theo thủ tục do pháp luật quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Khiếu nại của cán bộ, công chức là thành viên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đối với quyết định kỷ luật áp dụng theo Điều lệ thì được giải quyết theo Điều lệ của các tổ chức đó. Việc khiếu nại, giải quyết khiếu nại quyết

định kỷ luật cán bộ, công chức được thực hiện theo quy định chung của Luật Khiếu nại 2011; ngoài ra, còn phải tuân theo một số quy định riêng khác.

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại thuộc về người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức theo phân cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp còn khiếu nại tiếp. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật mà Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết. (Điều 51 Luật Khiếu nại 2011)

Công chức giữ chức vụ từ Tổng cục trưởng và tương đương trở xuống bị kỷ luật buộc thôi việc mà không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính 2015.

4.6.2. Khiếu kiện hành chính

Khi không đồng ý với kết quả của việc giải quyết khiếu nại thì cá nhân, tổ chức còn có thể làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình? Viết đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính chính là câu trả lời.

4.6.2.1. Đối tượng khiếu kiện hành chính

Theo trình tự và thủ tục tố tụng hành chính, Tòa án sẽ xem xét tính hợp pháp, hợp lý của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu kiện bởi công dân, cá nhân hoặc

tổ chức. Theo quy định tại Luật Tố tụng hành chính năm 2015, đối tượng của các khiếu kiện hành chính bao gồm:

Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

Quyết định hành chính bị kiện là quyết định mà làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

Hành vi hành chính bị kiện là hành vi mà hành vi đó làm ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Quyết định kỷ luật buộc thôi việc là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức thuộc quyền quản lý của mình.

Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức là những quyết định, hành vi chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác; quản lý, tổ chức cán bộ, kinh phí, tài sản được giao; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, chính sách, pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức.

Lưu ý: không phải tất cả mọi quyết định kỷ luật công chức đều là đối tượng khiếu kiện hành chính, mà đó chỉ là

quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với một số công chức nhất định

4.6.2.2. Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các khiếu kiện hành chính

Thẩm quyền giải quyết các khiếu kiện hành chính là phạm vi thực hiện quyền lực nhà nước của Tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp hành chính giữa một bên là công dân, tổ chức và bên kia là cơ quan công quyền theo thủ tục tố tụng hành chính nhằm bảo đảm và bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và công dân.

Thẩm quyền về vụ việc được quy định tại Điều 30 Luật Tố tụng hành chính 2012, tuy nhiên Khoản 3 có sửa đổi bổ sung như sau: bổ sung cụm từ "quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước" vào sau cụm từ "quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh" (Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019).

Trong việc giải quyết các vụ án hành chính, Tòa án nhân dân cũng thực hiện chế độ 2 cấp xét xử (sơ thẩm và phúc thẩm). Ở đây chỉ đề cập quy định thẩm quyền xét xử cấp sơ thẩm của Tòa án. Có hai cấp Tòa án thực hiện xét xử sơ thẩm đó là Tòa án cấp huyện và Tòa án cấp tỉnh. Thẩm quyền của Toà án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (Điều 31, 32 Luật Tố tụng hành chính 2012).

Việc xác định thẩm quyền trong trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện thì thẩm quyền giải quyết theo sự lựa chọn của người khởi kiện (xem Điều 33 Luật Tố tụng hành chính 2015).

4.6.2.3. Thủ tục giải quyết các khiếu kiện hành chính

Các khiếu kiện hành chính (vụ án hành chính) khi được đưa ra giải quyết tại Toà án, sẽ phải tuân theo quy định của Luật Tố tụng hành chính. Theo đó, các giai đoạn cơ bản của tố tụng hành chính bao gồm: (1) Khởi kiện và thụ lý vụ án (Điều 115 đến Điều 129 Luật Tố tụng hành chính 2015); (2) Chuẩn bị xét xử (Điều 130 đến Điều 147 Điều 130 đến Điều 147 Luật Tố tụng hành chính 2015); (3) Xét xử sơ thẩm

(Điều 148 đến Điều 197 Luật Tố tụng hành chính 2015); (4) Xét xử phúc thẩm; (6) Thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; thi hành các bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật (Điều 254 đến Điều 297 Luật Tố tụng hành chính 2015).

Câu hỏi ôn tập chương 4

1. Phân tích và giải thích vì sao luật hành chính là ngành luật về tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước?

2. Phân tích và phân biệt hoạt động chấp hành với hoạt động điều hành. Lấy ví dụ minh hoạ?

3. Phân tích khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Hành chính?

4. Khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật hành chính?

5. Quan hệ pháp luật hành chính phát sinh dựa trên cơ sở nào?

6. Nêu những điểm khác biệt chính của quan hệ pháp luật hành chính so với quan hệ pháp luật dân sự và quan hệ pháp luật hình sự?

7. Phân tích khái niệm và phân loại cơ quan hành chính nhà nước?

8. Phân tích sự khác nhau giữa cơ quan hành chính nhà nước với cơ quan lập pháp, cơ quan tư pháp?

9. Phân biệt công chức với viên chức?

10. Phân biệt sự khác nhau giữa thủ tục hành chính với các thủ tục pháp lý khác?

11. Khái niệm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: các quy định chủ yếu của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí?

12. Khái niệm, đặc điểm của tham nhũng thông qua bản chất và biểu hiện của nó?

13. Nguyên nhân và tác động ảnh hưởng của tệ nạn tham nhũng?

14. Những nội dung chủ yếu của pháp luật về phòng, chống tham nhũng?

15. Phân biệt vi phạm hành chính với vi phạm pháp luật hình sự?

16. Phân biệt trách nhiệm hành chính với trách nhiệm hình sự?

17. Khái niệm và các hình thức xử lý vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012?

18. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012?

19. Phân tích khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của khiếu nại?

20. Phân tích khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của tố cáo?

21. Phân biệt khiếu nại với tố cáo?

22. Thẩm quyền và thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại 2011, Luật Tố cáo 2011?

23. Khái niệm vụ án hành chính; các loại vụ án hành chính Tòa án có thẩm quyền giải quyết; mục đích ý nghĩa của việc giải quyết các vụ án hành chính?

24. Thẩm quyền của Tòa án trong việc giải quyết các vụ án hành chính theo Luật Tố tụng hành chính 2015?

25. Trình bày các giai đoạn chủ yếu của thủ tục tố tụng hành chính?

CHƯƠNG 5. PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM

Nội dung

Chương này nghiên cứu về pháp luật hình sự và tố tụng hình sự Việt Nam. Nội dung kiến thức chương bao gồm khái quát về luật hình sự, tìm hiểu chế định tội phạm, hình phạt và nội dung cơ bản của tố tụng hình sự, cụ thể như đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của luật hình sự; khái niệm, đặc điểm tội phạm, phân loại tội phạm, những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, đồng phạm; khái

niệm, đặc điểm hình phạt, hệ thống hình phạt, các biện pháp tư pháp, nguyên tắc áp dụng hình phạt, quyết định hình phạt; khởi tố vụ án hình sự, điều tra vụ án hình sự, truy tố bị can, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, xét xử phúc thẩm, thi hành bản án và quyết định của toà án, Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Yêu cầu

Sau khi nghiên cứu chương 5, sinh viên cần đạt được các yêu cầu sau:

- Hiểu và phân tích được đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của luật hình sự;
- Hiểu biết và có khả năng vận dụng kiến thức về tội phạm, hình phạt để thực hiện pháp luật hình sự thực định tại Việt Nam;
- Hiểu được các giai đoạn cơ bản của tố tụng hình sự Việt Nam.

Hướng dẫn phương pháp học

Để học tốt chương này, sinh viên cần:

- Trước khi nghiên cứu nội dung chi tiết của chương này, đọc kỹ giới thiệu nội dung và yêu cầu của chương.
- Trong khi nghiên cứu nội dung chi tiết của chương, đọc cẩn thận các khái niệm, đặc điểm của các thuật ngữ, đọc kỹ phần phân tích của tình huống minh hoạ. Tiếp đó, tự kiểm tra mức độ hiểu biết bằng cách trả lời các câu hỏi tự đánh giá ngay sau mỗi nội dung của chương và cả các câu hỏi ôn tập chương, câu hỏi nhận định đúng sai, bài tập vận dụng ở cuối chương có liên quan đến nội dung đang nghiên cứu.
- Kết hợp nghiên cứu nội dung của chương với việc đọc thêm giáo trình, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan được liệt kê trong phần tài liệu.

Tài liệu

- TS. Nguyễn Thị Huế (chủ biên), Giáo trình Đại cương về Nhà nước và pháp luật, NXB. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, năm 2017 (xem Chương 5);
- Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

- Bộ luật Tố tụng hình sự 2015;
- Luật Thi hành án hình sự năm 2019;

PHẦN 1. CÁC NỘI DUNG TRỌNG TÂM CỦA CHƯƠNG 5

5.1. KHÁI QUÁT VỀ LUẬT HÌNH SỰ

Khi xảy ra một sự kiện phạm tội, nhiều loại quan hệ xã hội có thể phát sinh như quan hệ xã hội giữa người phạm tội và nạn nhân của tội phạm, đặc biệt là quan hệ xã hội giữa Nhà nước và người thực hiện tội phạm. Luật hình sự điều chỉnh quan hệ xã hội này bằng cách quy định quyền và nghĩa vụ của hai chủ thể - Nhà nước và người phạm tội. Nhà nước với tư cách là người bảo vệ lợi ích xã hội có trách nhiệm phải xử lý nghiêm minh những người đã thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đến mức là tội phạm để đảm bảo trật tự xã hội. Do đó, Nhà nước có quyền buộc người phạm tội và người phạm tội có nghĩa vụ pháp lý phải gánh chịu trách nhiệm hình sự trong đó có hình phạt. Nhà nước tuy có quyền buộc người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng đồng thời Nhà nước cũng có nghĩa vụ tôn trọng, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của người phạm tội được pháp luật quy định.

Tình huống minh hoạ 1:

A thuê B làm lái xe đưa đón mình đi làm hàng ngày. Một hôm, B lái xe đón A tan làm, sẵn men rượu trong người sau buổi tiệc cưới bạn thân, B phóng nhanh nên đã đâm xe vào C và gây thương tích cho C lên đến 70%, A ngồi trong xe cũng bị thương nhẹ, phần đầu và chân tay trầy xát do va chạm của xe.

Vụ tai nạn này có thể phát sinh cả trách nhiệm hình sự (do hành vi uống rượu say lái xe vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ), trách nhiệm dân sự bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (gây ra thương tích cho C) và thậm chí là trách nhiệm dân sự bồi thường thiệt hại theo hợp đồng (B vi phạm các thoả thuận về lái xe an toàn đối với A).

Như vậy, với tư cách là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, Luật hình sự có đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh riêng.

Đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự là quan hệ xã hội phát sinh giữa Nhà nước và người phạm tội khi người này thực hiện tội phạm.

Phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự là phương pháp quyền uy. Đó là phương pháp sử dụng quyền lực Nhà nước để điều chỉnh quan hệ pháp luật hình sự giữa Nhà nước và người thực hiện tội phạm. Nhà nước Nhà nước có quyền buộc người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự và quyết định các biện pháp cưỡng chế được pháp luật quy định đối với họ. Người phạm tội có nghĩa vụ phải chấp hành những biện pháp cưỡng chế mà Nhà nước đã áp dụng đối với họ.

Câu hỏi tự đánh giá 1:

Nhận định nào dưới đây là đúng?

A. Mục đích của luật hình sự là điều chỉnh các hành vi trong xã hội bằng việc đe dọa áp dụng hình phạt

B. Mục đích của luật hình sự là trừng phạt người phạm tội

C. Mục đích của luật hình sự là cung cấp một phương thức hữu hiệu nhằm giúp người bị gây thiệt hại có thể được bồi thường

D. Mục đích của luật hình sự là để đảm bảo rằng ý chí của đa số có thể áp đặt lên thiểu số.

5.2. TỘI PHẠM

5.2.1. Khái niệm, đặc điểm tội phạm

5.2.1.1. Khái niệm tội phạm

Định nghĩa tội phạm được quy định tại Khoản 1, Điều 8 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (BLHS): "*Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm*

quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự."

5.2.1.2. Đặc điểm của tội phạm

Từ định nghĩa tội phạm nêu trên cho thấy tội phạm là một vi phạm pháp luật có tính chất nghiêm trọng nhất so với vi phạm hành chính, vi phạm dân sự, vi phạm kỷ luật. Tội phạm có các đặc điểm sau: tính nguy hiểm cho xã hội, tính trái pháp luật hình sự, tính chất lỗi, do người có năng lực trách nhiệm hình sự, đạt độ tuổi luật định hoặc pháp nhân thương mại thực hiện. Các đặc điểm này là căn cứ để phân biệt tội phạm với các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thứ nhất, tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội (tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm)

Đây là thuộc tính khách quan và là dấu hiệu quan trọng nhất của tội phạm. Vì hành vi đã thực hiện là nguy hiểm cho xã hội nên bị pháp luật hình sự coi là tội phạm. Tính nguy hiểm cho xã hội thể hiện ở việc hành vi đã gây ra hoặc đe doạ gây ra thiệt hại đáng kể cho các quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ như liệt kê tại Khoản 1 Điều 8 BLHS.

Tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm vừa là căn cứ để phân biệt hành vi là tội phạm với những hành vi là vi phạm pháp luật khác như vi phạm hành chính, vi phạm dân sự… vừa là cơ sở để đánh giá mức độ nghiêm trọng của tội phạm. Điều này giúp ích rất nhiều cho việc cá thể hoá hình phạt.

Để đánh giá tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm, cần phải xem xét đánh giá các tình tiết như:

- Tính chất của quan hệ xã hội bị xâm hại;
- Tính chất của hành vi khách quan, tính chất của phương pháp, thủ đoạn, công cụ và phương tiện phạm tội;
- Mức độ thiệt hại gây ra hoặc đe doạ gây ra cho quan hệ xã hội bị xâm hại;
- Tính chất và mức độ lỗi;

- Động cơ, mục đích của người phạm tội;

- Nhân thân của người phạm tội;

- Điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội tại thời điểm và tại nơi thực hiện tội phạm

Thứ hai, tội phạm là hành vi được pháp luật hình sự quy định (tính trái pháp luật hình sự của tội phạm).

Điều 2, Bộ luật Hình sự 2015 quy định:

"1. Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật Hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự.

2. Chỉ pháp nhân thương mại nào phạm một tội đã được quy định tại Điều 76 của Bộ luật này mới phải chịu trách nhiệm hình sự".

Đây là dấu hiệu biểu hiện hình thức pháp lý của hành vi phạm tội và phù hợp với nguyên tắc đặc trưng của luật hình sự*"Nullum crimen sine lege"(Không có tội khi không có luật)*.

Tội phạm ngoài tính nguy hiểm cho xã hội thì còn phải được đảm bảo chặt chẽ về mặt hình thức pháp lý để tránh tuỳ tiện trong thực tế áp dụng. Ngược lại, để tránh việc áp dụng quy định này một cách hình thức, máy móc, khoản 4 Điều 8 BLHS cũng đã nhấn mạnh*: "Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác".*

Thứ ba, tội phạm là hành vi được thực hiện một cách có lỗi (Tính chất lỗi của tội phạm).

Lỗi là thái độ, nhận thức chủ quan của người phạm tội đối với hành vi nguy hiểm mà mình thực hiện và đối với hậu quả của hành vi đó. Lỗi là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm cũng như vi phạm pháp luật nói chung. Một hành vi trái pháp luật hình sự không đồng nghĩa với tội phạm nếu chưa xác định yếu tố chủ quan tức là yếu tố lỗi của người phạm tội.

Để xác định người thực hiện hành vi có lỗi hay không cần phải đặt người đó ở trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể khi thực hiện tội phạm. Liệu trong điều kiện hoàn cảnh đó,

họ có thể tự do lựa chọn cách xử sự của mình hay không và nếu hành vi mà họ đã lựa chọn phù hợp với yêu cầu của xã hội, yêu cầu của pháp luật thì không có lỗi. Ngược lại, nếu người đó đã lựa chọn hành vi trái với yêu cầu của xã hội, yêu cầu của pháp luật dẫn tới đe doạ gây thiệt hại hoặc gây ra thiệt hại cho xã hội thì người đó có lỗi.

Có hai hình thức lỗi: cố ý và vô ý như được quy định tại Điều 10 và Điều 11 BLHS.

Thứ tư, tội phạm do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện.

Tội phạm phải có tính chất lỗi do đó chỉ những người có đủ điều kiện để có lỗi khi họ thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội thì hành vi đó mới là tội phạm và trách nhiệm hình sự áp dụng đối với người phạm tội mới có ý nghĩa trừng trị, giáo dục và cải tạo.Vì vậy, không thể coi một hành vi là tội phạm khi hành vi đó được thực hiện bởi một người không có khả năng nhận thức được ý nghĩa xã hội của hành vi do mình thực hiện và không có khả năng điều khiển hành vi của mình theo yêu cầu của xã hội. Thông thường, khi con người ta đạt đến một độ tuổi nhất định thì sẽ có được năng lực này trừ khi họ mắc các bệnh ảnh hưởng đến sự bình thường về đầu óc dẫn đến mất khả năng nhận thức và/hoặc khả năng điều khiển hành vi. Như vậy người có năng lực trách nhiệm hình sự là người đủ tuổi theo luật định (xem Điều 12 BLHS) và không rơi vào tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự (xem Điều 21 BLHS). Do đó, người có năng lực trách nhiệm hình sự có thể hiểu là người mà tại thời điểm thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội hoàn toàn có khả năng nhận thức được ý nghĩa xã hội của hành vi và khả năng điều khiển được hành vi của mình.

Tình huống minh hoạ 2:

Chúng ta cần phân biệt tội phạm và vi phạm hành chính. Trước tiên, cần phải lưu ý không phải lúc nào các hành vi trái pháp luật hành chính cũng đều là vi phạm hành chính mà sẽ có trường hợp các hành vi trái pháp luật hành chính là tội phạm (nếu các điều kiện khác thoả mãn). Ví dụ

như tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, tội đánh bạc, tội trộm cắp tài sản…

Như vậy, tiêu chí để phân biệt ở đây là tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của vi phạm hành chính và tội phạm. Vi phạm hành chính, tội phạm hay các vi phạm pháp luật khác đều là hành vi nguy hiểm cho xã hội nhưng khác nhau ở tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội và theo quy định của luật hành chính hoặc luật hình sự thì hành vi đó là vi phạm hành chính hay là tội phạm.

Trường hợp thứ nhất, khi những hành vi khác nhau cùng xâm hại một loại quan hệ xã hội thì tiêu chí để phân biệt tội phạm và vi phạm hành chính là:

(i) Hành vi đó đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính hay chưa? Ví dụ Điều 173 BLHS quy định hành vi cấu thành tội trộm cắp tài sản nếu trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng trở lên, trường hợp tài sản bị trộm cắp có giá trị dưới 2.000.000 đồng thì phải thuộc trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm…; Nếu không thuộc trường hợp nói trên, hành vi trộm cắp tài sản dưới 2.000.000 đồng và chưa từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này sẽ là vi phạm hành chính do vi phạm quy định về gây thiệt hại đến tài sản của người khác được quy định trong các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội…

(ii) Tính chất, mức độ hậu quả của hành vi có nghiêm trọng hay không? Số lượng tang vật, hàng hoá vi phạm, mức độ gây thiệt hại về sức khoẻ con người như thế nào… Ví dụ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều nếu làm chết người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên thì sẽ cấu thành tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ tại Điều 260 BLHS; nếu không gây hậu quả nghiêm trọng như trên thì sẽ là hành vi vi phạm hành chính và bị xử phạt theo quy định tại Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực giao thông đường bộ với hình thức xử phạt phổ biến là phạt tiền.

Trường hợp thứ hai, khi hành vi xâm phạm những quan hệ xã hội có tính chất đặc biệt quan trọng thể hiện vị trí, ý nghĩa của quan hệ xã hội đó và nhà nước cần phải thể hiện rõ thái độ xử lý nghiêm khắc của mình đối với hành vi xâm phạm như trường hợp xâm phạm an ninh quốc gia, hành vi xâm phạm tính mạng con người (kể cả trong trường hợp giết người chưa đạt) luôn là tội phạm còn hành vi đi vệ sinh không đúng nơi quy định thì chỉ là vi phạm hành chính.

<u>Câu hỏi tự đánh giá 2:</u>

A thực hiện hành vi giết người khi đủ 12 tuổi. Hỏi nhận định nào dưới đây là đúng?

A. Vì tính mạng con người là vô giá nên hành vi của A là nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm và phải chịu trách nhiệm hình sự

B. Vì tính mạng con người là vô giá nên hành vi của A là nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm nhưng do A còn là trẻ em nên A được hoãn cho đến khi A đủ 14 tuổi mới phải trách nhiệm hình sự.

C. Bố của A không nuôi dạy A tốt nên bị coi là phạm tội và phải chịu trách nhiệm hình sự

D. A không phạm tội

5.2.2. Phân loại tội phạm

Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, Điều 9 BLHS phân tội phạm thành 04 loại: tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do BLHS quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;

Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do BLHS quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù;

Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do BLHS quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;

Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do BLHS quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Tình huống minh hoạ 3:

Lưu ý để nhận biết một tội phạm cụ thể là loại tội gì theo cách phân loại tội phạm của Điều 9 BLHS, cần phải dựa vào mức cao nhất của khung hình phạt được quy định trong BLHS đối với tội ấy mà không được dựa vào mức hình phạt cụ thể mà một người bị Toà án áp dụng trên thực tế. Ví dụ Điều 128 BLHS về Tội vô ý làm chết người quy định như sau:

"*1. Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.*

2. Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm".

Một khung hình phạt phải có mức thấp nhất và mức cao nhất, trong trường hợp khoản 1 Điều 128 BLHS, 05 năm tù là mức cao nhất của khung hình phạt từ 01 năm đến 05 tù. Lấy 05 năm tù đối chiếu với phân loại tội phạm quy định tại Điều 9 BLHS thì khoản 1 Điều 128 BLHS là tội nghiêm trọng. Trong khi đó, khoản 2 Điều 128 BLHS có mức cao nhất của khung hình phạt là 10 năm tù và do đó là tội rất nghiêm trọng.

Câu hỏi tự đánh giá 3:

A phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị tòa án nhân dân quận HBT tuyên phạt 3 năm tù. Hỏi nhận định nào dưới đây là đúng nhất?

A. Tội mà A đã thực hiện thuộc loại tội ít nghiêm trọng

B. Tội mà A đã thực hiện thuộc loại tội nghiêm trọng

C. Tội mà A đã thực hiện thuộc loại tội rất nghiêm trọng

D. Dữ liệu không đủ để khẳng định tội mà A đã phạm thuộc loại nào

5.2.3. Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự

Theo quy định của luật hình sự Việt Nam, tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong BLHS do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý. Người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm do mình thực hiện. Tuy nhiên, một số hành vi mà thông thường là tội phạm nhưng nếu được thực hiện trong những trường hợp khiến hành vi thực hiện trên thực tế mất đi tính chất nguy hiểm cho xã hội và được pháp luật hình sự cho phép thì sẽ không bị coi là tội phạm. Do đó, người thực hiện hành vi này được loại trừ trách nhiệm hình sự. Theo quy định tại Chương 4 BLHS, có 7 trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự như sau:

5.2.3.1. Sự kiện bất ngờ (Điều 20 BLHS)

Sự kiện bất ngờ là trường hợp người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội trong trường hợp không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi đó.

5.2.3.2. Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự (Điều 21 BLHS)

Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự là trường hợp người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

5.2.3.3. Phòng vệ chính đáng (Điều 22 BLHS)

Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác, mà chống trả một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên.

Như vậy, phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm nếu thoả mãn các điều kiện sau:

Điều kiện 1: Có hành vi tấn công đang thực tế đe doạ đến quyền, lợi ích chính đáng

Điều kiện 2: Hành vi chống trả phải gây ra thiệt hại cho người có hành vi tấn công.

Điều kiện 3: Hành vi phòng vệ phải là hành vi chống trả lại một cách cần thiết.

Nếu hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại thì bị coi là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của BLHS.

5.2.3.4. Tình thế cấp thiết (Điều 23 BLHS)

Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.

Như vậy, hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải là tội phạm nếu thoả mãn các điều kiện sau:

Điều kiện 1: Có sự nguy hiểm đang thực tế đe dọa lợi ích hợp pháp.

Điều kiện 2: Việc gây ra thiệt hại là cách duy nhất để ngăn chặn thiệt hại khác.

Điều kiện 3: Thiệt hại gây ra phải nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn chặn.

Trong trường hợp thiệt hại gây ra rõ ràng vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết, thì người gây thiệt hại đó phải chịu trách nhiệm hình sự.

5.2.3.5. Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội (Điều 24 BLHS)

Hành vi của người để bắt giữ người thực hiện hành vi phạm tội mà không còn cách nào khác là buộc phải sử dụng vũ lực cần thiết gây thiệt hại cho người bị bắt giữ thì không phải là tội phạm.

Trường hợp gây thiệt hại do sử dụng vũ lực rõ ràng vượt quá mức cần thiết, thì người gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm hình sự.

5.2.3.6. Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ (Điều 25 BLHS)

Hành vi gây ra thiệt hại trong khi thực hiện việc nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới mặc dù đã tuân thủ đúng quy trình, quy phạm, áp dụng đầy đủ biện pháp phòng ngừa thì không phải là tội phạm.

Người nào không áp dụng đúng quy trình, quy phạm, không áp dụng đầy đủ biện pháp phòng ngừa mà gây thiệt hại thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

5.2.3.7. Thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên (Điều 26 BLHS)

Người thực hiện hành vi gây thiệt hại trong khi thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên trong lực lượng vũ trang nhân dân để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nếu đã thực hiện đầy đủ quy trình báo cáo người ra mệnh lệnh nhưng người ra mệnh lệnh vẫn yêu cầu chấp hành mệnh lệnh đó, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp này người ra mệnh lệnh phải chịu trách nhiệm hình sự.

Tình huống minh hoạ 4:

Lưu ý cần phân biệt trường hợp miễn trách nhiệm hình sự và loại trừ trách nhiệm hình sự. Trường hợp miễn trách nhiệm hình sự là trường hợp một người đã thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội và hành vi này tại thời điểm thực hiện đã cấu thành tội phạm cụ thể nhưng do có sự thay đổi chính sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội và người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa do đó được miễn trách nhiệm hình sự.

Xét tình huống sau: "Đang chạy trên đường quốc lộ dọc theo đường sắt, Phạm Văn T là lái xe của công ty cổ phần Minh Đức nhìn thấy có hai đứa trẻ đang mải mê thả diều và chạy giữa hai đường ray tàu hỏa, dường như không

nghe thấy những tiếng quát gọi của rất nhiều người. Trong khi đó, đoàn tàu S2 đang đến rất gần và một vụ tai nạn tưởng như chắc chắn sẽ xảy ra. Phạm Văn T vội lao vào và kịp đẩy mạnh hai đứa trẻ bật ra khỏi đường ray, đúng lúc đoàn tàu vùn vụt lao qua. Thoát chết, nhưng một cháu bị gẫy tay phải, còn cháu kia bị gẫy chân trái.

Trong trường hợp gây ra thương tích cho người khác như vậy, hành động của lái xe Phạm Văn T có được coi là tình thế cấp thiết để được loại trừ trách nhiệm hình sự hay không? Lái xe T có phải bồi thường thiệt hại đã gây ra cho hai cháu bé hay không?"

Trả lời: Trong trường hợp này để bảo vệ tính mạng của hai cháu bé đang thực tế bị đe doạ (Điều kiện 1: Có sự nguy hiểm đang thực tế đe dọa lợi ích hợp pháp) anh T đã buộc phải gây ra thương tích cho hai cháu bé; đây cũng là cách duy nhất để ngăn chặn tai nạn giao thông thảm khốc nếu đoàn tàu đâm vào hai cháu bé (Điều kiện 2: Việc gây ra thiệt hại là cách duy nhất để ngăn chặn thiệt hại khác); thiệt hại đã gây ra (gãy chân, gãy tay) là nhỏ hơn so với thiệt hại cần ngăn chặn là tính mạng của hai cháu bé (Điều kiện 3: Thiệt hại gây ra phải nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn chặn).

Như vậy, lái xe T trong tình thế cấp thiết đã buộc phải gây ra thiệt hại để bảo vệ những lợi ích lớn hơn, quan trọng hơn. Tình thế cấp thiết là hành vi có ích cho xã hội nhằm đảm bảo cho công dân có điều kiện để tự bảo vệ những quyền và lợi ích chính đáng của mình, của xã hội đồng thời cũng là căn cứ pháp lý quan trọng để tiến hành các hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ pháp luật và kỷ cương xã hội. Pháp luật hình sự quy định tình thế cấp thiết không phải là tội phạm đã thể hiện sự đề cao tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam.

Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự nhưng nếu gây ra thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự. Người được loại trừ trách nhiệm hình sự không phải thực hiện nghĩa vụ này. Do đó Lái xe T không phải bồi

thường thiệt hại đã gây ra cho hai cháu bé.

<u>Câu hỏi tự đánh giá 4:</u>

Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự là:

A. Những trường hợp làm giảm đi tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi.

B. Những trường hợp làm cho người phạm tội mất năng lực trách nhiệm hình sự.

C. Những trường hợp làm mất đi tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi.

D. Những trường hợp làm giảm đi mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi.

5.2.4. Đồng phạm

Đồng phạm là hình thức thực hiện tội phạm đặc biệt do hai người trở lên cố ý cùng thực hiện. Sự nguy hiểm của đồng phạm so với phạm tội đơn lẻ thể hiện ở chỗ do có nhiều người tham gia thực hiện nên tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội sẽ tăng lên. Do có nhiều người tham gia nên các tên đồng phạm thường cổ vũ nhau, quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng đồng thời thiệt hại gây ra cho xã hội thường là nghiêm trọng hơn so với trường hợp phạm tội riêng lẻ…

Khoản 1 Điều 17 BLHS quy định: "*Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm".*

Như vậy về dấu hiệu khách quan, đồng phạm cần phải có từ 2 người trở lên tham gia. Những người tham gia đồng phạm là những người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt một độ tuổi nhất định. Dấu hiệu "cùng thực hiện tội phạm" nghĩa là những người đồng phạm phải tham gia vào tội phạm bởi một trong các hành vi sau đây:

Thứ nhất, hành vi thực hiện tội phạm là hành vi được mô tả trong cấu thành tội phạm và người thực hiện hành vi này là người thực hành. Người thực hành có thể là người thực hành trực tiếp khi tự mình thực hiện các hành vi được mô tả trong cấu thành tội phạm. Người thực hành cũng có thể là người thực hành gián tiếp. Người này không trực tiếp thực hiện các hành vi mô tả trong cấu thành tội phạm nhưng

lại có hành vi lợi dụng hay sử dụng người khác hoặc máy móc, súc vật để phạm tội mà người bị lợi dụng là người không phải chịu trách nhiệm hình sự do họ không có năng lực trách nhiệm hình sự, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, không có lỗi hoặc chỉ có lỗi vô ý...

Thứ hai, hành vi tổ chức thực hiện hành vi được mô tả trong cấu thành tội phạm và người có hành vi này là người tổ chức. Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm.

Thứ ba, hành vi xúi giục người khác thực hiện tội phạm là hành vi xúi giục người khác thực hiện hành vi được mô tả trong cấu thành tội phạm và người có hành vi này là người xúi giục. Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm.

Thứ tư, hành vi giúp người khác thực hiện tội phạm là hành vi giúp người khác thực hiện hành vi được mô tả trong cấu thành tội phạm và người có hành vi này là người giúp sức. Người giúp sức là người tạo ra những điều kiện tinh thần hay vật chất cho việc thực hiện tội phạm.

Về dấu hiệu chủ quan, những người tham gia đồng phạm phải cùng có lỗi cố ý. Họ không chỉ cố ý với hành vi phạm tội của chính mình mà còn bắt buộc phải biết và mong muốn sự cố ý của những người đồng phạm khác.

Tình huống minh hoạ 5:

Đồng phạm là một hình thức phạm tội, không phải là tội danh. Giả sử trong vụ án trộm cắp tài sản có đồng phạm, người thực hành thực hiện hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của chủ sở hữu tài sản, người đồng phạm khác có thể không cần có mặt khi người thực hành thực hiện tội phạm nhưng là người tổ chức, xúi giục thực hiện hoặc giúp sức thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Trường hợp này, người thực hành phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Trộm cắp tài sản" Người tổ chức, xúi giục, giúp sức bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Trộm cắp tài sản" (đồng phạm) tương ứng với vai trò của mình trong vụ án.

Xét tình huống sau: "A điều khiển xe gắn máy chở B đi sinh nhật bạn cùng lớp. Do sắp muộn giờ sinh nhật nên B giục A phóng nhanh, vượt đèn đỏ, chẳng may đâm vào chị C đang đi xe đạp lưu thông trên làn đường đối diện. Chị A bị ngã đập đầu xuống đường dẫn đến tử vong. Nếu B không giục A phóng nhanh thì đã không xảy ra vụ tai nạn dẫn đến chết người này. Hỏi B có bị coi là đồng phạm của A trong vụ án này không?"

Trả lời: A đã phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ tại Điều 260 BLHS. Tội này có hình thức lỗi vô ý nên A và B không phải là đồng phạm.

Câu hỏi tự đánh giá 5:

Trong vụ đồng phạm bắt buộc phải có những người đồng phạm nào sau đây?

A. Người thực hành

B. Người tổ chức

C. Người xúi giục

D. Người giúp sức

5.3. HÌNH PHẠT

5.3.1. Khái niệm, đặc điểm hình phạt

Người phạm tội phải gánh chịu trách nhiệm hình sự trước nhà nước. Đây là hậu quả pháp lý bất lợi do nhà nước áp dụng đối với người đã thực hiện hành vi phạm tội và hình phạt chính là một hình thức biểu hiện cụ thể của trách nhiệm hình sự.

Theo quy định tại Điều 30 BLHS: "Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định trong Bộ luật này, do Tòa án quyết định áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người, pháp nhân thương mại đó".

So với các biện pháp cưỡng chế khác của nhà nước, hình phạt có những đặc điểm sau đây:

Thứ nhất, hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của nhà nước

Trong các biện pháp cưỡng chế của nhà nước thì hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất, điều đó thể hiện ở chỗ, hình phạt có thể tước bỏ những quyền và lợi ích thiết thân nhất của cá nhân hoặc pháp nhân thương mại như quyền tự do đi lại, quyền chính trị thậm chí là quyền sống. Ngoài ra hình phạt còn để lại án tích trong một thời gian nhất định.

Thứ hai, hình phạt được quy định trong Bộ luật hình sự

Bộ luật hình sự là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành quy định tội phạm và hình phạt. Hệ thống hình phạt bao gồm nhiều loại hình phạt được quy định trong phần chung và phần các tội phạm. Mức độ nghiêm khắc của hình phạt phụ thuộc vào tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm, tội phạm càng nguy hiểm thì hình phạt càng nghiêm khắc. Cá nhân hoặc pháp nhân thương mại phạm tội chỉ phải chịu những hình phạt đã được quy định trong Bộ luật Hình sự.

Thứ ba, hình phạt do Tòa án áp dụng đối với cá nhân, pháp nhân thương mại phạm tội

Chỉ cá nhân, pháp nhân thương mại nào phạm tội được quy định trong BLHS mới bị áp dụng hình phạt. Các hành vi vi phạm pháp luật khác mà không phải là tội phạm thì không thể bị áp dụng hình phạt mà chỉ có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế khác. Tòa án là cơ quan duy nhất có quyền nhân danh nhà nước, quyết định cá nhân hoặc pháp nhân thương mại đã phạm tội có phải chịu hình phạt hay không và mức hình phạt cụ thể áp dụng đối với họ là như thế nào thông qua hoạt động xét xử tại phiên tòa.

<u>Tình huống minh hoạ 6:</u>

Để làm rõ bản chất pháp lý của hình phạt và các chế tài khác, hãy phân tích 02 trường hợp cảnh cáo sau đây:

a. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa ra quyết định xử phạt cảnh cáo A vì mất trật tự phiên tòa.

b. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử tuyên phạt cảnh cáo đối với bị cáo B.

Trả lời: a. A có hành vi vi phạm hành chính do vi phạm nội quy phiên toà nên đã bị thẩm phán chủ toạ phiên toà xử phạt hành chính. Cảnh cáo được áp dụng trong trường hợp này là hình thức xử phạt chính. Thủ tục áp dụng hình thức xử phạt đối với người vi phạm hành chính trong trường hợp này là thủ tục hành chính và người được trao quyền xử phạt là thẩm phán. Xử phạt hành chính không phải nhiệm vụ, chức năng thường xuyên của thẩm phán nhưng nhằm đảm bảo tính nhanh gọn và hiệu quả, thẩm phán được uỷ quyền để thực hiện luôn việc xử phạt hành chính này trong chính phiên toà mà thẩm phán là chủ toạ.

b. Bị cáo B là nghi can phạm tội, bị Viện kiểm sát truy tố và Toà án xét xử. Nếu Viện kiểm sát chứng minh thành công tội phạm của B và có đủ căn cứ để tuyên bị cáo B phạm tội thì Toà án sẽ áp dụng hình phạt đối với B. Cảnh cáo trong trường hợp này là hình phạt chính áp dụng đối với bị cáo B do B đã thực hiện tội phạm. Thủ tục áp dụng hình phạt đối với B trong trường hợp này là thủ tục tố tụng hình sự. Toà án là cơ quan xét xử nên việc tuyên có tội hay không có tội và quyết định hình phạt hay miễn hình phạt…đối với bị cáo B là thuộc thẩm quyền, nhiệm vụ của Toà án mà cụ thể là của thẩm phán cùng với Hội đồng xét xử được phân công phụ trách vụ án đó.

Như vậy, hình phạt trong luật hình sự cũng có thể trùng tên với hình thức xử phạt trong luật hành chính nhưng hoàn toàn khác nhau về căn cứ áp dụng, thủ tục áp dụng, thẩm quyền áp dụng và hậu quả pháp lý…và hình phạt, khác với chế tài trong các lĩnh vực pháp luật khác, bao giờ cũng thể hiện tính nghiêm khắc của nó nhiều hơn.

Câu hỏi tự đánh giá 6:

Nhận định nào dưới đây là đúng về đặc điểm của hình phạt:

A. Hình phạt bao gồm hình phạt chính và hình phạt bổ sung

B. Hình phạt luôn là hậu quả tất yếu đối với tội phạm

C. Hình phạt được quy định trong BLHS và do tòa án áp dụng

D. Không thể áp dụng hình phạt đối với người vi phạm pháp luật khác.

5.3.2. Hệ thống hình phạt

5.3.2.1. Các hình phạt chính áp dụng đối với người phạm tội

(1) Cảnh cáo là sự khiển trách công khai của Nhà nước do Tòa án tuyên phạt đối với người bị kết án. Đây là hình phạt chính nhẹ nhất trong hệ thống các hình phạt chính. Cảnh cáo được áp dụng đối với tội phạm ít nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ (Điều 34 BLHS).

(2) Phạt tiền là hình phạt buộc người bị kết án phải nộp một khoản tiền nhất định sung công quỹ Nhà nước. Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với người phạm tội ít nghiêm trọng phạm tội nghiêm trọng do BLHS quy định. Người phạm tội rất nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường, trật tự công cộng, an toàn công cộng và một số tội khác do BLHS quy định cũng có thể áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính.

Mức tiền phạt được quyết định căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm, đồng thời có xét đến tình hình tài sản của người phạm tội, sự biến động của giá cả, nhưng không được thấp hơn 1.000.000 đồng (Điều 35 BLHS)

(3) Cải tạo không giam giữ là hình phạt không buộc người bị kết án về tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng do BLHS quy định phải cách ly khỏi môi trường sống bình thường. Theo đó, nếu họ đang có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi cư trú rõ ràng thì Toà án cho phép người này được tự cải tạo dưới sự giám sát, giáo dục của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú. Thời gian cải tạo không giam giữ là từ 06 tháng đến 03 năm (Điều 36 BLHS).

(4) Trục xuất là hình phạt buộc người nước ngoài bị kết án phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trục xuất là hình phạt chỉ áp dụng đối với người nước ngoài và có thể áp dụng là hình phạt chính hoặc là hình phạt bổ sung (Điều 37 BLHS).

(5) Tù có thời hạn là hình phạt buộc người bị kết án phải cách ly xã hội khỏi để cải tạo tại cơ sở giam giữ trong một thời hạn nhất định.

Thời hạn tù đối với người phạm một tội là từ 03 tháng đến 20 năm. Không áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng do vô ý và có nơi cư trú rõ ràng (Điều 38 BLHS).

(6) Tù chung thân là hình phạt tù không thời hạn được áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức bị xử phạt tử hình.

Không áp dụng hình phạt tù chung thân đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. (Điều 39 BLHS)

(*7) Tử hình* là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do BLHS quy định.

Không áp dụng hình phạt tử hình đối với người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi hoặc người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử.

Không thi hành án tử hình đối với người bị kết án nếu thuộc một trong các trường hợp: phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; người đủ 75 tuổi trở lên; người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn. Trong những trường hợp này thì hình phạt tử hình được chuyển thành tù chung thân (Điều 40 BLHS).

5.3.2.2. Các hình phạt bổ sung áp dụng đối với người phạm tội

(1) Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định là hình phạt cấm người bị kết án tiếp tục đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định trong một thời hạn nhất định kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù hoặc từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật nếu hình phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo.

Thời hạn cấm từ 01 năm đến 05 năm tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm và yêu cầu phòng ngừa chung (Điều 41 BLHS).

(2) Cấm cư trú là buộc người bị kết án phạt tù không được tạm trú hoặc thường trú ở một số địa phương nhất định. Thời hạn cấm cư trú là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù (Điều 42 BLHS).

(3) Quản chế là buộc người bị kết án phạt tù phải cư trú, làm ăn sinh sống và cải tạo ở một địa phương nhất định dưới sự kiểm soát, giáo dục của chính quyền và nhân dân địa phương. Trong thời gian quản chế, người bị kết án không được tự ý ra khỏi nơi cư trú, bị tước một số quyền công dân và bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

Quản chế được áp dụng đối với người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, người tái phạm nguy hiểm hoặc trong những trường hợp khác do BLHS quy định. Thời hạn quản chế là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù (Điều 43 BLHS).

(4) Tước một số quyền công dân là hình phạt không cho công dân Việt Nam bị kết án phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội phạm khác trong những trường hợp do BLHS quy định được hưởng một số quyền chính trị quan trọng của công dân Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như: quyền ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực Nhà nước, quyền làm việc trong cơ quan Nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Thời hạn tước một số quyền công dân là từ 01 năm đến 05 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc kể từ ngày bản án có hiệu pháp luật trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo (Điều 44 BLHS).

(*5) Tịch thu tài sản* là hình phạt tước một phần hoặc toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của người bị kết án để nộp vào ngân sách nhà nước.

Tịch thu tài sản chỉ được áp dụng đối với người bị kết án về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma túy, tham nhũng hoặc tội phạm khác do Bộ luật này quy định.

Khi tịch thu toàn bộ tài sản vẫn để cho người bị kết án và gia đình họ có điều kiện sinh sống. (Điều 45 BLHS).

(6) Phạt tiền được áp dụng là hình phạt bổ sung đối với người phạm tội về tham nhũng, ma túy hoặc những tội phạm khác do BLHS quy định khi không được áp dụng là hình phạt chính.

(7) Trục xuất có thể được Toà án áp dụng là hình phạt bổ sung trong từng trường hợp cụ thể đối với người nước ngoài khi không được áp dụng là hình phạt chính.

5.3.2.3. Các hình phạt chính áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội

(1) Phạt tiền

Phạt tiền đối với pháp nhân thương mại là hình phạt tước một khoản tiền thuộc sở hữu của pháp nhân thương mại phạm tội để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Mức tiền phạt được quyết định căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm và có xét đến tình hình tài chính của pháp nhân thương mại phạm tội, sự biến động của giá cả nhưng không được thấp hơn 50.000.000 đồng (Điều 77 BLHS).

(2) Đình chỉ hoạt động có thời hạn

Đình chỉ hoạt động có thời hạn là tạm dừng hoạt động của pháp nhân thương mại từ 06 tháng đến 03 năm trong một hoặc một số lĩnh vực mà pháp nhân thương mại phạm tội gây

thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe con người, môi trường hoặc an ninh, trật tự, an toàn xã hội và hậu quả gây ra có khả năng khắc phục trên thực tế (Điều 78 BLHS).

(3) Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn

Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn là chấm dứt hoạt động của pháp nhân thương mại trong một hoặc một số lĩnh vực mà pháp nhân thương mại phạm tội gây thiệt hại hoặc có khả năng thực tế gây thiệt hại đến tính mạng của nhiều người, gây sự cố môi trường hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và không có khả năng khắc phục hậu quả gây ra.

Pháp nhân thương mại được thành lập chỉ để thực hiện tội phạm thì bị đình chỉ vĩnh viễn toàn bộ hoạt động (Điều 79 BLHS).

5.3.2.4. Các hình phạt bổ sung áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội

(1) Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định

Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định là hình phạt tước quyền kinh doanh, quyền hoạt động của pháp nhân thương mại đối với một số lĩnh vực nhất định trong thời hạn từ 01 năm đến 03 năm, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. Hình phạt bổ sung này được áp dụng khi xét thấy nếu để pháp nhân thương mại bị kết án tiếp tục kinh doanh hoặc hoạt động trong lĩnh vực đó, thì có thể gây nguy hại cho tính mạng, sức khoẻ của con người hoặc cho xã hội (Điều 80 BLHS).

(2) Cấm huy động vốn

Cấm huy động vốn là hình phạt tước quyền huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm của pháp nhân thương mại, kể từ này bản án có hiệu lực pháp luật. Cấm huy động vốn được áp dụng khi xét thấy nếu để pháp nhân thương mại bị kết án huy động vốn thì có nguy cơ tiếp tục phạm tội. Tòa án quyết định áp dụng một hoặc một số hình thức cấm huy động vốn sau:

- Cấm vay vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân

hàng nước ngoài hoặc quỹ đầu tư;

- Cấm phát hành, chào bán chứng khoán;
- Cấm huy động vốn khách hàng;
- Cấm liên doanh, liên kết trong và ngoài nước;
- Cấm hình thành quỹ tín thác bất động sản (Điều 81 BLHS).

(3) Phạt tiền

Phạt tiền có thể được áp dụng là hình phạt bổ sung đối với pháp nhân thương mại phạm tội khi không được áp dụng là hình phạt chính (Điều 77 BLHS).

Tình huống minh hoạ 7:

Có quan điểm cho rằng: " Khi toà án tuyên người phạm tội bị kết án phạt tù được hưởng án treo thì án treo chính là hình phạt nhưng là loại hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù".

Trả lời: Án treo không phải là hình phạt, bởi trong các hình phạt áp dụng đối với người phạm tội theo quy định tại Điều 32 BLHS không có hình phạt nào là "án treo".

Án treo chính là một biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện theo quy định tại Điều 65 BLHS. Theo đó, án treo chỉ được áp dụng đối với người phạm tội bị kết án phạt tù mà hình phạt đối với họ không quá 03 năm tù (bất kể là tội rất nghiêm trọng, nghiêm trọng hay ít nghiêm trọng), nhân thân người bị kết án tương đối tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù thì Tòa án cho họ hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự đối với họ.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản

án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 BLHS.

<u>Câu hỏi tự đánh giá 7:</u>

Nhận định nào dưới đây là đúng về án treo:

A. Án treo là hình phạt áp dụng đối với người phạm tội

B. Án treo không phải là hình phạt mà là biện pháp xử lý nhẹ hơn hình phạt tù có thời hạn.

C. Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt có điều kiện

D. Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện.

5.3.3. Các biện pháp tư pháp

Biện pháp tư pháp là những biện pháp cưỡng chế hình sự được quy định trong Luật Hình sự do Viện kiểm sát hoặc Tòa án áp dụng đối với người thực hiện hành vi phạm tội hoặc có dấu hiệu của tội phạm trong các giai đoạn tố tụng hình sự.

Các biện pháp tư pháp là những biện pháp cưỡng chế hình sự quan trọng được quy định trong luật hình sự có tác động hỗ trợ cho hình phạt hoặc trong nhiều trường hợp có thể thay thế cho hình phạt.

5.3.3.1. Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với người phạm tội

(1) Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm

Vật và tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm có thể bị tịch thu bao gồm: công cụ, phương tiện được dùng vào việc phạm tội; Vật hoặc tiền do phạm tội mà có hoặc do mua bán, đổi chác những thứ ấy mà có; khoản thu lợi bất chính từ việc phạm tội; vật thuộc loại Nhà nước cấm tàng trữ, cấm lưu hành.

Đối với vật, tiền bị người phạm tội chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép, thì không tịch thu mà trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp. Đối với vật, tiền là tài sản của người khác, nếu người này có lỗi trong việc để cho người

phạm tội sử dụng vào việc thực hiện tội phạm, thì có thể bị tịch thu (Điều 47 BLHS).

(2) Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi

Người phạm tội phải trả lại tài sản đã chiếm đoạt cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp, phải sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại vật chất đã được xác định do hành vi phạm tội gây ra.

Trong trường hợp phạm tội gây thiệt hại về tinh thần, Tòa án buộc người phạm tội phải bồi thường về vật chất, công khai xin lỗi người bị hại (Điều 48 BLHS).

(3) Bắt buộc chữa bệnh

Đây là biện pháp tư pháp do Tòa án, Viện kiểm sát áp dụng đối với người mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi khi người đó thực hiện tội phạm hoặc trước khi bị xét xử hoặc khi người đó đang phải chấp hành hình phạt. Căn cứ vào kết luận của hội đồng giám định pháp y, Viện kiểm sát hoặc Toà án quyết định đưa họ vào cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh (Điều 49 BLHS).

5.3.3.2. Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Tòa án có thể quyết định áp dụng các biện tư pháp sau đối với pháp nhân thương mại phạm tội (Điều 82 BLHS):

- Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm;
- Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi;
- Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;
- Buộc thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu quả tiếp tục xảy ra.

<u>Tình huống minh hoạ 8:</u>

Hình phạt và biện pháp tư pháp đều là biện pháp cưỡng chế hình sự và đều được quy định trong Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, cần lưu ý một số điểm để phân biệt giữa hình phạt và biện pháp tư pháp. Nếu như hình phạt chỉ được áp dụng đối với người, pháp nhân thương mại phạm tội thì biện

pháp tư pháp có thể áp dụng đối với hành vi phạm tội hoặc những hành vi tuy có dấu hiệu nguy hiểm cho xã hội nhưng không phải là tội phạm như trong trường hợp người mắc bệnh tâm thần dùng dao tấn công đánh trọng thương người khác. Trong trường hợp này, chỉ có thể áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh đối với họ mà không thể áp dụng hình phạt. Do đó biện pháp tư pháp được coi là một biện pháp cưỡng chế hình sự có thể thay thế cho hình phạt hoặc hỗ trợ hình phạt. Hình phạt ngoài mục đích cải tạo giáo dục thì còn có mục đích trừng trị như quy định tại Điều 31 BLHS. Trong khi đó biện pháp tư pháp không có mục đích trừng trị mà chủ yếu là để loại bỏ điều kiện phạm tội, khôi phục lại tình trạng ban đầu trước khi tội phạm xảy ra hoặc khắc phục, ngăn chặn sự nguy hiểm cho xã hội. Chính vì thế, biện pháp tư pháp không để lại án tích cho người bị áp dụng và điều này khác với hình phạt, người phạm tội bị áp dụng hình phạt sẽ mang án tích. Toà án là cơ quan duy nhất có quyền quyết định áp dụng hình phạt đối với bị cáo trong khi đó ngay từ các giai đoạn điều tra, truy tố của một vụ án hình sự, Viện kiểm sát đã có thể áp dụng biện pháp tư pháp đối với bị can.

Câu hỏi tự đánh giá 8:

Nhận định nào dưới đây là không đúng về biện pháp tư pháp:

A. Là biện pháp cưỡng chế hình sự nhưng không chỉ do tòa án quyết định

B. Không có mục đích trừng trị, chỉ có mục đích phòng ngừa

C. Không thể được áp dụng đối với hành vi đã cấu thành tội phạm

D. Không để lại án tích

5.3.4. Nguyên tắc áp dụng hình phạt

Có một số nguyên tắc về áp dụng hình phạt cần lưu ý như sau:

Thứ nhất, hình phạt chính được áp dụng độc lập. Đối với mỗi tội phạm thì người thực hiện tội phạm đó chỉ bị áp dụng một hình phạt chính.

Thứ hai, hình phạt bổ sung không được áp dụng độc lập mà chỉ được áp dụng kèm theo hình phạt chính. Đối với mỗi tội phạm, có thể áp dụng một hoặc nhiều hình phạt bổ sung. Hình phạt bổ sung chỉ áp dụng đối với một số tội phạm nhất định do Bộ luật Hình sự quy định.

5.3.5. Quyết định hình phạt

Quyết định hình phạt là việc Tòa án lựa chọn loại hình phạt và mức hình phạt cụ thể để áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội.

5.3.5.1. Quyết định hình phạt đối với người phạm tội

Việc tòa án quyết định hình phạt đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội phải công minh, có căn cứ và đúng pháp luật. Điều này có ý nghĩa chính trị, xã hội và pháp lý rất quan trọng, đồng thời là cơ sở pháp lý để thực hiện mục đích của hình phạt.

Theo quy định tại Điều 50 BLHS, khi quyết định hình phạt, tòa án bắt buộc phải dựa vào các căn cứ sau:

- Các quy định trong Phần chung và Phần các tội phạm cụ thể của Bộ luật Hình sự;
- Tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội;
- Nhân thân người phạm tội;
- Những tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 51, Điều 52 BLHS;

Ngoài ra, khi quyết định áp dụng hình phạt tiền, ngoài bốn căn cứ nói trên, Tòa án còn phải căn cứ vào tình hình tài sản, khả năng thi hành của người phạm tội.

Tóm lại, khi quyết định một hình phạt cụ thể đối với người phạm tội, tòa án phải dựa vào các căn cứ nêu trên để lựa chọn một hình phạt cụ thể phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, hoàn cảnh phạm tội và khả năng cải tạo giáo dục của người phạm tội. Hình phạt này phải nằm trong khung hình phạt do Bộ luật hình sự quy định đối với tội đó và được Viện Kiểm sát dựa vào đó để truy tố người phạm tội.

Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, tòa án có thể quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng đó hoặc chuyển sang hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn theo quy định tại Điều 54 BLHS.

5.3.5.2. Tổng hợp hình phạt đối với người phạm tội

Thực tiễn xét xử có trường hợp một người phạm nhiều tội hoặc có nhiều bản án, thì hình phạt chung đối với họ được giải quyết như sau:

Thứ nhất, trường hợp phạm nhiều tội (Điều 55 BLHS):

Phạm nhiều tội là trường hợp người phạm tội đã phạm những tội khác nhau mà những tội ấy chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự và cũng chưa bị đưa ra xét xử hay kết án lần nào và nay bị tòa án đưa ra xét xử cùng một lần một người phạm nhiều tội. Trường hợp này tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội, sau đó tổng hợp hình phạt chung theo nguyên tắc sau):

Một là, đối với hình phạt chính:

Nếu hình phạt đã tuyên cùng loại thì hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung, hình phạt chung không được vượt quá 03 năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ và không quá 30 năm đối với hình phạt tù có thời hạn.

Nếu hình phạt đã tuyên là khác loại thì tổng hợp như sau: (i) Nếu hình phạt đã tuyên là cải tạo không giam giữ và tù có thời hạn thì hình phạt cải tạo không giam giữ sẽ được chuyển thành tù có thời hạn, cứ 03 ngày cải tạo bằng 01 ngày tù để tổng hợp thành hình phạt chung, hình phạt chung không được vượt quá 30 năm tù; (ii) Nếu hình phạt nặng nhất trong số loại hình phạt đã tuyên là tù chung thân thì hình phạt chung là tù chung thân; (iii) Nếu hình phạt nặng nhất trong số các loại hình đã tuyên là tử hình thì hình phạt chung là tử hình.

Hai là, đối với hình phạt bổ sung:

Nếu hình phạt đã tuyên là cùng loại thì hình phạt chung được quyết định trong giới hạn do Bộ luật Hình sự quy định đối với loại hình phạt đó; riêng đối với hình phạt

tiền thì các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung.

Nếu hình phạt đã tuyên là khác loại thì người bị kết án phải chấp hành tất cả các hình phạt đó.

Thứ hai, tổng hợp hình phạt của nhiều bản án (Điều 56 BLHS):

Trường hợp một người đang phải chấp hành bản án mà lại bị đưa ra xét xử về tội đã phạm trước khi có bản án đó, thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội đang bị xét xử, sau đó quyết định hình phạt chung. Hình phạt chung được tổng hợp trên cơ sở hình phạt mới và hình phạt của bản án trước theo quy định tại Điều 55 BLHS. Thời gian chấp hành hình phạt của bản án trước được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt chung.

Trường hợp một người đang phải chấp hành một bản án mà lại phạm tội mới, Tòa án quyết định hình phạt đối với tội mới, sau đó tổng hợp với phần hình phạt chưa được chấp hành của bản án trước thành hình phạt chung. Hình phạt chung được quyết định theo quy định tại Điều 55 BLHS.

Câu hỏi tự đánh giá 9:

Năm 2020, Ông A bị Tòa án đưa ra xét xử cùng một lần về 3 tội đã phạm với mức án như sau: Tội 1: 3 năm cải tạo không giam giữ; Tội 2: 10 năm tù; Tội 3: 15 năm tù. Hỏi tổng hợp hình phạt chung đối với ông A trong trường hợp này là:

A. 25 năm tù

B. 25 năm tù và 3 năm cải tạo không giam giữ

C. 26 năm tù

D. Không đáp án nào đúng

5.3.5.3. Quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Bộ luật Hình sự đã dành Chương XII để quy định đường lối xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Người dưới 18 tuổi phạm tội là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội và phải chịu trách nhiệm hình sự.

Người dưới 18 tuổi là những người chưa thành niên, chưa có đủ điều kiện để nhận thức một cách đầy đủ, toàn diện ý nghĩa xã hội của hành vi mà mình thực hiện. Mặc dù họ đã đủ độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 12 BLHS nhưng họ cũng đồng thời là đối tượng cần được Nhà nước, xã hội quan tâm, bảo vệ. Xuất phát từ đặc điểm tâm sinh lý của người dưới 18 tuổi, Điều 91 BLHS đã ghi nhận nguyên tắc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội như sau: "*Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội*".

Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải căn cứ vào độ tuổi, khả năng nhận thức của họ về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm. Do đó, khi xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội cần phải ưu tiên xem xét trước hết đến khả năng miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng một trong các biện pháp giám sát, giáo dục đối với họ theo quy định tại Khoản 2 Điều 91 BLHS. Các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp người dưới 18 tuổi phạm được miễn trách nhiệm hình sự bao gồm: khiển trách, hòa giải tại cộng đồng và giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Nếu không thể miễn trách nhiệm hình sự cho họ, thì việc truy cứu trách nhiệm hình sự người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ trong trường hợp cần thiết và phải căn cứ vào những đặc điểm về nhân thân của họ, tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm. Lúc này, tòa án có thể áp dụng biện pháp tư pháp Giáo dục tại trường giáo dưỡng từ 01 năm đến 02 năm đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, nếu thấy do tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội, do nhân thân và môi trường sống của người đó mà cần đưa người đó vào một tổ chức giáo dục có kỷ luật chặt chẽ.

Cuối cùng, khi xét xử, Tòa án chỉ áp dụng hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội nếu xét thấy việc miễn

trách nhiệm hình sự và áp dụng một trong các biện pháp giám sát giáo dục hoặc việc áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng không bảo đảm hiệu quả giáo dục, phòng ngừa.

Cần lưu ý một số điểm sau đây khi áp dụng hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội:

Thứ nhất, không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Do đó, các hình phạt chính được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi chỉ bao gồm: cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn.

Thứ hai, tòa án chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội khi xét thấy các hình phạt và biện pháp giáo dục khác không có tác dụng răn đe, phòng ngừa. Khi xử phạt tù có thời hạn, Tòa án cho người dưới 18 tuổi phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội tương ứng và với thời hạn thích hợp ngắn nhất. Cụ thể:

+ Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định;

+ Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định (Điều 101 BLHS).

Thứ ba, không áp dụng hình phạt bổ sung đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

Thứ tư, án đã tuyên đối với người chưa đủ 16 tuổi phạm tội, thì không tính để xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm.

<u>Câu hỏi tự đánh giá 10:</u>

A 15 tuổi, phạm tội trộm cắp tài sản quy định tại khoản 4 Điều 173 BLHS. Mức hình phạt cao nhất mà A có thể phải chịu là bao nhiêu năm tù?

A. 12 năm tù.

B. 8 năm 6 tháng tù

C. 10 năm tù.

D. 15 năm tù

5.3.5.4. Quyết định hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội

** Căn cứ quyết định hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội*

Khi quyết định hình phạt đối với pháp nhân thương mại, Tòa án căn cứ vào quy định sau đây:

- Quy định của Bộ luật Hình sự 2015;
- Tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội;
- Việc chấp hành pháp luật của pháp nhân thương mại;
- Các tình tiết giảm nhẹ (Điều 84 BLHS); tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại (Điều 85 BLHS).

** Quyết định hình phạt trong trường hợp pháp nhân thương mại phạm nhiều tội (Điều 86 BLHS)*

Khi xét xử cùng 01 lần pháp nhân thương mại phạm nhiều tội, Tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định sau đây:

Thứ nhất, đối với hình phạt chính: (i) Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là phạt tiền thì các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung; (ii) Hình phạt đã tuyên là đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với từng lĩnh vực cụ thể thì không tổng hợp; (iii) Hình phạt tiền không tổng hợp với các loại hình phạt khác;

Thứ hai, đối với hình phạt bổ sung: (i) Nếu các hình phạt đã tuyên là cùng loại thì hình phạt chung được quyết định trong giới hạn do BLHS quy định đối với hình phạt đó; (ii) riêng đối với hình phạt tiền thì các khoản tiền được cộng

lại thành hình phạt chung; (iii) Nếu các hình phạt đã tuyên là khác loại thì pháp nhân thương mại bị kết án phải chấp hành tất cả các hình phạt đã tuyên.

** Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án (Điều 87 BLHS)*

Thứ nhất, trường hợp pháp nhân thương mại đang chấp hành một bản án mà lại bị xét xử về tội đã phạm trước khi có bản án này, thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội đang bị xét xử, sau đó quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 86 BLHS. Thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án trước về đình chỉ hoạt động có thời hạn, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt chung.

Thứ hai, khi xét xử một pháp nhân thương mại đang phải chấp hành một bản án mà lại thực hiện hành vi phạm tội mới, Tòa án quyết định hình phạt đối với tội mới, sau đó tổng hợp với phần hình phạt chưa chấp hành của bản án trước rồi quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 86 BLHS.

5.4. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM

Bộ luật Hình sự đã quy định hành vi nguy hiểm cho xã hội nào bị coi là tội phạm và hình phạt đối với tội phạm ấy. Trên thực tế, khi có hành vi phạm tội xảy ra, việc phát hiện, xác định tội phạm và người phạm tội có ý nghĩa quan trọng trong đấu tranh chống tội phạm.

Để đảm bảo cho việc phát hiện, xác định tội phạm và người phạm tội được chính xác và xử lý nghiêm minh, không để lọt kẻ phạm tội, không làm oan người vô tội, đồng thời bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, toàn bộ trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 (BLTTHS).

Quá trình giải quyết vụ án hình sự bao gồm nhiều hoạt động phức tạp, phải trải qua các giai đoạn khác nhau gọi là các giai đoạn tố tụng hình sự. Bộ luật Tố tụng hình sự chia quá trình giải quyết vụ án hình sự thành các giai đoạn chủ yếu là: khởi tố vụ án hình sự, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự (Điều 1 BLTTHS). Sau đây là những hoạt động cơ bản của các giai đoạn tố tụng hình sự.

5.4.1. Khởi tố vụ án hình sự

Khởi tố vụ án hình sự là giai đoạn mở đầu của hoạt động tố tụng hình sự, trong đó cơ quan có thẩm quyền xác định sự việc xảy ra có hay không có các dấu hiệu của tội phạm để quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự. Theo Điều 153 BLTTHS thì các cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự bao gồm: cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, bộ đội biên phòng, cơ quan hải quan, kiểm lâm, lực lượng cảnh sát biển, các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và Tòa án.

Khi xác định có đầy đủ dấu hiệu tội phạm, cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự ra *Quyết định khởi tố vụ án hình sự* hoặc *Quyết định không khởi tố vụ án hình sự* trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. Quyết định này phải gửi cho viện kiểm sát, cơ quan điều tra để tiến hành hoạt động điều tra và giám sát hoạt động điều tra.

5.4.2. Điều tra vụ án hình sự

Điều tra là một giai đoạn của tố tụng hình sự, trong đó cơ quan điều tra áp dụng mọi biện pháp do Bộ luật Tố tụng hình sự quy định để xác định tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội làm cơ sở cho việc xét xử của Tòa án.

Tiếp theo giai đoạn khởi tố vụ án hình sự là giai đoạn điều tra vụ án hình sự. Ở giai đoạn này, các cơ quan điều tra được tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự để thu thập chứng cứ. Viện kiểm sát trong giai đoạn này có chức năng kiểm sát hoạt động điều tra để đảm bảo mọi hoạt động điều tra được tiến hành theo đúng pháp luật.

Để đạt đến những mục tiêu trên, cơ quan điều tra tiến hành *các hoạt động điều tra* sau đây: khởi tố bị can và hỏi cung bị can; lấy lời khai của người làm chứng, người bị hại, đối chất và nhận dạng; khám xét, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản; khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra, giám định.

Giai đoạn điều tra kết thúc khi cơ quan điều tra có bản kết luận điều tra và quyết định đề nghị truy tố hoặc đình chỉ điều tra.

5.4.3. Truy tố bị can

Truy tố là một giai đoạn tố tụng hình sự, trong đó Viện kiểm sát tiến hành các hoạt động cần thiết nhằm truy tố bị can ra trước Tòa án bằng bản cáo trạng hoặc ra những quyết định tố tụng khác để giải quyết đúng đắn vụ án hình sự.

Sau khi kết thúc điều tra, cơ quan điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can cho viện kiểm sát để thực hiện giai đoạn tiếp theo của quá trình tố tụng, đó là truy tố. Giai đoạn truy tố bắt đầu từ khi viện kiểm sát nhận được hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra. Trong giai đoạn này, Viện kiểm sát phải ra một trong các quyết định sau đây:

- Truy tố bị can trước tòa án bằng bản cáo trạng. Sau khi đã xem xét một cách toàn diện vụ án, nếu xét thấy đã đầy đủ cơ sở cho việc truy tố bị can thì viện kiểm sát sẽ ra quyết định truy tố bị can trước tòa.

- Trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung. Khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, viện kiểm sát có quyền trả lại hồ sơ để cơ quan điều tra tiến hành điều tra bổ sung trong các trường hợp sau: còn thiếu những chứng cứ quan trọng mà viện kiểm sát không thể tự mình bổ sung được; có căn cứ để khởi tố bị can về một tội phạm khác hoặc có người đồng phạm khác; có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

- Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án... Viện kiểm sát có quyền đình chỉ vụ án hoặc tạm đình chỉ vụ án khi có những căn cứ được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự.

5.4.4. Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

Xét xử sơ thẩm được hiểu là xét xử lần đầu và toàn bộ nội dung vụ án.

Sau khi viện kiểm sát quyết định truy tố bị can ra trước Tòa án bằng bản cáo trạng thì phải gửi hồ sơ vụ án và bản cáo trạng đến tòa án để tòa án tiến hành xét xử sơ thẩm.

Tòa án có thẩm quyền xét sử sơ thẩm (Điều 268 BLTTHS):

Tòa án có thẩm quyền xét xử sơ thẩm là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Tòa án nhân dân cấp huyện), Tòa án quân sự khu vực và Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Tòa án nhân dân cấp tỉnh), tòa án quân sự quân khu. Cụ thể như sau:

Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, trừ các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh…

Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án quân sự cấp quân khu xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về các tội phạm không thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực; những vụ án hình sự có bị cáo, bị hại, đương sự ở nước ngoài hoặc tài sản có liên quan đến vụ án ở nước ngoài,…

5.4.5. Xét xử phúc thẩm

Xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án hoặc xét lại quyết định sơ thẩm mà bản án, quyết định sơ thẩm đối với vụ án đó chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị (Điều 330 BLTTHS).

Khi bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm thì Tòa án cấp sơ thẩm phải chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp phúc thẩm để xét xử trong thời hạn luật định.

Tòa án có thẩm quyền xét xử phúc thẩm được quy định tại Điều 344 BLTTHS, bao gồm:

- Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xét xử phúc thẩm bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị.

- Tòa án nhân dân cấp cao có thẩm quyền xét xử phúc thẩm bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp tỉnh thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ bị kháng cáo, kháng nghị.

- Tòa án quân sự cấp quân khu có thẩm quyền xét xử phúc thẩm bản án, quyết định của Tòa án quân sự khu vực bị kháng cáo, kháng nghị.

- Tòa án quân sự Trung ương có thẩm quyền xét xử phúc thẩm bản án, quyết định của Tòa án quân sự cấp quân khu bị kháng cáo, kháng nghị.

5.4.6. Thi hành bản án và quyết định của Tòa án

Thi hành án là một giai đoạn của tố tụng hình sự nhằm thực hiện bản án và quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Những bản án và quyết định được thi hành là những bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật, bao gồm: những bản án và quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo trình tự phúc thẩm; những bản án và quyết định của Tòa án cấp phúc thẩm; những quyết định của Tòa án giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.

Luật thi hành án hình sự được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019 có hiệu lực từ 01/01/2020 và Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về thẩm quyền, trình tự và thủ tục thi hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án.

Theo Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật thi hành án hình sự thì cơ quan, tổ chức sau đây có nhiệm vụ thi hành bản án và quyết định của Tòa án:

- Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về thi hành án hình sự trong phạm vi cả nước, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong thi hành án hình sự.

- Cơ quan công an thi hành hình phạt trục xuất, tù có thời hạn, tù chung thân và tham gia hội đồng thi hành hình phạt tử hình.

- Chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi người bị kết án cư trú hoặc làm việc có nhiệm vụ theo dõi, giáo dục, giám sát việc cải tạo của những người được hưởng án treo hoặc bị phạt cải tạo không giam giữ.

- Việc thi hành hình phạt quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định do chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi thi hành án đảm nhiệm.

- Cơ sở chuyên khoa y tế thi hành quyết định về bắt buộc chữa bệnh.

- Cơ quan thi hành án dân sự thi hành hình phạt tiền, tịch thu tài sản và quyết định dân sự trong vụ án hình sự. Chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ giúp chấp hành viên trong việc thi hành án. Nếu cần phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án thì cơ quan công an và các cơ quan hữu quan khác có nhiệm vụ phối hợp.

- Việc thi hành bản án và quyết định của Tòa án quân sự do các tổ chức trong quân đội đảm nhiệm, trừ hình phạt trục xuất.

5.4.7. Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật

Bản án, quyết định của Tòa án phải đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Nếu không đáp ứng được yêu cầu đó sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của cả quá trình tố tụng hình sự, không bảo vệ lợi ích xã hội, quyền lợi của công dân. Việc kiểm tra tính hợp pháp và tính có căn cứ của bản án, quyết định của Tòa án không những được thực hiện trước mà ngay cả sau khi bản án, quyết định đó có hiệu lực. Trong quá trình Viện kiểm sát thực hiện kiểm sát hoạt động xét xử của Toà án nhân dân cũng như trong quá trình quản lý, kiểm tra xét xử của chính hệ thống Tòa án nhân dân, một số bản án và quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật có thể được xét lại.

Bộ luật tố tụng hình sự quy định giai đoạn xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật có hai thủ tục cụ thể đó là giám đốc thẩm và tái thẩm.

5.4.7.1. Giám đốc thẩm

Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án (Điều 370 BLTTHS).

Mục đích của giám đốc thẩm để đảm bảo tính chính xác của bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, đồng thời sửa chữa sai lầm trong quá trình xét xử vụ án.

Bản án, quyết định được xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm là những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị phát hiện có vi phạm nghiêm trọng pháp luật về nội dung hoặc thủ tục đã được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự.

Thẩm quyền giám đốc thẩm được quy định tại Điều 382 BLTTHS, bao gồm: Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao, Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự Trung ương; và Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

5.4.7.2. Tái thẩm

Tái thẩm là xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhưng bị kháng nghị vì có tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định mà Tòa án không biết được khi ra bản án, quyết định đó.

Bản án, quyết định khi có hiệu lực pháp luật thì phải được thi hành và việc giải quyết vụ án đến đây sẽ kết thúc. Tuy nhiên có thể bây giờ mới phát hiện ra tình tiết mới rất quan trọng mà nếu áp dụng vào giải quyết có thể làm thay đổi cơ bản nội dung phán quyết của Tòa án thì phải xem xét lại theo thủ tục tái thẩm.

Những tình tiết mới này được quy định tại Điều 398 BLTTHS như: chứng cứ giả tạo, chứng cứ không đúng sự thật,…

Tòa án có thẩm quyền xét lại theo thủ tục tái thẩm tương tự như toà án có thẩm quyền xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm nêu trên.

5.4.8. Thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân thương mại phạm tội

Thẩm quyền, trình tự giải quyết vụ án hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội tương tự như cá nhân phạm tội, tuy nhiên có một số quy định riêng do một số tính chất khác biệt và phức tạp. Thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân đã được quy định tại Chương XXIX Bộ luật Tố tụng hình sự.

Để giải quyết nhanh những vụ án hình sự mà mức độ vi phạm nhẹ, tình tiết đơn giản, Bộ luật Tố tụng hình sự đã quy định thêm "Thủ tục rút gọn" tại Chương XXVI.

Câu hỏi tự đánh giá 11:

Nhận định nào dưới đây là không đúng:

A. Tố tụng hình sự cũng như tố tụng hành chính là thủ tục ngoài trình tự toà án

B. Thủ tục tố tụng hình sự được phát động bởi Nhà nước

C. Thủ tục tố tụng dân sự được phát động bởi nguyên đơn

D. Thủ tục tố tụng hành chính được phát động bởi người khởi kiện

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG 5. PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM

Đáp án câu hỏi tự đánh giá 1: A

Mục đích của luật hình sự không phải là trừng trị người phạm tội. Luật hình sự đe doạ trừng phạt người phạm tội bằng hình phạt và do đó nhằm mục đích ngăn ngừa, răn đe những người khác không phạm tội, thậm chí không vi

phạm pháp luật, do đó phương án B không đúng. Luật hình sự cũng không thể bị lạm dụng để trở thành công cụ giải quyết các tranh chấp về tài sản mà bản chất là quan hệ dân sự giữa các cá nhân, tổ chức nên phương án C không đúng.

Luật hình sự hướng tới điều chỉnh hành vi bằng cách tạo ra sự đe doạ trừng phạt bằng hình phạt – chế tài nghiêm khắc nhất. Chính vì thế phương án D sai và phương án A là Đúng.

<u>Đáp án câu hỏi tự đánh giá 2</u>: D

Hành vi của A là hành vi nguy hiểm cho xã hội và được quy định tại Điều 123 BLHS tuy nhiên A lại chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 12 BLHS do đó Đáp án A sai. Năng lực chịu trách nhiệm hình sự và độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự được tính tại thời điểm thực hiện hành vi do đó hành vi không phải là tội phạm thì không phải chịu trách nhiệm hình sự chứ không phải được hoãn cho đến khi đủ tuổi thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự (đáp án B sai). Bố của A có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cho nạn nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 586 BLDS nhưng không phải là người thực hiện hành vi giết người (trực tiếp hoặc gián tiếp) nên không phải chịu trách nhiệm hình sự (Đáp án C sai).

<u>Đáp án câu hỏi tự đánh giá 3</u>: D

Muốn xác định tội của A đã thực hiện là loại tội nào thì cần phải quy về vấn đề phân loại tội phạm, tức là dựa vào mức cao nhất của khung hình phạt áp dụng đối với tội danh mà Viện kiểm sát đề nghị truy tố đối với bị cáo. Điều này là hoàn toàn khác với việc quyết định hình phạt của Toà án. Khi quyết định hình phạt Toà án có thể quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt do Viện kiểm sát áp dụng nếu thoả mãn các điều kiện quy định tại Điều 54 BLHS (chẳng hạn A có nhiều tình tiết giảm nhẹ như tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải).

Điều 174 BLHS về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có 4 khung hình phạt tương ứng với các loại tội ít nghiêm trọng

(khoản 1 với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù), nghiêm trọng (khoản 2 với khung hình phạt từ 2 năm đến 7 năm tù), rất nghiêm trọng (khoản 3 với khung hình phạt từ 7 năm đến 15 năm tù) và đặc biệt nghiêm trọng (khoản 4 với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân).

Đề bài chỉ cho dữ liệu là mức hình phạt cụ thể mà toà án nhân dân quận HBT đã tuyên là 3 năm tù thì không xác định được khung hình phạt áp dụng đối với A. Do đó, phương án D là đúng nhất.

Đáp án câu hỏi tự đánh giá 4: C

Nếu những tình tiết trong thực tế chỉ làm giảm đi tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi thì vẫn có khả năng cấu thành tội phạm khác thuộc loại nhẹ hơn (Phương án A và D sai). Nếu người thực hiện hành vi nguy hiểm khi bị mất năng lực trách nhiệm hình sự hay không có năng lực trách nhiệm hình sự thì người này được loại trừ trách nhiệm hình sự chứ không phải ngược lại như phương án B. Phương án C đúng do những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự là những trường hợp làm mất đi tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi.

Đáp án câu hỏi tự đánh giá 5: A

Mặc dù xét về tính nguy hiểm thì người tổ chức chính là bộ não của đồng phạm và theo nguyên tắc xử lý quy định tại Điều 3 BLHS thì người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối …phải bị nghiêm trị. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý thì người thực hành là người bắt buộc phải có trong một vụ đồng phạm. Người thực hành thực hiện hành vi được mô tả trong cấu thành tội phạm, nếu không có hành vi này thì không có tội phạm và cũng không có hành vi tổ chức, xúi giục, giúp sức thự hiện hành vi được mô tả trong cấu thành tội phạm. Do đó, người thực hành giữ vị trí trung tâm quan trọng để xác định tội danh, xác định giai đoạn phạm tội, khung hình phạt …của vụ đồng phạm. Chính vì vậy, phương án A là phương án đúng.

Đáp án câu hỏi tự đánh giá 6: C

Phương án A, D không phải là phương án nói về đặc điểm của hình phạt. Phương án B sai vì có trường hợp người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt. Chỉ có phương án C đúng.

Đáp án câu hỏi tự đánh giá 7: D

Phương án D đúng. Phương án C sai vì trong hệ thống hình phạt đối với người phạm tội, án treo chỉ áp dụng duy nhất đối với hình phạt tù. Phương án A, B sai do nhận định không đúng về bản chất của án treo.

Đáp án câu hỏi tự đánh giá 8: C

Biện pháp tư pháp có thể áp dụng đối với người thực hiện hành vi phạm tội hoặc có dấu hiệu của tội phạm trong các giai đoạn tố tụng hình sự. Ví dụ như biện pháp tư pháp tịch thu tiền, vật trực tiếp liên quan đến tội phạm hoặc trả lại tài sản cho chủ sở hữu hợp pháp của tài sản bị người phạm tội chiếm đoạt làm công cụ, phương tiện phạm tội (trộm xe máy của người khác để dùng làm phương tiện cướp giật tài sản) có thể được áp dụng đối với người phạm tội cướp giật tài sản ngay tại giai đoạn điều tra. Do đó, phương án C là không đúng về biện pháp tư pháp. Các phương án A, B, D là nhận định đúng về biện pháp tư pháp.

Đáp án câu hỏi tự đánh giá 9: C

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 55 BLHS, nếu các hình phạt đã tuyên là cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, thì hình phạt cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành hình phạt tù theo tỷ lệ cứ 03 ngày cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành 01 ngày tù để tổng hợp thành hình phạt chung. Do đó, quy đổi 3 năm cải tạo không giam giữ thành 01 năm tù. Sau đó, cộng các hình phạt tù có thời hạn thành hình phạt chung miễn không được vượt quá 30 năm đối với hình phạt tù có thời hạn, ta có 01 năm tù + 10 năm tù + 15 năm tù = 26 năm tù. Chính vì vậy, phương án C đúng.

Đáp án câu hỏi tự đánh giá 10: C

Theo quy định tại khoản 2 Điều 101 BLHS, đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định là tù có thời hạn thì mức hình

phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định. Khoản 4 Điều 173 BLHS áp dụng đối với A quy định mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù nên hình phạt cao nhất có thể áp dụng đối với A là 10 năm. Do đó, chỉ phương án C đúng.

Đáp án câu hỏi tự đánh giá 11: A

Phương án B, C, D là những nhận định đúng. Trong vụ án dân sự, nguyên đơn là người khởi kiện nhằm mục đích chứng minh bị đơn đã vi phạm nghĩa vụ dân sự và là người phải chịu trách nhiệm dân sự đối với mình. Trong vụ án hình sự, Nhà nước mà đại diện là Viện kiểm sát là người truy tố bị can ra xét xử trước toà án nhằm mục đích chứng minh bị cáo có tội và phải chịu trách nhiệm trước nhà nước. Trong vụ án hành chính, người khởi kiện là người có quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm bởi các quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc do cơ quan nhà nước hoặc cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước đó ban hành, thực hiện (người bị kiện) nên họ là người nộp đơn khởi kiện với mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và buộc người bị kiện sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ quyết định bị khởi kiện hoặc chấm dứt hành vi hành chính bị khởi kiện.

Các thủ tục tố tụng là thủ tục tư pháp và bao giờ cũng được tiến hành tại toà án, thủ tục hành chính là thủ tục ngoài trình tự toà án và được tiến hành chủ yếu bởi cơ quan quản lý nhà nước. Do đó phương án A là không đúng.

PHẦN 2: MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 5

1. Phân tích đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự Việt Nam?

2. Phân tích các dấu hiệu của tội phạm?

3. Phân tích cách phân loại tội phạm trong Bộ luật Hình sự?

4. Nêu và phân tích khái niệm trách nhiệm hình sự. Trách nhiệm hình sự và hình phạt có phải là những khái niệm có cùng nội dung không? Tại sao?

5. Phân biệt trách nhiệm pháp lý hình sự và trách nhiệm pháp lý hành chính về các mặt: tính chất, đối tượng, nội dung, thẩm quyền và thủ tục.

6. Phân biệt trách nhiệm pháp lý hình sự và trách nhiệm pháp lý dân sự về các mặt: tính chất, đối tượng, nội dung, thẩm quyền và thủ tục.

7. Trình bày khái niệm đồng phạm và các loại người đồng phạm?

8. Phân tích các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự?

9. Trình bày khái niệm, đặc điểm và các loại hình phạt?

10. Trình bày các căn cứ quyết định hình phạt?

11. Người dưới 18 tuổi phạm tội có thể bị áp dụng mọi hình phạt trong hệ thống hình phạt được quy định tại Điều 32 BLHS không?

12. Hình phạt tù có thời hạn được áp dụng đối với dưới 18 tuổi phạm tội có điểm gì khác so với người đã thành niên phạm tội?

13. Nhận xét về hình phạt tiền trong Luật Hình sự Việt Nam với hình thức phạt tiền trong Luật Hành chính Việt Nam. Cho ví dụ.

14. Trình bày các giai đoạn cơ bản của thủ tục tố tụng hình sự để giải quyết vụ án hình sự? Hãy cho biết cơ quan nào có thẩm quyền tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự trong các giai đoạn đó?

CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI VÀ GIẢI THÍCH

1. Có quan điểm cho rằng: "Tính trái pháp luật hình sự của tội phạm không phải là đặc điểm cơ bản và quan trọng nhất của tội phạm". Hãy bình luận về quan điểm trên.

2. Có quan điểm cho rằng: "Tội giết người là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng". Hãy bình luận về quan điểm trên.

3. Có quan điểm cho rằng: "Tội trộm cắp tài sản là tội phạm nghiêm trọng". Hãy bình luận về quan điểm trên.

4. Có quan điểm cho rằng: "Mười bốn tuổi là độ tuổi tối thiểu để một người phải chịu trách nhiệm hình sự khi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng". Hãy bình luận về quan điểm trên.

5. Có quan điểm cho rằng: "Mười sáu tuổi là độ tuổi tối thiểu để một người phải chịu trách nhiệm hình sự khi phạm tội rất nghiêm trọng". Hãy bình luận về quan điểm trên.

6. Có quan điểm cho rằng: "Người có năng lực trách nhiệm hình sự đầy đủ mới phải chịu trách nhiệm hình sự". Hãy bình luận về quan điểm trên.

7. Có quan điểm cho rằng: "Người thành niên mới phải chịu trách nhiệm hình sự". Hãy bình luận về quan điểm trên.

8. Có quan điểm cho rằng: "Phạm tội do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng được miễn trách nhiệm hình sự". Hãy bình luận về quan điểm trên.

9. Có quan điểm cho rằng: "Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức hình phạt cao nhất của tội ấy là đến ba năm tù ". Hãy bình luận về quan điểm trên.

10. Có quan điểm cho rằng: “A bị tòa án xử phạt 3 năm tù nghĩa là A đã phạm tội nghiêm trọng”. Hãy bình luận về quan điểm trên.

11. Có quan điểm cho rằng: “Tội phạm ít nghiêm trọng khác tội phạm nghiêm trọng ở chỗ hình phạt cụ thể đã tuyên là đến ba năm tù hay trên ba năm tù ”. Hãy bình luận về quan điểm trên.

12. Có quan điểm cho rằng: “Bất cứ người nào phạm tội cũng phải chịu hình phạt trên thực tế”. Hãy bình luận về quan điểm trên.

13. Có quan điểm cho rằng: “Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước”. Hãy bình luận về quan điểm trên.

14. Có quan điểm cho rằng: “Hình phạt là hình thức biểu hiện duy nhất của trách nhiệm hình sự”. Hãy bình luận về quan điểm trên.

15. Có quan điểm cho rằng: “Miễn trách nhiệm hình sự là trường hợp hành vi không cấu thành tội phạm”. Hãy bình luận về quan điểm trên.

16. Có quan điểm cho rằng: “ Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt có điều kiện”. Hãy bình luận về quan điểm trên.

17. Có quan điểm cho rằng: “Biện pháp tư pháp chỉ có thể áp dụng đối với người đã thực hiện hành vi phạm tội”. Hãy bình luận về quan điểm trên.

18. Có quan điểm cho rằng: “Người dưới 18 tuổi phạm tội có thể bị áp dụng mức phạt tù cao nhất là 20 năm”. Hãy bình luận về quan điểm trên.

19. Có quan điểm cho rằng: "Người dưới 18 tuổi phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt tiền". Hãy bình luận về quan điểm trên.

20. Có quan điểm cho rằng: "Án treo và cải tạo không giam giữ giống nhau ở chỗ đều là hình phạt không tước tự do của người bị kết án". Hãy bình luận về quan điểm trên.

21. Có quan điểm cho rằng: "Mỗi người phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chính và bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung". Hãy bình luận về quan điểm trên.

22. Có quan điểm cho rằng: "Không áp dụng hình phạt tử hình đối với phạm tội dưới 18 tuổi". Hãy bình luận về quan điểm trên.

23. Có quan điểm cho rằng: "Vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết phải gây thiệt hại lớn hơn thiệt hại cần ngăn ngừa thì mới bị coi là tội phạm". Hãy bình luận về quan điểm trên.

24. Có quan điểm cho rằng: "Phạm tội do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng được miễn trách nhiệm hình sự". Hãy bình luận về quan điểm trên.

BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. Uỷ ban nhân dân Quận K nhận được đơn phản ánh của một số người tiêu dùng về việc sau khi sử dụng hoa quả mua tại cửa hàng H (có đăng ký kinh doanh do Phòng Đăng ký kinh doanh Quận K, thành phố Hà Nội cấp) đã bị ngộ độc sau khi sử dụng làm 10 người phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Những người này đã được xuất viện sau 24 giờ điều trị. Chủ cửa hàng cũng thừa nhận đã bán hàng cho những người này. Qua điều tra và xét nghiệm tại chỗ, các cơ quan chuyên môn kết luận: Nguyên nhân của vụ ngộ độc là do số hoa quả trên đã được chủ cửa hàng tẩm chất bảo quản thực phẩm có chứa một hàm lượng độc tố đã bị cấm sử dụng.

a. Hãy cho biết: Trong trường hợp này theo Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, chủ cửa hàng hoa quả có thể bị áp dụng những hình thức xử lý như thế nào? Vì sao?

b. Có gì khác nếu trong trường hợp này có một người chết do bị ngộ độc quá nặng, đây là vụ ngộ độc thứ 2 xảy ra tại cửa hàng này chỉ trong 3 tháng gần đây và trong vụ trước, chủ cửa hàng đã bị xử lý theo Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012. Giải thích rõ vì sao.

2. Khoản 1 Điều 177 Khoản 1 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội sử dụng trái phép tài sản như sau:

"Người nào vì vụ lợi mà sử dụng trái phép tài sản của người khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc dưới 500.000.000 đồng nhưng tài sản là di vật, cổ vật nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 219 và Điều 220 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm"

a. Hãy xác định độ tuổi tối thiểu của một người phải chịu trách nhiệm hình sự khi thực hiện một hành vi quy định tại Khoản 1 Điều 177 BLHS?

b. Trong trường hợp Nguyễn Văn A đã 20 tuổi, vì vụ lợi mà sử dụng trái phép tài sản của người khác có giá trị là 40 triệu đồng gây thiệt hại vật chất 120.000 đồng và Nguyễn Văn A chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, cũng chưa bị kết án về tội này thì Nguyễn Văn A sẽ phải chịu những loại trách nhiệm pháp lý nào? Vì sao?

3. Nguyễn Văn A sinh ngày 05-03-2002 bàn với Nguyễn Văn B sinh ngày 15-07-2004 về việc đột nhập vào nhà ông C để trộm cắp tài sản. Ngày 20-07-2020 cả 2 tên cùng đột nhập vào nhà ông C lấy đi số tài sản trị giá 20 triệu đồng. Ngày 30/10/2020 A và B bị mang ra xét xử. Cả A và B đều chưa bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản.

a. A và B có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 173 BLHS hay không? Vì sao?

b. Có gì khác nếu trong trường hợp này Nguyễn Văn B sinh ngày 16-07-2006? Vì sao?

c. Giả sử B (sinh ngày 16-07-2006) bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 4 Điều 173 BLHS, thì hình phạt tối đa có thể áp dụng đối với B là gì?

4. Ngày 20-5-2021 Nguyễn Văn H (sinh ngày 10-5-2005) đi xe máy Dream II chở bạn gái đi sinh nhật, do phóng nhanh, lạng lách nên đã lấn trái đường đâm vào xe máy đi ngược chiều làm cho chị C là chủ xe bị thương nặng, xe máy hỏng hoàn toàn. Sau 1 tháng điều trị tại bệnh viện, chị C đã chết. Tổng giá trị thiệt hại về tài sản được xác định là 79.900.000 đồng.

Hãy xác định:

a. Từ sự kiện trên có thể phát sinh *các loại trách nhiệm pháp lý* nào và cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền quyết định các hình thức trách nhiệm pháp lý này? Vì sao?

b. Ai là người phải thực hiện các loại trách nhiệm pháp lý nếu được quyết định? Vì sao?

5. Ngày 20-5-2021 Nguyễn Văn H (sinh ngày 10-5-2004) đã có một tiền án 1 năm tù chưa được xóa án tích vì tội cướp giật, nay lại dùng súng uy hiếp tinh thần cướp chiếc xe máy và 1 túi xách tay. Khi nạn nhân kiên quyết chống trả, H đã bắn chết nạn nhân nhưng đã bị bắt ngay sau đó.

a. Nguyễn Văn H có thể bị xử tử hình hoặc tù chung thân hay không? Vì sao?

b. Trong trường hợp này, loại hình phạt và mức hình phạt nào có thể áp dụng với Nguyễn Văn H? Vì sao?

6. Ngủ trưa quên khóa cửa, M bị mất chiếc xe đạp địa hình trị giá 5 triệu đồng. M rủ G là bạn thân đi đến các cửa hàng bán xe cũ để tìm lại chiếc xe đã mất. Sau một hồi tìm kiếm, M và G phát hiện chiếc xe đạp của M đang được bày bán tại cửa hàng của L. M kể lại sự việc và đưa ra các bằng chứng khẳng định chiếc xe đạp là của mình và ngỏ ý xin lại chiếc xe từ L nhưng L không đồng ý. M đã xông vào đánh L

và gây thương tích cho L với tỷ lệ thương tật là 11%. Có hai ý kiến về vụ này như sau:

a. Hành động của M được coi là phòng vệ chính đáng vì M đã gây thiệt hại cho L để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình.

b. Hành động của M được coi là tình thế cấp thiết vì trong trường hợp cụ thể này M không còn cách nào khác là phải gây ra thiệt hại để bảo vệ lợi ích của mình, nếu không thì L sẽ bán mất chiếc xe đó.

Hãy nêu ý kiến của em về trường hợp này?

7. Người dưới 18 tuổi cùng một lúc phạm hai tội cướp tài sản (khoản 4 Điều 168 BLHS) và tội giết người (khoản 1 Điều 123 BLHS). Hỏi: Hình phạt tổng hợp của hai tội mà người đó phải chấp hành tối đa là bao nhiêu? Tại sao?

8. Do ngủ gật nên lái xe Phạm Văn T đã cho ô tô của mình vượt đèn đỏ. Khi bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, Phạm Văn T tăng tốc bỏ chạy nên đã gạt đổ 5 m hàng rào sắt làm đường phân tuyến giao thông và buộc phải dừng lại khi đâm vào chiếc xe du lịch của Ông V đang đỗ trong bãi đỗ xe phường H.

a. Trong trường hợp này, có những loại trách nhiệm pháp lý với những biện pháp cụ thể nào có thể được áp dụng đối với lái xe Phạm Văn T? Vì sao?

b. Có gì khác nếu do ngủ gật, ô tô của Phạm Văn T đã lán trái đâm vào xe khách đi ngược chiều gây nên cái chết của 2 người ngồi trong ca bin xe của mình? Giải thích rõ vì sao.

9. Năm 2019, A phạm tội trộm cắp tài sản bị xử phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 4 năm, hai năm sau năm 2021, A lại phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị xử phạt 3 năm tù. Hãy tổng hợp hình phạt trong trường hợp nêu trên và giải thích rõ vì sao?

CHƯƠNG 6. LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM

Nội dung nghiên cứu:

Chương này nghiên cứu về đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự Việt Nam; quan hệ pháp luật dân sự; tài sản, quyền sở hữu và các quyền khác liên quan tới tài sản; hợp đồng; trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và thừa kế.

Yêu cầu:

Sau khi nghiên cứu nội dung chương 6, người học cần nắm được các kiến thức cơ bản sau: (1) Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của pháp luật dân sự; (2) Quan hệ pháp luật dân sự, đặc biệt là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự; (3) Tài sản, quyền sở hữu và các quyền khác liên quan tới tài sản; (4) Hợp đồng: Nhận diện được quan hệ hợp đồng, các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng; (5) Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng: Căn cứ áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, xác định thiệt hại, các trường hợp cụ thể của bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; và (6) Thừa kế: Nhận diện được quan hệ thừa kế; các vấn đề chung về thừa kế (khái niệm thừa kế; chủ thể quan hệ thừa kế; di sản thừa kế; các hình thức thừa kế); Thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.

Hướng dẫn phương pháp học

Để học tốt chương này, sinh viên cần:

- Trước khi nghiên cứu nội dung chi tiết của chương này, hãy đọc cẩn thận giới thiệu nội dung và yêu cầu học tập (hay mục tiêu) của chương để định hướng rõ ràng việc nghiên cứu chủ đề của chương này, đồng thời cũng dùng chúng làm cơ sở để đối chiếu với kết quả mình thu được của quá trình nghiên cứu.

- Trong khi nghiên cứu nội dung chi tiết, hãy chú ý đến các khái niệm của các thuật ngữ, đọc kỹ các phân tích cùng với ví dụ minh hoạ, các chú thích ở cuối trang và các gợi ý vận dụng kiến thức. Tiếp đó, hãy tự kiểm tra mức độ

hiểu biết bằng cách trả lời những gợi ý vận dụng kiến thức và cả câu hỏi, bài tập vận dụng ở cuối chương.

- Kết hợp nghiên cứu nội dung của chương với việc sử dụng tài liệu tham khảo gồm giáo trình và văn bản quy phạm pháp luật được liệt kê trong phần tài liệu để có được cái nhìn tổng quan hơn về chủ đề nghiên cứu.

Tài liệu

- TS. Nguyễn Thị Huế (chủ biên), Giáo trình Đại cương về Nhà nước và pháp luật, NXB. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, năm 2017 (xem Chương 6);
- Bộ luật dân sự 2015;

6.1. Những vấn đề chung về Luật dân sự Việt Nam

Trong phần này, những nội dung cơ bản sinh viên cần nghiên cứu là: Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của luật dân sự; quan hệ pháp luật dân sự

6.1.1. Đối tượng điều chỉnh của luật dân sự Việt Nam

Cũng giống như tất cả các ngành luật khác, luật dân sự có đối tượng điều chỉnh riêng biệt, đó là các nhóm quan hệ về tài sản và các nhóm quan hệ về nhân thân.

a. Quan hệ tài sản

Quan hệ tài sản là quan hệ giữa người với người thông qua một tài sản, gắn liền với một tài sản nhất định. *Ví dụ: A và B ký hợp đồng mua bán một chiếc ôtô, như vậy giữa A và B đã phát sinh một quan hệ, quan hệ này gắn với một chiếc ôtô (một tài sản) nên được coi là quan hệ tài sản.*

Hiện nay, có rất nhiều ngành luật điều chỉnh các quan hệ liên quan đến tài sản như: Luật Hình sự, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật lao động, … Tuy nhiên, quan hệ tài sản do Luật Dân sự điều chỉnh có những đặc điểm sau:

- Đặc điểm thứ nhất: *Quan hệ tài sản thể hiện ý chí của các chủ thể trực tiếp tham gia vào quan hệ, ý chí đó phù hợp với ý chí của nhà nước.*

+ Các chủ thể có quyền tự do, tự nguyện, thoả thuận và quyết định có tham gia hay không tham gia vào một quan hệ tài sản nhất định, tham gia như thế nào, tham gia với ai,

... Nếu một quan hệ tài sản được xác lập mà một trong các bên chủ thể không có tự do ý chí mà bị cưỡng ép, lừa dối, đe doạ thì giao dịch đó sẽ bị coi là vô hiệu.

+ Nhà nước đặt ra các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ tài sản làm cho các quan hệ đó diễn ra phù hợp với sự phát triển của xã hội, như việc nhà nước cho phép quan hệ này tồn tại, không cho phép quan hệ kia tồn tại, ...

- Đặc điểm thứ hai: *Quan hệ tài sản rất đa dạng và phong phú, biểu hiện ở những yếu tố sau:*

Quan hệ tài sản do luật dân sự điều chỉnh vừa mang tính chất tĩnh (chỉ xác định một tài sản thuộc về ai - quan hệ sở hữu và tài sản đó chưa tham gia vào giao dịch), vừa mang tính chất động (có sự chuyển dịch tài sản từ chủ thể này sang chủ thể khác). Việc đặt ra những quy phạm điều chỉnh sự chuyển dịch này rất phức tạp: như việc xây dựng các quy phạm điều chỉnh về hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng tặng cho tài sản, hợp đồng cho mượn tài sản, ..., các quy định về giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản và việc thay đổi tên chủ sở hữu trong giấy chứng nhận đó.

Chủ thể tham gia quan hệ tài sản do luật dân sự điều chỉnh rất đa dạng cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, Nhà nước.

Đối tượng của quan hệ tài sản rất đa dạng: có thể là vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản. Do đó, các quy phạm điều chỉnh các đối tượng đó cũng rất đa dạng.

- Đặc điểm thứ ba: *Quan hệ tài sản mang đặc trưng của quan hệ hàng hoá tiền tệ*

Các loại tài sản khi tham gia vào trao đổi đều được định hình dưới dạng hàng hoá, kinh tế chính trị Mác - Lênin đã chỉ ra rằng hàng hoá có giá trị và giá trị sử dụng, khi tham gia vào quá trình trao đổi, mua bán, giá trị của hàng hoá được hình thành. Trước đây, con người sử dụng thước đo giá trị là một vật, có thể là cừu, dê, ngô, lúa mì, đồng, sắt, ... Ngày nay chúng ta sử dụng một loại thức đo chung cho mọi loại hàng hoá đó là tiền tệ. Do đó, tài sản khi tham gia vào trao đổi sẽ

được định hình dưới dạng hàng hoá và giá trị của nó được tính thành tiền.

- Đặc điểm thứ tư: *quan hệ tài sản do luật dân sự điều chỉnh có tính chất đền bù tương đương trong trao đổi*

Một chủ thể muốn được hưởng dụng một tài sản thì phải trao trao cho chủ thể khác một tài sản thuộc sở hữu của mình. *Ví dụ: Muốn có được một chiếc xe máy, chủ thể phải trả cho cửa hàng xe máy một khoản tiền tương ứng với giá trị chiếc xe.*

Tính chất đền bù tương đương chỉ là tương đối, bởi vì nó còn phụ thuộc vào sự thoả thuận của các chủ thể khi tham gia vào quan hệ.

Trong một số trường hợp quan hệ tài sản không mang tính chất đền bù. *Ví dụ: quan hệ tặng cho, quan hệ thừa kế, quan hệ cho mượn, ...*

* Các quan hệ tài sản do luật dân sự điều chỉnh bao gồm:

(1) Quan hệ sở hữu (Ví dụ: A sở hữu chiếc ô tô kia morning. Vậy quan hệ giữa A và các chủ thể còn lại trong xã hội là quan hệ sở hữu);

(2) Quan hệ thừa kế (Ví dụ: A có vợ và 4 con. Sau khi chết A để lại khối di sản thừa kế là 2 tỷ đồng cho vợ và con của A);

(3) Quan hệ hợp đồng (Ví dụ: A tăng cho B 200 triệu đồng)

*(4) Quan hệ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (*Ví dụ: A điều khiển xe máy, phóng nhanh, vượt ẩu đâm vào B khiến B tử vong, do vậy., A phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho B)

b. Quan hệ nhân thân

* Khái niệm quan hệ nhân thân:

Quan hệ nhân thân là quan hệ giữa chủ thể này với chủ thể khác liên quan đến một giá trị tinh thần thuộc về họ. Phạm vi quan hệ nhân thân rất rộng vì nó liên quan đến các yếu tố như độ tuổi, giới tính, dân tộc…

Quyền nhân thân là quyền của cá nhân đối với các giá trị nhân thân của mình được pháp luật ghi nhận và bảo vệ. Quyền nhân thân là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân như quyền xác định dân tộc, quyền xác định lại giới tính, quyền kết hôn, quyền ly hôn...

* Đặc điểm của quan hệ nhân thân do luật dân sự điều chỉnh:

- Quan hệ nhân thân luôn xuất phát từ một giá trị nhân thân, đó là giá trị tinh thần gắn với con người. Giá trị đó được pháp luật ghi nhận và bảo vệ trở thành quyền nhân thân và là 1 quyền tuyệt đối.

- Trong quan hệ nhân thân, chỉ một bên chủ thể được xác định, bên còn lại là tất cả các chủ thể khác và các chủ thể này phải tôn trọng quyền nhân thân của chủ thể khác. Ví dụ, trong quan hệ nhân thân liên quan đến quyền đối với hình ảnh của cá nhân, chúng ta chỉ xác định chủ thể của quyền hình ảnh mà không cần xác định các chủ thể có nghĩa vụ.

- Quyền nhân thân gắn liền với mỗi chủ thể nhất định, về nguyên tắc không thể chuyển giao cho các chủ thể khác. Tuy nhiên, trong một số trường hợp quyền nhân thân có thể dịch chuyển và những trường hợp này phải được pháp luật quy định. *Ví dụ: quyền công bố tác phẩm của các tác giả các tác phẩm, các đối tượng sở hữu công nghiệp, ...*

- Quyền nhân thân không xác định được bằng tiền, giá trị nhân thân và tiền tệ không phải là những đại lượng tương đương và không thể trao đổi ngang giá. *Ví dụ: không thể xác định được quyền được kết hôn trị giá bao nhiêu tiền và không thể mang quyền này bán cho người khác, ...* Trong trường hợp, quyền nhân thân của cá nhân bị xâm phạm (như xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân…) thì chủ thể chịu trách nhiệm phải bồi thường cho cá nhân một khoản tiền. Bản chất của khoản tiền này là nhằm bù đắp những mất mát, tổn thất đã gây ra cho người bị thiệt hại mà không phải là việc quy đổi quyền nhân thân bị xâm phạm ra tiền.

- Quyền nhân thân của cá nhân có thể do Nhà nước ghi nhận thông qua các văn bản pháp luật hoặc do chính cá nhân tạo ra thông qua quá trình lao động nghệ thuật. Ví dụ, quyền tác giả được xác lập đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật do cá nhân tạo ra.

Có 02 loại quan hệ nhân thân phổ biến:

(1) Quan hệ nhân thân gắn với tài sản:

Là những giá trị nhân thân khi được xác lập sẽ làm phát sinh các quyền tài sản.. Quyền nhân thân là tiền đề làm phát sinh các quyền tài sản. Quyền nhân thân gắn với tài sản có thể chuyển dịch cho người khác theo quy định của pháp luật. Ví dụ: Quyền của chủ thể đối với tài sản trí tuệ như quyền công bố tác phẩm, quyền sao chép tác phẩm, ... khi được xác lập sẽ mang lại cho chủ thể những lợi ích về tài sản như tiền nhuận bút, tiền thù lao, tiền do người sử dụng tác phẩm trả…

(2) Quan hệ nhân thân không gắn với tài sản

Là những giá trị nhân thân mà việc xác lập trên thực tế không làm phát sinh các lợi ích về tài sản cho chủ thể quyền. Không thể chuyển giao cho người khác thông qua các giao dịch dân sự. Ví dụ: Quyền của 1 chủ thể đối với họ tên, danh dự, nhân phẩm, kết hôn, ly hôn …

1.1.2. Phương pháp điều chỉnh

Phương pháp điều chỉnh của luật dân sự là những cách thức, biện pháp mà nhà nước tác động lên các quan hệ tài sản, các quan hệ nhân thân làm cho các quan hệ này phát sinh, thay đổi, chấm dứt theo ý chí của nhà nước, phù hợp với ba lợi ích (Nhà nước, xã hội và cá nhân).

Xuất phát từ những đặc trưng của QHTS và QHNT do Luật Dân sự điều chỉnh thì phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự thể hiện sự mềm dẻo, linh hoạt, tạo điều kiện tốt nhất vì lợi ích của các chủ thể tham gia quan hệ. Nhìn chung, phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự có các điểm đặc trưng sau đây:

<u>Đặc điểm 1:</u> *Pháp luật ghi nhận sự bình đẳng về địa vị pháp lý giữa các chủ thể tham gia vào quan hệ dân sự.* Để được bình đẳng thì:

+ Các chủ thể phải độc lập về tổ chức và tài sản

+ Không phân biệt thành phần xã hội.

+ Không áp đặt quyền uy cho nhau.

Độc lập về tổ chức và tài sản là tiền đề tạo ra sự bình đẳng trong các quan hệ mà các chủ thể tham gia. Bởi các quan hệ tài sản mà luật dân sự điều chỉnh mang tính chất hàng hóa – tiền tệ và đền bù tương đương là đặc trưng khi trao đổi. Nếu không độc lập về tài sản và bình đẳng về địa vị pháp lí thì sẽ không tạo ra sự đền bù tương đương.

Đặc điểm 2: *Các chủ thể có quyền tự định đoạt trong việc tham gia vào các giao dịch.* Quyền tự định đoạt là quyền tự do biểu hiện ý chí của các chủ thể khi tham gia vào giao dịch dân sự, thể hiện:

+ Tự định đoạt trong việc lựa chọn quan hệ.

+ Tự định đoạt trong việc lựa chọn đối tác.

+ Tự định đoạt trong việc lựa chọn nội dung quan hệ.

+ Tự định đoạt trong việc lựa chọn các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

+ Tự định đoạt trong việc áp dụng trách nhiệm dân sự khi có hành vi vi phạm.

Quyền tự định đoạt bị hạn chế bởi các quy định của pháp luật, đó là:

+ Việc định đoạt đó không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội, không được xâm phạm đến lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác.

+ Khi cam kết, thoả thuận có hiệu lực các bên chủ thể phải tuân thủ.

+ Một số trường hợp pháp luật quy định một số điều kiện định đoạt như: điều kiện chuyển quyền sử dụng đất, người tham gia vào giao dịch dân sự phải có năng lực hành vi dân sự,...

Đặc điểm 3: *Phương pháp giải quyết tranh chấp đặc trưng trong quan hệ dân sự là hòa giải.*

Việc dân sự là việc của đôi bên. Nên nếu có tranh chấp xảy ra giữa các chủ thể thì chính các chủ thể trong quan

hệ có quyền lựa chọn phương pháp giải quyết tranh chấp giữa họ. Điều này khác hoàn toàn với tính chất của những quan hệ hình sự, Tòa Án giải quyết ngay cả khi không có yêu cầu. Phương pháp hòa giải có rất nhiều ưu thế so với các phương pháp giải quyết tranh chấp bằng Tòa Án hay trọng tài như: không tốn kém chi phí, không phải tuân theo một trình tự, thủ tục, giữ bí mật cũng như hòa khí cho đôi bên. Nếu không hòa giải được thì các bên có thể yêu cầu Tòa Án giải quyết. Tuy nhiên, Tòa Án chỉ giải quyết vụ việc trong phạm vi yêu cầu của nguyên đơn.

6.1.2. Quan hệ pháp luật dân sự

a. Khái niệm, đặc điểm

Quan hệ pháp luật dân sự là những quan hệ xã hội (những quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân) được các quy phạm pháp luật dân sự điều chỉnh.

Ví dụ: quan hệ mua bán tài sản, quan hệ trao đổi tài sản, quan hệ tặng cho tài sản, quan hệ thừa kế, quan hệ sở hữu tài sản ...

Quan hệ pháp luật dân sự có những <u>đặc điểm sau</u>:

Thứ nhất, chủ thể tham gia vào các quan hệ dân sự rất đa dạng bao gồm cá nhân, pháp nhân, Nhà nước. Tuy nhiên, khi tham gia vào các quan hệ dân sự, các chủ thể độc lập về tổ chức và tài sản.

Thứ hai, chủ thể tham gia quan hệ pháp luật dân sự được tự do ý chí khi tham gia vào quan hệ ở cả 3 giai đoạn: chuẩn bị tham gia (lựa chọn loại quan hệ tham gia, lựa chọn chủ thể tham gia, ..), tham gia vào quan hệ, thực hiện và chấm dứt quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó.

Thứ ba, khi tham gia vào các quan hệ pháp luật dân sự, các chủ thể luôn bình đẳng với nhau về địa vị pháp lí.

Thứ tư, lợi ích là tiền đề trong phần lớn các quan hệ dân sự.

Xuất phát từ đặc điểm của quan hệ tài sản - đối tượng điều chỉnh của luật dân sự là tính chất hàng hoá - tiền tệ và tính chất đền bù tương đương. Do đó, các chủ thể khi tham

gia vào các quan hệ pháp luật dân sự đều mong muốn đạt được một lợi ích nào đó.

Thứ năm, biện pháp cưỡng chế đa dạng có thể do pháp luật quy định hoặc do các bên tự quy định, nhưng đều mang tính chất tài sản.

b. Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự

Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự là những người tham gia vào quan hệ đó và có các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó.

Các loại chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự:

b1. Cá nhân

Cá nhân (người Việt Nam, người nước ngoài, người không quốc tịch): là loại chủ thể được tham gia vào mọi quan hệ pháp luật dân sự nếu đáp ứng đủ điều kiện về năng lực chủ thể. Đây được coi là chủ thể thông thường của quan hệ pháp luật dân sự

Năng lực chủ thể của cá nhân

** Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân*

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và có nghĩa vụ dân sự" (Điều 16 BLDS 2015).

Năng lực pháp luật của cá nhân là khả năng, là tiền đề, điều kiện cần thiết để công dân có quyền, có nghĩa vụ; là thành phần không thể thiếu được của cá nhân với tư cách là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, là một mặt của năng lực chủ thể.

* Đặc điểm của năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

(i) Năng lực pháp luật của cá nhân được Nhà nước ghi nhận trong các văn bản pháp luật mà nội dung của nó phụ thuộc vào các điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội; vào hình thái kinh tế - xã hội tại thời điểm lịch sử nhất định.

Quyền và nghĩa vụ dân sự của cá nhân được ghi nhận trong các văn bản quy phạm pháp luật được coi là nguồn của Luật dân sự. BLDS năm 2015 đã quy định cho cá nhân có một phạm vi quyền và nghĩa vụ rất rộng như: quyền và nghĩa vụ dân sự phát sinh từ quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.

(ii) Mọi cá nhân đều bình đẳng về năng lực pháp luật, khoản 2 Điều 16 BLDS 2015 quy định: *"Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau".* NLPLDS của cá nhân không bị hạn chế bởi bất cứ lý do nào (độ tuổi, địa vị xã hội, giới tính, tôn giáo, dân tộc…). Mọi cá nhân công dân đều có khả năng hưởng quyền như nhau và gánh chịu nghĩa vụ như nhau.

(iii) Nhà nước không cho phép công dân tự hạn chế năng lực pháp luật của chính họ và của cá nhân khác. NLPLDS của cá nhân là thuộc tính nhân thân của chủ thể và không thể dịch chuyển cho chủ thể khác. Điều 18 BLDS 2015 quy định: "*Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân không thể bị hạn chế, trừ trường hợp Bộ luật này,luật khác có liên quan quy định khác*".

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có thể bị hạn chế trong các trường hợp sau:

+ Văn bản pháp luật chung quy định một loại người nào đó không được phép thực hiện các giao dịch dân sự cụ thể. *Ví dụ: người nước ngoài không có quyền sở hữu về nhà ở nên không được phép mua bán nhà ở tại Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại Điều 125 Luật nhà ở.*

+ Quyết định đơn hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. *Ví dụ: Toà án ra quyết định cấm cư trú đối với một người nào đó đã hạn chế năng lực pháp luật cụ thể của người đó trong khoảng thời gian xác định.*

(iv) Tính bảo đảm của năng lực pháp luật dân sự: nhà nước đang tạo mọi điều kiện để biến những quyền khách quan trở thành những quyền chủ quan của cá nhân.

** Năng lực hành vi dân sự của cá nhân*

"Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự" (Điều 19 BLDS 2015).

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân bao gồm:

- Khả năng tạo ra các quyền, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của họ.

- Năng lực tự chịu trách nhiệm dân sự khi vi phạm nghĩa vụ dân sự.

Nếu năng lực pháp luật là tiền đề, là quyền dân sự khách quan của chủ thể thì năng lực hành vi là khả năng hành động của chính chủ thể để tạo ra các

* Mức độ năng lực hành vi dân sự của cá nhân:

- Năng lực hành vi đầy đủ:

+ Độ tuổi: từ đủ 18 tuổi trở lên (Pháp luật chỉ quy định độ tuổi tối thiểu mà không quy định độ tuổi tối đa của những người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ);

+ Không bị tuyên bố mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi.

Những người này có toàn quyền tham gia xác lập và thực hiện mọi giao dịch dân sự với tư cách là chủ thể độc lập và tự chịu trách nhiệm về những hành vi do họ thực hiện.

Những người từ đủ 18 tuổi trở lên được suy đoán là có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Họ chỉ bị mất, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi khi có quyết định của toà án.

- Năng lực hành vi không đầy đủ: Cá nhân được coi là có năng lực hành vi dân sự không đầy đủ bao gồm:

Thứ nhất, người chưa thành niên từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi

Người chưa thành niên từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi là người có năng lực hành vi dân sự một phần. Tuy nhiên, việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự của các cá nhân thuộc nhóm này lại được quy định khác nhau:

+ Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi (khoản 3 Điều 21 BLDS năm 2015).

+ Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được

người đại diện theo pháp luật đồng ý (khoản 4 Điều 21 BLDS năm 2015).

Chú ý: Nếu những giao dịch do người chưa thành niên xác lập không có sự đồng ý của người đại diện, người đại diện có quyền yêu cầu toà án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu theo quy định tại Điều 130 BLDS 2015. Nếu người đại diện không có yêu cầu thì giao dịch đó mặc nhiên có hiệu lực pháp luật**.**

Thứ hai, đối với cá nhân chưa đủ 6 tuổi:

Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005, người dưới 6 tuổi là người không có năng lực hành vi dân sự. Tuy nhiên, Bộ luật dân sự năm 2015 lại không ghi nhận vấn đề này. Điều này đặt ra câu hỏi là liệu người chưa đủ 6 tuổi có được coi là người có năng lực hành vi dân sự hay không? Để giải quyết câu hỏi này, cần phải căn cứ vào các quy định có liên quan, cụ thể như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 117 Bộ luật dân sự năm 2015, người tham gia giao dịch dân sự phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự phù hợp. Điều này có nghĩa rằng, nếu cá nhân có năng lực hành vi dân sự thì sẽ được xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phù hợp với mức độ năng lực hành vi dân sự của mình. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Bộ luật dân sự năm 2015 thì "*giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện*". Rõ ràng, Bộ luật dân sự đã không xác định cá nhân chưa đủ 6 tuổi là cá nhân không có năng lực hành vi dân sự mà chỉ không cho phép họ được tự xác lập, thực hiện giao dịch kể cả những giao dịch nhỏ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của bản thân.

- ***Năng lực hành vi dân sự hạn chế***

Việc xác định cá nhân bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hay không phụ thuộc vào việc cá nhân đó đã bị Toà án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự hay không. Theo quy định của Bộ luật dân sự, cá nhân bị Toà án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự khi có các điều kiện sau:

+ Nghiện ma tuý hoặc các chất kích thích khác

+ Cá nhân có hành vi phá tán tài sản của gia đình.

+ Có yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan, tổ chức hữu quan đề nghị Toà án tuyên bố cá nhân bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Khi cá nhân bị tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự, thì các giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của họ phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ trường các giao dịch nhỏ phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

- Khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi

Cũng giống như cá nhân bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, cá nhân là người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi cũng dựa trên cơ sở quyết định của Toà án tuyên bố cá nhân đó là người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi. Theo quy định của Bộ luật dân sự, cá nhân có thể bị tuyên bố là người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi khi có các điều kiện sau:

+ Do tình trạng của thể chất và tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức và làm chủ được hành vi của mình nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự

+ Có yêu cầu của người này hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan.

+ Đã được tổ chức giám định pháp y tâm thần kết luận là người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi.

Trên thực tế, cá nhân có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi có thể thuộc mọi độ tuổi khác nhau. Song theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015, việc tuyên bố cá nhân có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi chỉ đặt ra đối với cá nhân là người đã thành niên. Điều này là phù hợp bởi nếu cá nhân là người chưa thành niên sẽ không cần thiết phải tuyên bố có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, vì nhóm cá nhân này luôn luôn cần phải có người đại diện theo pháp luật và có thể là cha mẹ hoặc người giám hộ.

Khi cá nhân bị tuyên bố là người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, mọi giao dịch của những người này đều do người giám hộ xác lập và thực hiện. Ví dụ: ông A 85 tuổi, do tinh thần không còn minh mẫn, sáng suốt. Theo yêu cầu của con ông, Tòa án ra quyết định tuyên bố ông có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi dựa trên kết quả giám định pháp y tâm thần.

- Mất năng lực hành vi dân sự

Một người chỉ bị coi là mất năng lực hành vi dân sự khi có quyết định của toà án tuyên bố người đó mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận của tổ chức giám định.

Điều kiện để Toà án ra quyết định:

+ Mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

+ Có yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan.

+ Đã được tổ chức giám định kết luận về việc mất khả năng nhận thức và làm chủ hành vi.

Việc xác lập, thực hiện giao dịchcủa người bị mất năng lực hành vi dân sự đều do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.

b2. Pháp nhân

Pháp nhân là một tổ chức thống nhất, độc lập, hợp pháp có tài sản riêng và chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình, nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Các điều kiện của pháp nhân:

Các điều kiện của pháp nhân là các dấu hiệu để công nhận một tổ chức có tư cách là chủ thể của quan hệ dân sự. Theo quy định tại Điều 74 BLDS 2015, các điều kiện đó bao gồm:

(i) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan.

Một tổ chức được công nhận tư cách pháp nhân thì trước tiên pháp nhân đó phải được thành lập hợp pháp theo quy định của luật. Một tổ chức được coi là hợp pháp nếu:

- Được thành lập hợp pháp, thể hiện: tổ chức đó được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng kí hoặc công nhận;

- Có mục đích, nhiệm vụ hợp pháp.

(ii) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của BLDS năm 2015

Theo quy định tại Điều 83 BLDS năm 2015:

- Pháp nhân phải có cơ quan điều hành. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan điều hành của pháp nhân được quy định trong điều lệ của pháp nhân hoặc trong quyết định thành lập pháp nhân.

- Pháp nhân có cơ quan khác theo quyết định của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.

* Tổ chức là một tập thể người được sắp xếp dưới một hình thức nào đó (doanh nghiệp, công ty, bệnh viện, trường học, hợp tác xã …) phù hợp với chức năng và lĩnh vực hoạt động, bảo đảm tính hiệu quả trong hoạt động của loại hình tổ chức đó.

* Pháp nhân phải có cơ cấu tổ chức chặt chẽ để biến một tập thể người thành một thể thống nhất (một chủ thể) có khả năng thực hiện có hiệu quả nhất nhiệm vụ của tổ chức đó đặt ra khi thành lập.

* Pháp nhân phải là một tổ chức độc lập, tức là:

- Không bị chi phối bởi các chủ thể khác khi quyết định các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của tổ chức đó trong phạm vi điều lệ, quyết định thành lập và các quy định cảu pháp luật đối với tổ chức đó;

- Pháp nhân có ý chí riêng và hành động theo ý chí của mình;

- Không phụ thuộc vào sự thay đổi các thành viên của pháp nhân (kể cả cơ quan của pháp nhân).

Chú ý: Nhiều tổ chức thống nhất nhưng không độc lập như các phòng, ban, khoa ... trong các trường học, các tổ chức là một bộ phận của pháp nhân.

(iii) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

- Để một tổ chức tham gia vào các quan hệ tài sản với tư cách là chủ thể độc lập thì tổ chức đó phải có tài sản riêng của mình - tài sản độc lập:

+ Tài sản của pháp nhân độc lập với tài sản của cá nhân - thành viên của pháp nhân, độc lập với cơ quan cấp trên của pháp nhân và các tổ chức khác.

+ Tài sản độc lập của pháp nhân là tài sản thuộc quyền của pháp nhân đó, do pháp nhân chiếm hữu, sử dụng, định đoạt trong phạm vi nhiệm vụ và phù hợp với mục đích của pháp nhân.

- Nguồn gốc tài sản của pháp nhân:

+ Nhà nước giao để thực hiện chức năng, nhiệm vụ (các pháp nhân là lực lượng vũ trang) được giao theo pháp luật về doanh nghiệp nhà nước;

+ Được chuyển giao quyền sở hữu cho các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội;

+ Từ nguồn vốn đóng góp của các thành viên;

-+Từ hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp ...

- Pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng của mình

+ Cơ quan cấp trên không chịu trách nhiệm thay hoặc trách nhiệm bổ sung cho pháp nhân;

+ Pháp nhân cũng không chịu trách nhiệm thay cho cơ quan quản lý cấp trên của pháp nhân hoặc cho thành viên của pháp nhân;

+ Thành viên của pháp nhân không phải dùng tài sản riêng của mình để thực hiện các nghĩa vụ của pháp nhân vì trách nhiệm của pháp nhân thuộc dạng trách nhiệm "hữu hạn" trong phạm vi tài sản riêng của pháp nhân.

- Nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập

+ Pháp nhân tham gia vào các quan hệ pháp luật với tư cách riêng, có khả năng hưởng quyền và gánh chịu các nghĩa vụ dân sự do pháp luật quy định phù hợp với điều lệ của pháp nhân.

+ Pháp nhân có thể trở thành nguyên đơn hoặc bị đơn trước Toà án.

2.3.2. Các loại pháp nhân

** Pháp nhân thương mại (Điều 75 BLDS 2015)*

- Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên.

- Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.

- Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

** Pháp nhân phi thương mại (Điều 76 BLDS 2015)*

- Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên.

- Pháp nhân phi thương mại bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, doanh nghiệp xã hội và các tổ chức phi thương mại khác.

- Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân phi thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, các luật về tổ chức bộ máy nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.

b3. Hộ gia đình, tổ hợp tác và các chủ thể khác không có tư cách pháp nhân

- Hộ gia đình: là chủ thể hạn chế trong quan hệ pháp luật dân sự (thường là chủ thể của các quan hệ pháp luật liên quan tới quyền sử dụng đất

- Tổ hợp tác: là sự thoả thuận giữa từ hai cá nhân, pháp nhân trở lên thông qua hợp đồng hợp tác về việc cùng tiến hành hoạt động góp vốn, góp sức để thực hiện hoạt động

kinh doanh chung và cùng chịu trách nhiệm đối với hoạt động chung đó.

Các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Khi có sự thay đổi người đại diện thì phải thông báo cho bên tham gia quan hệ dân sự biết.

Việc xác định chủ thể của quan hệ dân sự có sự tham gia của hộ gia đình sử dụng đất được thực hiện theo quy định của Luật đất đai

b4. Nhà nước:

Là chủ thể đặc biệt tham gia vào một số quan hệ pháp luật dân sự như quan hệ thừa kế theo di chúc, quan hệ sở hữu ...

6.2. Tài sản, quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản

6.2.1. Tài sản

Khái niệm tài sản

Điều 105 BLDS 2015: *"Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản"*.

* *Tài sản có các đặc điểm sau đây:*

+ Thuộc sở hữu của một chủ thể nhất định;

+ Đáp ứng cho con người một lợi ích vật chất hoặc tinh thần nhất định;

+ Mang tính giá trị (giá trị và giá trị sử dụng);

+ Quyền sở hữu đối với nó sẽ mất đi khi nó không còn.

Ngoài ra, đối với mỗi loại tài sản khác nhau thì thì có thêm một số điều kiện riêng.

a. Vật:

* Khái niệm: *Vật là đối tượng của thế giới vật chất theo nghĩa rộng bao gồm cả động vật, thực vật với ý nghĩa vật lý ở mọi trạng thái (rắn, lỏng, khí)*.

Vật với tư cách là tài sản không chỉ bao gồm vật tồn tại hiện hữu mà còn bao gồm cả vật hình thành trong tương

lai với điều kiện: chắc chắn sẽ hình thành trong tương lai hoặc chắc chắn khi tài sản hình thành sẽ thuộc sở hữu của một chủ thể nhất định;

b. Tiền

- Là loại tài sản đặc biệt có giá trị trao đổi với các loại hàng hoá khác;

- Do nhà nước ban hành, giá trị của tiền được xác định bằng mệnh giá ghi trên đồng tiền đó;

- Có giá trị lưu hành trong cũng như ngoài phạm vi quốc gia.

c. Giấy tờ có giá

- Là loại tài sản đặc biệt do nhà nước hoặc các tổ chức phát hành theo trình tự nhất định như: công trái, trái phiếu, kì phiếu, cổ phiếu, séc ...;

- Là hàng hoá trong một thị trường đặc biệt - thị trường chứng khoán.

d. Quyền tài sản

"Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác" (Điều 115 BLDS 2015).

Quyền tài sản được hiểu theo quy định của pháp luật là một quyền đối nhân, tức là quyền của một chủ thể đối với một chủ thể khác và quyền này trị giá được bằng tiền như: trả nợ, bồi thường thiệt hại, yêu cầu người khác chuyển giao giá trị của một vật ...

Ngoài việc đáp ứng những điều kiện chung để một loại quyền được coi là tài sản thì quyền tài sản phải đáp ứng thêm 2 điều kiện nữa: trị giá được thành tiền và có thể chuyển giao trong giao dịch dân sự.

6.2.2. Quyền sở hữu

a. Khái niệm quyền sở hữu

Quyền sở hữu là tổng hợp các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình chiếm hữu, sử dụng, định đoạt các tư liệu sản

xuất, tư liệu tiêu dùng trong xã hội. Hay nói khác đi, quyền sở hữu chính là pháp luật về sở hữu.

Quyền sở hữu là khả năng được phép xử sự của chủ sở hữu trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của mình. Những quyền năng này cũng chính là nội dung của quyền sở hữu mà chủ sở hữu có được đối với tài sản. BLDS năm 2015 không có định nghĩa trực tiếp về quyền sở hữu nhưng quy định: *Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật*. Đây cũng chính là nội dung của quyền sở hữu.

b. Nội dung quyền sở hữu

**** Quyền chiếm hữu***

Điều 187 BLDS 2015 quy định: "*Quyền chiếm hữu là quyền nắm giữ và chi phối tài sản của chủ sở hữu".*

Ví dụ: Chủ sở hữu chiếc điện thoại di động bảo quản, cất giữ chiếc điện thoại của mình ...

Chủ thể thực hiện quyền chiếm hữu:

- Quyền chiếm hữu của chủ sở hữu:

Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình để nắm giữ, chi phối tài sản của mình nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

- Quyền chiếm hữu của người được chủ sở hữu uỷ quyền quản lý tài sản:

Người được chủ sở hữu uỷ quyền quản lý tài sản thực hiện việc chiếm hữu tài sản đó trong phạm vi, theo cách thức, thời hạn do chủ sở hữu xác định.

- Quyền chiếm hữu của người được giao tài sản thông qua giao dịch dân sự:

Khi chủ sở hữu giao tài sản cho người khác thông qua giao dịch dân sự mà nội dung không bao gồm việc chuyển quyền sở hữu thì người được giao tài sản phải thực hiện việc chiếm hữu tài sản đó phù hợp với mục đích, nội dung của giao dịch.

Người được giao tài sản có quyền sử dụng tài sản được giao, được chuyển quyền chiếm hữu, sử dụng tài sản đó cho người khác nếu được chủ sở hữu đồng ý.

- *Chiếm hữu của người không phải chủ sở hữu không có căn cứ pháp lý* (chiếm hữu bất hợp pháp), gồm: chiếm hữu bất hợp pháp ngay tình và chiếm hữu bất hợp pháp không nagy tình.

Chiếm hữu ngay tình: là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu có căn cứ để tin rằng mình có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu.

+ Về ý chí chủ quan: người chiếm hữu không thể biết việc chiếm hữu của mình là bất hợp pháp.

+ Về mặt khách quan: pháp luật không buộc người đó phải biết tính bất hợp pháp trong việc chiếm hữu của mình.

Chiếm hữu không không ngay tình: là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu biết hoặc phải biết rằng mình không có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu.

Như vậy, việc chiếm hữu nếu có một trong hai dấu hiệu sau sẽ xác định là không ngay tình:

+ Người chiếm hữu biết mình không có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu.

+ Người chiếm hữu tuy không biết mình không có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu nhưng pháp luật buộc họ phải biết.

**** Quyền sử dụng***

Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản trong phạm vi pháp luật cho phép (Điều 189 BLDS năm 2015).

Quyền sử dụng có thể được chuyển giao cho người khác theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Chủ thể của quyền sử dụng

- *Quyền sử dụng của chủ sở hữu:* Chủ sở hữu được sử dụng tài sản theo ý chí của mình nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

- *Quyền sử dụng của người không phải là chủ sở hữu:* Người không phải là chủ sở hữu được sử dụng tài sản theo thỏa thuận với chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật.

*** Quyền định đoạt**

Quyền định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản hoặc từ bỏ quyền sở hữu đó (Điều 192 BLDS năm 2015).

*** Điều kiện thực hiện quyền định đoạt*

- Việc định đoạt tài sản phải do người có năng lực hành vi dân sự thực hiện không trái quy định của pháp luật.

- Trường hợp pháp luật có quy định trình tự, thủ tục định đoạt tài sản thì phải tuân theo trình tự, thủ tục đó.

*** Các trường hợp định đoạt*

(1) Định đoạt số phận thực tế của vật:

- Là làm cho vật không còn trên thực tế nữa như: tiêu dùng hết, huỷ bỏ hoặc từ bỏ quyền sở hữu đối với vật

- Chủ sở hữu chỉ bằng hành vi của mình tác động trức tiếp lên vật;

- Hậu quả: làm chấm dứt quan hệ sở hữu đối với vật bị định đoạt.

(2) Định đoạt số phận pháp lý của vật:

- Là việc chuyển giao quyền sở hữu từ người này sang người khác thông qua một giao dịch phù hợp với ý chí của chủ sở hữu như bán, trao đổi, tặng cho, để thừa kế ...

- Chủ sở hữu phải thiết lập một quan hệ pháp luật dân sự với chủ thể khác.

- Hình thức định đoạt: có thể thoả thuận miệng, bằng văn bản, văn bản có công chứng, chứng thực.

- Hậu quả: làm thay đổi quan hệ pháp luật về sở hữu, chấm dứt quyền sở hữu của chủ thể này nhưng lại làm phát sinh quyền sở hữu của chủ thể khác.

Chủ thể định đoạt

- *Quyền định đoạt của chủ sở hữu*: Chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng, tiêu hủy hoặc thực hiện các hình

thức định đoạt khác phù hợp với quy định của pháp luật đối với tài sản.

- *Quyền định đoạt của người không phải là chủ sở hữu:* Người không phải là chủ sở hữu tài sản chỉ có quyền định đoạt tài sản theo uỷ quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của luật.

Chủ sở hữu uỷ quyền định đoạt: người được uỷ quyền định đoạt phải thực hiện việc định đoạt theo phương pháp, cách thức phù hợp với ý chí và lợi ích của chủ sở hữu.

6.2.3. Các hình thức sở hữu

a. Sở hữu toàn dân

Sở hữu toàn dân là toàn bộ những hành vi mà với tư cách đại diện cho chủ sở hữu, Nhà nước cũng như các chủ sở hữu khác thực hiện các quyền năng về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt đối với các tài sản của mình.

Chủ thể của sở hữu tòan dân là toàn dân. Nhà nước là đại diện chủ sở hữu đối với tài sản thuộc chế độ sở hữu toàn dân.

Khách thể của sở hữu toàn dân rất đa dạng, phạm vi khách thể không bị hạn chế. Có những khách thể chỉ thuộc sở hữu toàn dân như: đất đai, rừng núi, sông hồ, nước, tài nguyên thiên nhiên trong lòng đất…Đó là những tư liệu sản xuất chủ yếu quyết định đến việc phát triển kinh tế, bảo vệ nền an ninh và quốc phòng của nước ta. Những loại tài sản này gọi là khách thể đặc biệt cảu quyền sở hữu toàn dân.

b. Sở hữu riêng

Sở hữu riêng là hình thức sở hữu của một cá nhân hoặc pháp nhân đối tư liệu sinh hoạt, tiêu dùng và những tư liệu sản xuất nhằm đáp ứng những nhu cầu vật chất và tinh thần của cá nhân, pháp nhân.

Ví dụ: A sở hữu đối với căn hộ chung cư. Vậy hình thức sở hữu của A là hình thức sở hữu riêng.

Ví dụ: Công ty TNHH A sở hữu với nhà máy, nguồn vốn của công ty. Đây là việc sở hữu của một pháp nhân nên thuộc hình thức sở hữu riêng của công ty A.

Chủ thể của sở hữu riêng là từng cá nhân hoặc pháp nhân. Mọi cá nhân dù đã trưởng thành hay chưa trưởng thành, có hay không có năng lực hành vi dân sự đều có quyền sở hữu, quyền thừa kế và các quyền khác đối với tài sản của mình.

Chủ thể của sở hữu riêng là công dân Việt Nam, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư nước ngoài có vốn đầu tư về nước để sản xuất, kinh doanh.

Pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại đều được ghi nhận quyền sở hữu đối với các tài sản thuộc sở hữu của mình dựa trên các căn cứ luật định

Khách thể của sở hữu riêng là những tài sản thuộc quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân. Tài sản đó có thể là tư liệu sản xuất, kinh doanh hoặc tư liệu tiêu dùng.

Khách thể của sở hữu riêng đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, cá nhân không được sở hữu đối với tài sản mà pháp luật quy định không thể thuộc sở hữu riêng.

c. Sở hữu chung

"Sở hữu chung" là sở hữu của nhiều chủ sở hữu đối với tài sản…Tài sản thuộc hình thức sở hữu chung là tài sản chung.

Như vậy, khi hai hoặc nhiều người cùng có chung tài sản thì những người đó được gọi là đồng sở hữu. Các đồng sở hữu trong sở hữu chung có quyền chung nhau cùng chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản chung.

Các loại sở hữu chung:

*** Sở hữu chung theo phần - Điều 209 BLDS năm 2015**

Là sở hữu mà trong đó phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu được xác định đối với tài sản chung,

*** Sở hữu chung hợp nhất - Điều 210 BLDS năm 2015**

Là sở hữu chung mà trong đó phần quyền của mỗi chủ sở hữu chung không được xác định đối với tài sản chung.

Các loại sở hữu chung hợp nhất:

- Sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia: sở hữu chung của vợ chồng;

- Sở hữu chung hợp nhất không thể phân chia: sở hữu chung của cộng đồng, SHC trong nhà chung cư

6.2.4. Các quyền khác đối với tài sản

a. Quyền đối với bất động sản liền kề

Quyền đối với bất động sản liền kề là quyền được thực hiện trên một bất động sản (gọi là bất động sản chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác một bất động sản khác thuộc quyền sở hữu của người khác (gọi là bất động sản hưởng quyền).

Một bất động sản được coi là liền kề với một bất động sản khác khi giữa chúng tồn tại một ranh giới địa lý chung.

Quyền đối với bất động sản liền kề là một quyền được xác lập theo tài sản. Bởi vậy, quyền này được chuyển giao khi bất động sản được chuyển giao từ chủ thể này sang chủ thể khác. Bất động sản được chuyển giao thông qua các hợp đồng hay thừa kế...Chủ sở hữu mới của bất động sản được quyền sử dụng đối với bất động sản liền kề.

Căn cứ xác lập quyền đối với bất động sản liền kề

Quyền đối với bất động sản liền kề không tồn tại mặc nhiên do sự chung ranh giới giữa các bất động sản mà phải dựa trên cơ sở nhất định và với những điều kiện cụ thể. Quyền đối với bất động sản liền kề được xác lập dựa trên các căn cứ sau đây:

+ *Do địa thế tự nhiên*: Đây là một căn cứ mới được ghi nhận trong BLDS năm 2015. Đối với một bất động sản, địa thế tự nhiên là một trong các yếu tố cấu thành nên bất động sản và ý nghĩa quan trọng, quyết định đến giá trị của bất động sản. Địa thế tự nhiên của bất động sản bao gồm các yếu tố như: vị trí bất động sản, tiếp giáp xung quanh bất động sản, các điều kiện về cơ sở hạ tầng...Bất động sản liền kề do các yếu tố thuộc về địa thế nên để khai thác, sử dụng được thì chủ sở hữu nhà, người có quyền sử dụng đất phải sử dụng bất động sản liền kề của chủ thể khác.

+ *Theo quy định của pháp luật*: Một người muốn khai

thác, sử dụng được bất động sản của mình lại phải thông qua sử dụng bất động sản của người khác. Nếu chủ sở hữu bất động sản liền kề không cho phép sử dụng thì bất động sản đó không thể được khai thác, sử dụng bình thường. Do đó, pháp luật quy định chủ sở hữu bất động sản trong một số trường hợp cụ thể có thể thực hiện một số quyền năng trên bất động sản của người nhằm khai thác bất động sản của mình. Nếu rơi vào các trường hợp luật quy định thì chủ thể có bất động sản chịu hưởng quyền không thể bác bỏ quyền của chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền. Người được sử dụng bất động sản liền kề của người khác phải đền bù theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

+ *Theo thỏa thuận của các chủ sở hữu*: Luật dân sự tôn trọng sự thỏa thuận, thống nhất ý chí của các bên chủ thể. *"Để chủ sở hữu bất động sản liền kề đáp ứng yêu cầu về quyền sử dụng hạn chế đối với bất động sản của họ, thì chủ sở hữu nhà, người có quyền sử dụng đất phải thỏa thuận với chủ sở hữu bất động sản liền kề để tạo lập quyền đó"*[16]. Việc thỏa thuận chỉ được thừa nhận khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự. Người được sử dụng bất động sản của người khác có nghĩa vụ đền bù lợi ích cho chủ sở hữu có bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Mức đền bù lợi ích do các bên thỏa thuận với nhau. Trường hợp không thỏa thuận được thì một trong hai bên có quyền yêu cầu Tòa án xác định mức đền bù.

+ *Theo di chúc*: Đây là một căn cứ mới được bổ sung trong BLDS năm 2015. Người thừa kế là chủ sở hữu hợp pháp đối với các di sản thừa kế nên họ có quyền lập di chúc để định đoạt cho chủ thể khác được quyền đối với bất động sản của họ. Việc định đoạt của họ phải hoàn toàn tự nguyện trong điều kiện tinh thần của người này còn minh mẫn, sáng suốt. Khi người lập di chúc chết, di chúc phát sinh hiệu lực

---

[16] TS.Phạm Công Lạc, "Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề", Nhà xuất bản Tư pháp, 2006, tr.108

pháp luật, theo đó, quyền đối với bất động sản liền kề của chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền sẽ được công nhận và thực hiện trên thực tế.

Nội dung của quyền đối với bất động sản liền kề:

+ Quyền cấp thoát nước qua bất động sản liền kề

+ Quyền về lối đi qua

+ Quyền mắc đường dây truyền tải điện

b. Quyền hưởng dụng

Quyền hưởng dụng là quyền của chủ thể được khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác trong một thời hạn nhất định.

Quyền hưởng dụng là một quyền trên tài sản của người khác. Quyền hưởng dụng được xác lập theo các căn cứ sau đây:

+ *Theo quy định của luật*: đây là trường hợp luật quy định cho một chủ thể trong những điều kiện nhất định có quyền hưởng dụng đối với bất động sản của người khác.

+ *Theo thỏa thuận của các bên*: đây là trường hợp chủ sở hữu thỏa thuận với chủ thể khác để chuyển giao cho chủ thể khác quyền hưởng dụng. Các thỏa thuận này có thể có đền bù hoặc không. Nếu chủ sở hữu cho người khác hưởng dụng tài sản của mình mà không yêu cầu người hưởng dụng phải chi trả phí hưởng dụng thì trường hợp này là không có đền bù mà mang tính chất tương trợ, giúp đỡ; còn trường hợp chủ sở hữu cho chủ thể khác hưởng dụng và thu tiền thì trường hợp này có đền bù.

+ *Theo di chúc*: đây là trường hợp người chết thể hiện ý chí định đoạt quyền hưởng dụng cho người thừa kế trong nội dung của di chúc. Quyền hưởng dụng trong trường hợp này được xác lập trên căn cứ là hành vi pháp lý đơn phương của người lập di chúc. Người lập di chúc có thể định đoạt tài sản cho một người thừa kế và để lại quyền hưởng dụng tài sản cho một người thừa kế khác.

c. Quyền bề mặt

Quyền bề mặt là quyền của một chủ thể trên quyền sử

dụng đất của người khác, đây là quyền đối với mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất. Vậy đối tượng của quyền bề mặt theo quy định này không chỉ là mặt đất, mặt nước mà còn bao gồm khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất (khoảng không gian phía trên mặt đất, mặt nước và lòng đất được xác định theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất)

Quyền bề mặt cũng là một trong các quyền trên tài sản của người khác mà không phải trên tài sản của mình.

Căn cứ xác lập quyền bề mặt

- *Theo quy định của luật:* Các quy định của Bộ luật này hoặc luật khác có liên quan ghi nhận trường hợp một chủ thể được xác lập quyền bề mặt thì việc xác lập quyền bề mặt phải tuân theo các quy định đó.

- *Theo thỏa thuận:* Sự thỏa thuận để xác lập quyền bề mặt bao gồm hai trường hợp: (i) Người có quyền sử dụng đất bàn bạc, thống nhất với chủ thể khác để chuyển giao quyền bề mặt cho họ; (ii) Chủ thể có quyền bề mặt thỏa thuận để chuyển giao quyền bề mặt cho một chủ thể khác.

- *Theo di chúc:* lập di chúc là hành vi pháp pháp lý đơn phương của người để lại di sản. Theo BLDS năm 2015, bên cạnh các quyền truyền thống của người lập di chúc như: chỉ định người thừa kế; phân chia di sản thừa kế…thì người lập di chúc còn có quyền định đoạt cho một chủ thể được có quyền bề mặt đối với quyền sử dụng đất của mình.

6.3. Hợp đồng

6.3.1. Những vấn đề chung về hợp đồng

a. Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng

"Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự". (Điều 385, Bộ luật dân sự 2015)

Đặc điểm của hợp đồng:

Một là, Sự thỏa thuận là yếu tố bắt buộc phải có trong hợp đồng. Khi nói đến hợp đồng bao giờ cũng có thỏa thuận ít nhất của hai bên . Muốn có sự thỏa thuận các chủ thể phải bày tỏ ý chí của mình dưới một hình thức nhất định để các

chủ thể có thể nhận biết được ý chí của nhau, cùng nhau bàn bạc, đi đến sự thống nhất ý chí.

Hai là, Hệ quả pháp lý của sự thoả thuận giữa các bên là làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quyền và nghĩa vụ giữa họ.

b. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng là 1 dạng cụ thể của giao dịch dân sự, do vậy, các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng.

Theo quy định tại Điều 117 BLDS năm 2015 :

"1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định".

Như vậy, một hợp đồng được coi là có hiệu lực khi nó thoả mãn các điều kiện sau:

(1) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập

*** Đối với cá nhân:**

Hợp đồng do cá nhân xác lập chỉ có hiệu lực nếu phù hợp với mức độ năng lực hành vi dân sự của cá nhân:

- Đối với người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ: Đó là những người từ đủ 18 tuổi trở lên, không bị mất hay hạn chế năng lực hành vi dân sự. Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có toàn quyền trong việc xác lập, thực hiện các hợp đồng vì lợi ích của chính mình và của chủ thể khác.

- Đối với người có năng lực hành vi dân sự một phần:

+ Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện hợp đồng phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ hợp đồng phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

+ Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện hợp đồng, trừ hợp đồng liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và hợp đồng khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Quy định này là hoàn toàn phù hợp với quy định trong BLLĐ, vì theo quy định của BLLĐ thì những người từ đủ 15 tuổi trở lên đã có thể tham gia giao kết hợp đồng lao động và có thu nhập.

+ Đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự một phần

Hợp đồng liên quan đến tài sản của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ hợp đồng nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

+ Đối với người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi:

Hợp đồng liên quan đến tài sản của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thông qua người giám hộ (dựa trên quyết định của Tòa án).

- Đối với người chưa đủ 6 tuổi:

Hợp đồng của người chưa đủ sáu tuổi phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.

- Đối với người mất năng lực hành vi dân sự :

Hợp đồng của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.

*** Đối với pháp nhân:**

- Tham gia vào hợp đồng thông qua người đại diện của họ (đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo uỷ quyền);
- Pháp nhân chỉ được tham gia vào các hợp đồng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của pháp nhân.

(2) Chủ thể tham gia hợp đồng hoàn toàn tự nguyện

- Tự nguyện là sự kết hợp của hai yếu tố tự do ý chí và bày tỏ ý chí. Nếu thiếu một trong yếu tố này hoặc không có sự thống nhất giữa hai yếu tố này sẽ không thể có tự nguyện.

- Nếu không có sự tự nguyện không làm phát sinh hậu quả pháp lý.

- Chủ thể không bày tỏ ý chí thực của mình do bị tác động, ảnh hưởng từ bên ngoài.

(3) Mục đích, nội dung của hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội

- *Điều cấm của pháp luật*: là những quy định của pháp luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định. Sở dĩ BLDS năm 2015 quy định như vậy là xuất phát từ nguyên tắc: các chủ thể có quyền làm những điều mà pháp luật không cấm.

- *Tính trái đạo đức xã hội:* Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng.

Khác với điều cấm pháp luật là những quy định cụ thể trong một văn bản pháp luật xác định những hành vi nhất định không cho phép chủ thể thực hiện thì tính trái đạo đức xã hội lại là những chuẩn mực ứng xử được thừa nhận bởi mỗi cá nhân sống trong xã hội chứ không có bất cứ một căn cứ nào khác để xác định cụ thể đâu là những chuẩn mực ứng xử chung của xã hội.

Nếu một hợp đồng được xác lập và thực hiện có mục đích hoặc nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội sẽ có thể làm ảnh hưởng hoặc xâm phạm đến lợi của nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể khác. Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội sẽ không làm phát sinh hiệu lực của hợp đồng đó.

(4) Hình thức của hợp đồng

Hình thức của hợp đồng là phương tiện thể hiện và ghi nhận ý chí của chủ thể thiết lập hợp đồng. Trong các hợp

đồng, hình thức của hợp đồng là phương tiện phản ánh và ghi nhận sự thỏa thuận, cam kết của các bên chủ thể. Hình thức của hợp đồng là chứng cứ xác nhận các quan hệ đã, đang tồn tại giữa các bên, qua đó xác định trách nhiệm dân sự khi có hành vi vi phạm xảy ra.

Những hợp đồng mà pháp luật không quy định phải tuân theo một hình thức nhất định thì chỉ cần đáp ứng ba điều kiện được quy định tại khoản 1, Điều 117 BLDS năm 2015 sẽ được coi là có hiệu lực. Riêng đối với những hợp đồng mà pháp luật quy định phải tuân theo một hình thức nhất định thì phải đáp ứng cả bốn điều kiện (bao gồm cả điều kiện về hình thức) mới được coi là có hiệu lực. Tuy nhiên, trường hợp hợp đồng giữa các bên được pháp luật yêu cầu phải thể hiện dưới hình thức nhất định, nhưng các bên không thể hiện nội dung hợp đồng dưới hình thức luật định, hợp đồng không đương nhiên vô hiệu về nội dung. Nếu sau khi ký hợp đồng các bên đã thực hiện xong quyền và nghĩa vụ của mình với nhau hoặc thực hiện được ít nhất 2/3 giá trị hợp đồng, hợp đồng đó vẫn có giá trị.

6.3.2. Giao kết hợp đồng

** Hình thức giao kết hợp đồng*

- *Hình thức bằng lời nói*: Thường được áp dụng với các hợp đồng có giá trị nhỏ, các hợp đồng được thực hiện và chấm dứt ngay sau khi giao kết, các chủ thể có độ tin cậy lẫn nhau.

Bên cạnh việc gặp mặt trực tiếp để thỏa thuận, hợp đồng giao kết thông qua điện thoại cũng có thể coi là hợp đồng được giao kết bằng lời nói. Hợp đồng được giao kết thông qua lời nói không có độ xác thực cao về mặt pháp lý nên khi có tranh chấp, các bên thường khó đưa ra chứng cứ cần thiết để chứng minh quyền và lợi ích của mình.

- *Hình thức bằng văn bản*: Có độ xác thực cao nhất về nội dung thoả thuận của các bên. Thường được áp dụng đối với các hợp đồng có giá trị lớn, giao kết và thực hiện trong một thời gian dài, các chủ thể không có mối quan hệ quen biết với nhau. Hai loại văn bản:

+ Văn bản thường: chỉ cần có chữ ký của các bên, có đóng dấu để xác nhận chữ ký nếu chữ ký đó là của người đại diện cho pháp nhân tham gia vào giao kết hợp đồng.

+ Văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký hoặc xin phép: Đây là hình thức có giá trị chứng cứ cao nhất. Do đó, đối với những hợp đồng mà pháp luật không yêu cầu phải lập theo hình thức này nhưng để quyền lợi của mình được bảo đảm, các bên vẫn có thể chọn hình thức này để giao kết hợp đồng. Hình thức này thường được áp dụng đối với một số loại hợp đồng có đối tượng là tài sản mà Nhà nước cần phải kiểm soát, quản lý để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích của chủ thể khác. Luật Nhà ở 2014 tại Khoản 1 Điều 122 quy định: *"Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng..."*.

- *Hình thức bằng hành vi*: Đây là hình thức giản tiện nhất của giao dịch. Không cần có sự hiện diện đồng thời của tất cả các bên tại nơi giao kết. Ngày càng phổ biến ở những quốc gia có nền công nghiệp tự động hoá phát triển.

** Trình tự giao kết hợp đồng*

B1. Đề nghị giao kết hợp đồng

Là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định hoặc tới công chúng (sau đây gọi chung là bên được đề nghị).

Hình thức đề nghị:

- Trực tiếp: Người đề nghị có thể gặp trực tiếp để trao đổi, thoả thuận hoặc có thể thông qua điện thoại. Trong trường hợp này, thời hạn trả lời là một khoảng thời gian do hai bên thoả thuận ấn định.

- Bằng văn bản: Người đề nghị gửi cho người được đề nghị các công văn, giấy tờ đề nghị giao kết hợp đồng thông qua đường bưu điện. Trong trường hợp này, thời hạn trả lời do bên đề nghị ấn định.

Điều kiện của đề nghị giao kết hợp đồng:

- Thể hiện ý định rõ ràng về việc muốn giao kết một hợp đồng dân sự.

- Người đề nghị giao kết hợp đồng dân sự phải đưa ra những điều khoản của hợp đồng một cách cụ thể và rõ ràng: điều khoản đối tượng, giá cả, phương thức thực hiện, …

- Lời đề nghị phải hướng tới một hoặc nhiều chủ thể nhất định (đề nghị tới công chúng).

Thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng:

Bên đề nghị giao kết hợp đồng có thể thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng trong các trường hợp sau:

- Bên được đề nghị nhận được thông báo thay đổi, rút lại đề nghị trước hoặc cùng với thời điểm nhận được đề nghị.

- Bên đề nghị có nêu rõ điều kiện được thay đổi, rút lại đề nghị và điều kiện đó đã phát sinh.

Khi bên đề nghị thay đổi nội dung của đề nghị thì đề nghị đó được coi là đề nghị mới.

B2. *Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng*

Là việc bên được đề nghị trả lời chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị. Sự im lặng của bên được đề nghị không được coi là chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc theo thói quen đã được xác lập giữa các bên.

* *Điều kiện của chấp nhận đề nghị*:

- Phải chấp nhận toàn bộ đề nghị.

- Việc chấp nhận không được kèm theo bất kỳ điều kiện gì.

* *Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng*:

- Về nguyên tắc, bên được đề nghị phải trả lời ngay về việc có chấp nhận giao kết hợp đồng hay không.

- Trong trường hợp bên đề nghị đã ấn định một khoảng thời gian trả lời chấp nhận đề nghị thì bên được đề nghị phải trả lời trong thời hạn đó. Nếu hết thời hạn đó bên đề nghị mới nhận được trả lời chấp nhận đề nghị thì chấp nhận này được coi là đề nghị mới của bên chậm trả lời.

Khi bên đề nghị không nêu rõ thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ có hiệu lực nếu được thực hiện trong một thời hạn hợp lý.

** Rút lại thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng*:

Bên được đề nghị giao kết hợp đồng có thể rút lại thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng, nếu thông báo này đến trước hoặc cùng với thời điểm bên đề nghị nhận được trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng.

** Hiệu lực của đề nghị giao kết, trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng khi một trong hai bên chết, mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi*

- Trong trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng chết, mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi sau khi bên được đề nghị giao kết hợp đồng trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng thì đề nghị giao kết hợp đồng vẫn có giá trị, trừ trường hợp nội dung giao kết gắn liền với nhân thân bên đề nghị.

- Trong trường hợp bên được đề nghị giao kết hợp đồng chết, mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi sau khi trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng thì việc trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng vẫn có giá trị trừ trường hợp nội dung giao kết gắn liền với nhân thân bên được đề nghị.

6.3.3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

a. Khái niệm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Bảo đảm thực hiện hợp đồng là sự thoả thuận giữa các bên về việc đặt ra các biện pháp tác động mang tính chất dự phòng để bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng, đồng thời ngăn ngừa và khắc phục những hậu quả xấu do việc vi phạm hợp đồng gây ra.

Như vậy, biện pháp bảo đảm là những biện pháp pháp lý do các bên thoả thuận hoặc do pháp luật quy định nhằm đảm bảo cho việc giao kết và thực hiện hợp đồng của các bên.

b. Đối tượng của biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng

Đối tượng của biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng gồm: tài sản, công việc và uy tín.

** Tài sản bảo đảm*

Tài sản bảo đảm là tài sản mà bên bảo đảm đưa ra và cam kết trước bên có quyền (bên nhận bảo đảm) về việc bằng tài sản đó để thực hiện hợp đồng. Tài sản bảo đảm có thể là tài sản hiện có, tài sản hình thành trong tương lai nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Tài sản bảo đảm phải thuộc sở hữu của bên bảo đảm (Ngoại lệ: Bảo lưu quyền sở hữu; cầm giữ).

- Tài sản bảo đảm phải được xác định: tài sản bảo đảm là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lại đều phải được xác định.

- Tài sản bảo đảm phải được phép chuyển giao trong giao dịch dân sự:

- Tài sản bảo đảm đang không bị tranh chấp về quyền sở hữu:

** Công việc*

Công việc chỉ là đối tượng trong biện pháp bảo đảm nếu các bên thỏa thuận và thường chỉ trong trường hợp hợp đồng được bảo đảm cũng là một công việc. Công việc là đối tượng trong biện pháp bảo đảm cần thỏa mãn:

- Công việc không được vi phạm điều cấm pháp luật, không được trái đạo đức xã hội

- Công việc phải thực hiện được.

Nếu công việc mang tính chất phi thực tế, con người không có khả năng thực hiện thì không thể trở thành đối tượng của biện pháp bảo đảm.

- Công việc phải được xác định.

** Uy tín*

Uy tín được hiểu là sự tín nhiệm và tin tưởng của mọi người đối với một chủ thể. Khác với đối tượng là tài sản và công việc, uy tín không mang lại lợi ích vật chất cho bên bảo đảm. Để thực hiện chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà

nước, luật quy định: *"Tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở có thể bảo đảm bằng tín chấp cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay một khoản tiền tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng theo quy định của pháp luật"* (Điều 344 BLDS năm 2015).

c. Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng

** Cầm cố tài sản*

Cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

** Thế chấp*

Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp).

Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.

** Bảo lãnh*

Theo khoản 1 Điều 335 BLDS 2015: "*Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ".*

Trong quan hệ bảo lãnh luôn liên quan đến ba chủ thể: bên bảo lãnh, bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh. Giữa các chủ thể này luôn tồn tại các mối quan hệ nghĩa vụ:

- Quan hệ nghĩa vụ: giữa bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh;

- Quan hệ bảo lãnh: Giữa bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh, theo đó các bên bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh đối với bên nhận bảo lãnh.

- Quan hệ nghĩa vụ hoàn lại: phát sinh sau khi bên bảo lãnh đã thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh, theo

đó bên được bảo lãnh phải hoàn lại phần nghĩa vụ mà bên bảo lãnh đã thực hiện thay họ.

** Đặt cọc*

*"Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng" (*Điều 328 BLDS 2015).

Như vậy, đặt cọc là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó một bên giao cho bên kia một tài sản trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

** Ký cược*

"Ký cược là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản ký cược) trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê". (Điều 329 BLDS 2015)

Như vậy, ký cược là hợp đồng phụ cho hợp đồng chính là hợp đồng thuê tài sản có đối tượng là động sản để bảo đảm thực hiện hợp đồng thuê đối với bên cho thuê.

** Ký quỹ*

"Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quí hoặc giấy tờ có giá khác vào tài khoản phong toả tại một ngân hàng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự" (Điều 360 BLDS 2015)

Chủ thể của ký quỹ gồm bên ký quỹ và bên nhận ký quỹ. Tổ chức tín dụng là chủ thể trung gian giữ tài sản ký quỹ.

** Tín chấp*

"Tín chấp là việc tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở có thể bảo đảm bằng tín chấp cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay một khoản tiền tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng theo quy định của pháp luật". (Điều 344 BLDS 2015).

** Bảo lưu quyền sở hữu*

- Trong hợp đồng mua bán, quyền sở hữu tài sản có thể được bên bán bảo lưu cho đến khi nghĩa vụ thanh toán được thực hiện đầy đủ.

- Bảo lưu quyền sở hữu phải được lập thành văn bản riêng hoặc được ghi trong hợp đồng mua bán.

- Bảo lưu quyền sở hữu phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký.

** Cầm giữ tài sản*

"*Cầm giữ tài sản là việc bên có quyền (sau đây gọi là bên cầm giữ) đang nắm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên có nghĩa (*Điều 346 BLDS 2015).

6.3.4. Chế tài do vi phạm hợp đồng

(1) Phạt vi phạm hợp đồng

- Căn cứ để áp dụng chết tài phạt do vi phạm hợp đồng

- Căn cứ để áp dụng chết tài phạt do vi phạm hợp đồng là có hành vi vi phạm hợp đồng và có sự thoả thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm.

- Mức phạt vi phạm do các bên thoả thuận, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

- Các bên có thể thoả thuận về việc bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại.

Trường hợp các bên có thoả thuận về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận về việc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm.

(2) Bồi thường do vi phạm hợp đồng

Căn cứ yêu cầu bồi thường thiệt hại trong hợp đồng: Có hành vi vi phạm hợp đồng; Có thiệt hại thực tế xảy ra; có mối quan hệ nhân – quả giữa hành vi vi phạm hợp đồng và thiệt hại thực tế.

- Người có quyền có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra mình sẽ được hưởng do hợp đồng mang

lại. Người có quyền còn có thể yêu cầu người có nghĩa vụ chi trả chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại.

- Theo yêu cầu của người có quyền, Tòa án có thể buộc người có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về tinh thần cho người có quyền. Mức bồi thường do Tòa án quyết định căn cứ vào nội dung vụ việc.

6.4. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

6.4.1. Những vấn đề chung về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

a. Khái niệm trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là trách nhiệm dân sự phát sinh từ hành vi trái pháp luật gây thiệt hại do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng nhằm để buộc người có lỗi cố ý hoặc vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác phải bồi thường những thiệt hại mà mình đã gây ra.

b. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

(1) Có thiệt hại thực tế xảy ra

Thiệt hại xảy ra là tiền đề của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Vì mục đích của việc áp dụng trách nhiệm là khôi phục tình trạng tài sản cho người bị thiệt hại, do đó không có thiệt hại thì không đặt ra vấn đề bồi thường cho dù có đầy đủ các điều kiện khác.

Thiệt hại là những tổn thất thực tế được tính thành tiền do việc xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, uy tín, tài sản của cá nhân, tổ chức.

- Thiệt hại gồm:

+ Thiệt hại về tài sản: Biểu hiện cụ thể là mất tài sản, giảm sút tài sản, những chi phí để ngăn chặn, hạn chế, sửa

chữa thay thế, những lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác công dụng của tài sản.

+ Thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ: Làm phát sinh thiệt hại về vật chất bao gồm chi phí cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc, phục hồi chức năng bị mất, thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút do thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ.

+ Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm uy tín bị xâm hại: Bao gồm chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm hại.

Bên cạnh các thiệt hại về vật chất còn có các thiệt hại về tinh thần.

(2) Hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật

Hành vi trái pháp luật là những hành vi đã bị pháp luật cấm do tính chất nguy hiểm của nó đối với xã hội. Hành vi gây thiệt hại thông thường thể hiện dưới dạng hành động, chủ thể đã thực hiện hành vi mà đáng ra không được thực hiện các hành vi đó.

Hành vi gây thiệt hại có thể là hành vi hợp pháp nếu người thực hiện hành vi đó theo nghĩa vụ mà pháp luật hoặc nghề nghiệp buộc họ phải thực hiện các hành vi đó.Trong trường hợp này thì người gây thiệt hại không phải bồi thường. Đây là những trường hợp gây thiệt hại trong phòng vệ chính đáng, tình thế cấp thiết hoặc theo yêu cầu của người bị thiệt hại. Tuy nhiên, nếu vượt quá giới hạn của phòng vệ chính đáng, vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết thì người gây ra thiệt hại phải bồi thường thiệt hại.

(3) Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại và hành vi trái pháp luật gây thiệt hại

- Mối quan hệ nhân quả này biểu hiện, hành vi trái pháp luật phải có trước và là nguyên nhân dẫn đến thiệt hại xảy ra và thiệt hại phải xảy ra sau và chính là kết quả của việc thực hiện hành vi trái pháp luật trước đó.

- Trong thực tế một kết quả xảy ra có thể do rất nhiều nguyên nhân hoặc một nguyên nhân có thể dẫn đến rất nhiều kết quả. Do đó, khi xác định kết quả phải xác định chính xác

đâu là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả và đâu là kết quả của nguyên nhân ban đầu. Đồng nghĩa với điều này đòi hỏi khi xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại xảy ra phải xác định chính xác hành vi trái pháp luật có phải là nguyên nhân gây ra thiệt hại không và ngược lại.

c. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại được quy định tại Điều 585 BLDS năm 2015 gồm:

- Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thoả thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

- Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

- Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

- Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

d. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân được quy định tại Điều 586 BLDS năm 2015, cụ thể như sau:

- Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.

- Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài

sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của BLDS năm 2015.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

- Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.

6.4.2. Xác định thiệt hại

Việc xác định thiệt hại là yếu tố rất quan trọng trong việc áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Những thiệt hại phải bồi thường là những thiệt hại bao gồm: thiệt hại về tài sản, thiệt hại về sức khoẻ, thiệt hại về tính mạng, thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín.

a. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

Theo quy định tại Điều 589 BLDS 2015, thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm: Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng; Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút; Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại; Thiệt hại khác do luật quy định.

Thiệt hại về tài sản bao gồm thiệt hại trực tiếp và thiệt hại gián tiếp, cụ thể như sau:

- Thiệt hại trực tiếp bao gồm:

+ Thiệt hai do tài sản bị mất (có tính đến tình trạng tài sản, giá thị trường tại thời điểm tài sản bị mất).

+ Tài sản bị huỷ hoại là những tài sản không thể phục hồi chức năng ban đầu; tài sản bị hư hỏng là những chi phí hợp lí cần thiết để phục hồi tài sản, bảo đảm tính năng sử dụng ban đầu như trước khi bị thiệt hại.

+ Những chi phí phải bỏ ra để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại hoặc khắc phục thiệt hại.

- Thiệt hại gián tiếp bao gồm:

+ Những lợi ích gắn liền với việc khai thác tài sản (không thể khai thác tài sản trong suốt thời gian sửa chữa, khắc phục thiệt hại).

+ Những hoa lợi, lợi tức chắc chắn thu được nếu không có thiệt hại xảy ra và những chi phí cần thiết để khắc phục thiệt hại.

Về nguyên tắc chung, các bên có thể thoả thuận mức bồi thường, cách thức bồi thường như sửa chữa hư hỏng, thay thế những hiện vật khác có giá trị tương đương. Nếu không thể bồi thường được bằng hiện vật thì trị giá tài sản để bồi thường. Khi trị giá tài sản phải căn cứ vào giá thị trường.

b. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

Sức khoẻ là một yếu tố gắn bó chặt chẽ với mỗi người, do đó rất khó có thể xác định chính xác bằng một khoản tiền. Việc bồi thường về sức khoẻ thực chất là đền bù một phần thiệt hại về vật chất, tạo điều kiện cho nạn nhân hay gia đình họ khắc phục khó khăn, trong nhiều trường hợp nó chỉ có ý nghĩa như một khoản trợ cấp cho nạn nhân.

Theo quy định tại Điều 590 BLDS năm 2015, thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm những thiệt hại sau đây:

- Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại tiền thuốc, tiền viện phí và các dịch vụ chữa bệnh khác, tiền bồi dưỡng, tiền tàu xe đi viện, tiền làm các bộ phận giả (nếu có). Nếu do yêu cầu chăm sóc nạn nhân thì chi phí

trực tiếp cho người phải chăm sóc nạn nhân theo yêu cầu của cơ sở chữa bệnh.

- Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

Thu nhập bị giảm sút là khoản tiền chênh lệch giữa thu nhập trước khi xảy ra tai nạn và sau khi điều trị. Những thu nhập này phải là những thu nhập thường xuyên, phù hợp với thực tế của họ.

+ Nếu trước khi sức khỏe bị xâm phạm, người thị thiệt hại có thu nhập ổn định từ tiền lương, tiền công lao động thì căn cứ vào mức lương hoặc tiền công từ tháng trước đó để xác định; khoản bồi thường được xác định dựa trên mức thu nhập nhân với thời gian mất thu nhập do phải nghỉ để điều trị.

+ Nếu trước khi sức khỏe bị xâm phạm, người bị thiệt hại có làm việc và hàng tháng có thu nhập thực tế nhưng mức thu nhập của các tháng khác nhau, thì lấy mức thu nhập trung bình của 6 tháng liền kề (nếu chưa đủ 6 tháng thì của tất cả các tháng) trước khi sức khỏe bị xâm phạm nhân với thời gian điều trị để xác định khoản thu nhập thực tế của người bị thiệt hại.

+ Nếu trước khi sức khỏe bị xâm phạm, người bị thiệt hại có khoản thu nhập thực tế, nhưng không ổn định và không thể xác định được, thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại nhân với thời gian để điều trị để xác định khoản thu nhập thực tế của người bị thiệt hại. *Ví dụ: Đối với những người làm nghề tự do như xe ôm, buôn bán…*

+ Nếu trước khi bị thiệt hại, người bị thiệt hại chưa có thu nhập thực tế thì không được bồi thường. *Ví dụ: Người bị thiệt hại là học sinh, sinh viên chưa tham gia lao động để có thu nhập.*

- Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị;

nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

- Thiệt hại khác do luật quy định như bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần của người bị thiệt hại.

c. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

- Theo quy định tại Điều 591 BLDS 2015, thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

+ Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của BLDS 2015;

+ Chi phí hợp lý cho việc mai táng: Tiền mua quan tài, các vật dụng cần thiết cho việc khâm liệm, thuê xe tang, chi phí cho việc chôn cất hoặc hỏa táng theo thông lệ.

+ Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

Đối tượng được cấp dưỡng: Phải đáp ứng hai yêu cầu là những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của pháp luật và người bị thiệt hại đang thực hiện việc cấp dưỡng trên thực tế.

Mức cấp dưỡng: Hợp lý, phù hợp với thu nhập và khả năng thực tế của người phải bồi thường, nhu cầu thiết yêu của người được bồi thường.

+ Thiệt hại khác do luật quy định.

- Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều 591 BLDS 2015 và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm

không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

d. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

- Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm:

+ Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại: Chi phí đăng báo để cải chính công khai, chi phí tàu xe, nhà trọ để đi xác minh sự việc... chi phí cho việc khiếu nại; chi phí thu thập tài liệu, chứng cứ, chi phí thu hồi ấn phẩm có nội dung xúc phạm...

+ Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;

+ Thiệt hại khác do luật quy định.

- Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều 592 BLDS 2015 và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

6.4.3. Các trường hợp cụ thể của bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

a. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

** Gây thiệt hại trong trường hợp phòng vệ chính đáng*:

- *Phòng vệ chính đáng:* là hành vi của người vì bảo vệ quyền hoặc lợi ích hợp pháp của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên (khoản 1 Điều 22 BLHS 2015).

Theo quy định tại khoản 1 Điều 594 BLDS năm 2015: Người gây thiệt hại trong trường hợp phòng vệ chính đáng không phải bồi thường cho người bị thiệt hại. Bởi vì, hành

vi phòng vệ chính đáng không bị coi là trái luật và người thực hiện hành vi đó không bị coi là có lỗi.

** Gây thiệt hại trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng*:

- *Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng*: là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại (khoản 2 Điều 22 BLHS 2015).

Theo quy định tại khoản 2 Điều 594 BLDS 2015: người gây thiệt hại do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải bồi thường cho người bị thiệt hại.

b. Bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra

Pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao; nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật.

c. Bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra

Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

d. Bồi thường thiệt hại do người dưới 15 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự gây ra trong thời gian trường học, bệnh viện, pháp nhân khác đang quản lý

- Người chưa đủ mười lăm tuổi trong thời gian trường học trực tiếp quản lý mà gây thiệt hại thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra.

- Người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại cho người khác trong thời gian bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý thì bệnh viện, pháp nhân khác phải bồi thường thiệt hại xảy ra.

- Trường học, bệnh viện, pháp nhân khác quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 599 BLDS 2015 không phải bồi thường nếu chứng minh được mình không có lỗi trong quản

lý; trong trường hợp này, cha, mẹ, người giám hộ của người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự phải bồi thường.

e. Bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra

Cá nhân, pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra trong khi thực hiện công việc được giao và có quyền yêu cầu người làm công, người học nghề có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật.

6.5. Thừa kế

6.5.1. Những vấn đề chung về thừa kế

a. Khái niệm thừa kế

Thừa kế được hiểu là việc dịch chuyển tài sản từ người chết sang cho những người còn sống.

Quyền thừa kế là quyền năng của chủ thể trong việc để lại di sản và hưởng di sản thừa kế.

b. Chủ thể của quan hệ pháp luật thừa kế

** Người để lại di sản thừa kế*

"Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật" (Điều 609, Bộ luật dân sự 2015)

Như vậy, người để lại di sản thừa kế chỉ có thể là cá nhân mà không bao giờ là pháp nhân hay tổ chức. Còn tổ chức chấm dứt hoạt động thì tài sản được giải quyết theo quy định pháp luật về phá sản hoặc giải thể.

Người để lại di sản thừa kế có thể bất kỳ ai, không phân biệt giới tính, độ tuổi, khả năng nhận thức, nghề nghiệp, dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội, quốc tịch..., chỉ cần đáp ứng điều kiện là khi chết đi có tài sản để lại cho người khác theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật.

** Người thừa kế*

Người thừa kế là người được hưởng di sản thừa kế của người khác theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Người thừa kế có thể là cá nhân hặc pháp nhân. Pháp nhân chỉ có thể là người thừa kế theo di chúc mà không thể là người thừa kế theo pháp luật.

+ Đối với cá nhân người thừa kế:

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.

+Đối với người thừa kế là cơ quan, tổ chức:

Tổ chức phải còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. Về nguyên tắc, cơ quan, tổ chức đó phải được thành lập hợp pháp và đang tồn tại theo quy định của pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của người thừa kế

- Quyền của người thừa kế:

+ Quyền hưởng di sản thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật. Quyền hưởng di sản thừa kế chỉ phát sinh kể từ thời điểm người để lại di sản thừa kế chết.

+ Quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

- Nghĩa vụ của người thừa kế:

+ Nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại (nếu có) trong phạm vi di sản thừa kế.

c. Thời điểm, địa điểm mở thừa kế

** Thời điểm mở thừa kế*

Điều 611 BLDS 2015 quy định: *"Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trong trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại Khoản 2, Điều 71 BLDS 2015".* Như vậy, thời điểm mở thừa kế được xác định theo hai trường hợp sau:

- Nếu người để lại di sản chết thực tế (còn gọi là chết sinh học) thì thời điểm mở thừa kế được xác định là thời điểm người đó chết, có thể xác định chính xác đến giờ, phút, thậm chí là giây. Trên thực tế, thời điểm người để lại di sản

chết thường căn cứ vào ngày, giờ ghi trong giấy chứng tử của người đó.

- Nếu người để lại di sản bị Tòa án tuyên bố là đã chết (trong trường hợp người này bị biệt tích trong một thời hạn luật định mà không có căn cứ xác thực là họ còn sống hay đã chết) thì thời điểm mở thừa kế (hay ngày chết của người đó) do Tòa án xác định trong quyết định tuyên bố chết.

** Địa điểm mở thừa kế*

Theo Khoản 2, Điều 611 BLDS 2015, địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần lớn di sản.

Trên thực tế, cá nhân có thể có nhiều nơi cư trú khác nhau. Theo quy định tại Điều 40 BLDS, *"Nơi cư trú của cá nhân là nơi người đó thường xuyên sinh sống"*. Trường hợp cá nhân sinh sống ở nhiều nơi khác nhau thì địa điểm mở thừa kế được xác định là nơi cư trú cuối cùng; nếu không xác định được theo căn cứ này thì địa điểm mở thừa kế là nơi người đó để lại toàn bộ hoặc phần lớn di sản.

d. Di sản thừa kế

Di sản thừa kế bao gồm: tài sản riêng của người chết; tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác (Điều 612, Bộ luật dân sự 2015).

e. Người quản lý di sản

Là người có quyền nắm giữ, quản lý di sản thừa kế trước khi di sản thừa kế được phân chia để hạn chế việc di sản mất mát, hư hỏng, phân tán.

Người quản lý di sản là người được chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thỏa thuận cử ra. Trường hợp di chúc không chỉ định người quản lý di sản và những người thừa kế chưa cử được người quản lý di sản thì người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản tiếp tục quản lý di sản đó cho đến khi những người thừa kế cử được người quản lý di sản. Trường hợp chưa xác định được người thừa kế và

di sản chưa có người quản lý thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý.

f. Việc thừa kế của những người có quyền thừa kế của nhau mà chết cùng thời điểm

Trường hợp những người được hưởng thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm hoặc được coi chết cùng một thời điểm không xác định được người nào chết trước, người nào chết sau thì những người đó không được hưởng di sản thừa kế của nhau, phần di sản của người nào sẽ do những người thừa kế của người đó hưởng, trừ trường hợp thừa kế thế vị theo quy định tại Điều 652 BLDS 2015.

g. Những người không được quyền hưởng di sản

Khoản 1, Điều 621 BLDS 2015 quy định những trường hợp người thừa kế không có quyền hưởng di sản nếu vi phạm một trong các trường hợp sau:

- Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm của người đó.
- Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản.
- Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng.
- Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Những người có hành vi trên vẫn được hưởng di sản nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc (khoản 2 Điều 621 BLDS).

h. *Thời hiệu thừa kế*

Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ

thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó.

6.5.2. Thừa kế theo di chúc

a. Khái niệm

Thừa kế theo di chúc là việc thừa kế di sản của người chết trên cơ sở sự dịch chuyển di sản của người chết cho những người còn sống theo ý chí của người đó trước khi chết được thể hiện trong di chúc.

"Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết". Di chúc chính là phương tiện để phản ánh ý chí của người có tài sản trong việc định đoạt tài sản của họ cho người khác hưởng sau khi người lập di chúc chết. Dưới góc độ pháp lý, di chúc phải thể hiện ý nguyện của cá nhân trong việc dịch chuyển tài sản của cá nhân cho người khác sau khi chết.

b. Điều kiện có hiệu lực của di chúc

(1) Chủ thể lập di chúc

+ Người thành niên có đủ điều kiện về sự minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình.

+ Cá nhân từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình cho người thừa kế là bất kỳ ai nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

(*2) Đảm bảo sự tự nguyện của người lập di chúc*

- Vì mục đích lập di chúc là định đoạt theo ý chí của cá nhân về di sản của mình sau khi chết. Đã là ý chí phải hoàn toàn tự nguyện, tức là không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép. Nếu không có sự tự nguyện thì di chúc không còn thể hiện quyền tự định đoạt của chủ thể nữa;

- Sự tự nguyện thể hiện ở sự thống nhất giữa ý chí bên trong và sự bày tỏ ý chí ra bên ngoài, tức là ý nghĩ và việc làm phải có sự tương đồng.

(3) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội

- Nội dung của di chúc là sự thể hiện ý chí của người lập di chúc về việc định đoạt tài sản của mình cho những

người thừa kế. Ý chí của người lập di chúc phải phù hợp với ý chí của Nhà nước.

- Nếu ý chí của người lập di chúc trong việc định đoạt di sản của mình trái với ý chí của Nhà nước thì di chúc sẽ vô hiệu.

(4) Hình thức của di chúc không trái quy định của pháp luật

* *Di chúc miệng:* Điều kiện để di chúc miệng được coi là hợp pháp:

+ Người di chúc miệng phải rơi vào tình trạng nguy hiểm tới tính mạng mà không thể lập di chúc bằng văn bản;

+ Phải có ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày phải được công chứng hoặc chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Theo khoản 2 Điều 629 BLDS 2015, sau 3 tháng kể từ thời điểm di chúc miệng mà người di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị huỷ bỏ

* *Di chúc bằng văn bản:*

- Nội dung của di chúc bằng văn bản: Điều 631 BLDS 2015

- Các loại di chúc bằng văn bản:

+ Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng:

+ Di chúc bằng văn bản có người làm chứng:

+ Di chúc bằng văn bản có thể được công chứng, chứng thực theo yêu cầu của người lập di chúc (Điều 636 BLDS năm 2015).

c. Hiệu lực của di chúc

- Di chúc có hiệu lực kể từ thời điểm mở thừa kế;

- Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong những trường hợp sau:

+ Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di chúc;

+ Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế;

+ Di sản không còn vào thời điểm mở thừa kế;

- Khi một người để lại nhiều bản di chúc thì bản di chúc sau cùng có hiệu lực pháp luật.

d. Quyền của người lập di chúc

+ Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế

+ Phân định phần di sản cho từng người thừa kế

+ Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng

+ Giao nghĩa vụ cho người thừa kế trong phạm vi di sản

+ Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản

+ Người lập di chúc có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy di chúc

e. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

- Đối tượng được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung của di chúc:

+ Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ chồng.

+ Con đã thành niên mà không có khả năng lao động.

- Điều kiện để được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung của di chúc:

+ Những đối tượng kể trên chưa được hưởng di sản hoặc chỉ được hưởng phần di sản ít hơn 2/3 của một suất thừa kế theo luật.

+ Họ không từ chối nhận di sản hoặc không bị tước quyền hưởng di sản theo quy định của Điều 644 BLDS BLDS 2015

h. Di sản dùng vào việc thờ cúng và di tặng

** Di sản dùng vào việc thờ cúng*

- Trường hợp người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng; nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thoả thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có

quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng.

Trường hợp người để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử người quản lý di sản thờ cúng.

Trường hợp tất cả những người thừa kế theo di chúc đều đã chết thì phần di sản dùng để thờ cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật.

- Trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng.

** Di sản dùng vào việc di tặng*

- Di tặng là việc người lập di chúc dành một phần di sản để tặng cho người khác. Việc di tặng phải được ghi rõ trong di chúc.

- Người được di tặng là cá nhân phải còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người được di tặng không phải là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

- Người được di tặng không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần được di tặng, trừ trường hợp toàn bộ di sản không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người lập di chúc thì phần di tặng cũng được dùng để thực hiện phần nghĩa vụ còn lại của người này.

6.5.3. Thừa kế theo pháp luật

a. Khái niệm thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là quá trình dịch chuyển di sản của người chết sang cho những người còn sống theo quy định của pháp luật về thừa kế. Theo Điều 649 BLDS 2015, *"Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định".*

b. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

** Toàn bộ di sản được phân chia theo pháp luật*

- Không có di chúc: Đây là trường hợp người để lại di sản không lập di chúc hoặc có lập di chúc nhưng lại hủy di chúc đã lập. Trường hợp người để lại di sản có lập di chúc nhưng khi giải quyết chia thừa kế, di chúc bị thất lạc hoặc bị hư hỏng hoàn toàn đến mức không thể hiện được đầy đủ và rõ ràng ý chí của người để lại di sản thì cũng coi như không có di chúc.

- Có di chúc nhưng di chúc không hợp pháp: Đây là trường hợp di chúc vô hiệu do vi phạm các điều kiện có hiệu lực của di chúc.

- Di chúc hợp pháp nhưng toàn bộ di chúc không phát sinh hiệu lực: Đây là trường hợp di chúc mặc dù hợp pháp nhưng lại không phát sinh hiệu lực thực tế do nguyên nhân khách quan là không có người hưởng thừa kế theo di chúc, cụ thể như sau:

+ Toàn bộ những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức là người thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

+ Toàn bộ những người thừa kế theo di chúc đều không có quyền hưởng di sản; hoặc đều từ chối quyền hưởng di sản.

** Một phần di sản được phân chia theo pháp luật*

Đây là trường hợp người để lại di sản có lập di chúc và di chúc có phát sinh hiệu lực. Tuy nhiên, bên cạnh phần di sản được phân chia theo di chúc, vẫn có một phần di sản được phân chia theo quy định của pháp luật nếu xảy ra các trường hợp sau đây:

- Có phần di sản không được định đoạt trong di chúc.

- Có phần di sản liên quan đến di chúc không hợp pháp.

- Có một hoặc một số người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di sản, không được hưởng di sản, từ chối quyền hưởng di sản; cơ quan, tổ chức là một trong số những người thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế...

c. Diện và hàng thừa kế theo pháp luật

Vấn đề quan trọng trong thừa kế theo pháp luật là phải xác định được ai là người được hưởng thừa kế di sản của người chết để lại, họ được hưởng di sản thừa kế theo thứ tự nào. Vì thế, đặt ra việc xác định diện và hàng thừa kế.

** Diện thừa kế theo pháp luật*

Diện thừa kế theo pháp luật là phạm vi những người được pháp luật xác định có thể hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật. Những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật phải là những người thân thích của người để lại di sản, có một trong các mối quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng với người để lại di sản.

- Quan hệ hôn nhân: Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, quan hệ hôn nhân phát sinh trên cơ sở sự kiện pháp lý là việc đăng ký kết hôn. Quan hệ hôn nhân được coi là hợp pháp nếu nam nữ tuân thủ đầy đủ các điều kiện kết hôn và phải đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Quan hệ huyết thống:

Quan hệ huyết thống là quan hệ giữa những người có cùng dòng máu, bao gồm hai loại quan hệ:

+ Quan hệ huyết thống về trực hệ (ngành dọc), trong đó người này sinh ra người kia: cụ - ông (bà) - bố (mẹ) - cháu;

+ Quan hệ huyết thống về bàng hệ (theo hàng ngang): anh (chị) - em ruột; cô, dì, chú, bác, cậu ruột -. cháu ruột.

- Quan hệ nuôi dưỡng: Quan hệ nuôi dưỡng phát sinh trên cơ sở nhận nuôi con nuôi hợp pháp giữa người nhận nuôi con và người được nhận làm con nuôi. Quan hệ nuôi con nuôi chỉ được pháp luật công nhận nếu đáp ứng các điều kiện nhất định theo quy định của Luật nuôi con nuôi như: điều kiện đối với người được nhận nuôi; điều kiện đối với người nhận nuôi; điều kiện về ý chí của các chủ thể; điều kiện về thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi.

** Hàng thừa kế theo quy định của pháp luật*

- Hàng thừa kế theo pháp luật là nhóm những người thừa kế được xếp theo thứ tự hưởng thừa kế, căn cứ vào mức độ thân thuộc, gần gũi với người chết.

- Việc phân chia di sản thừa kế theo pháp luật tuân thủ theo nguyên tắc:

+ Di sản thừa kế được chia hết và chia đều cho những người thừa kế cùng hàng, theo thứ tự ưu tiên từ hàng thứ nhất đến hành thứ hai, hàng thứ ba.

+ Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

+ Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

Hàng thừa kế thứ hai gồm: Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột gọi người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.

Hàng thừa kế thứ ba gồm: Cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

d. Thừa kế thế vị

** Các trường hợp thừa kế thế vị*

Thừa kế thế vị là thừa kế bằng việc thay thế vị trí để hưởng thừa kế. Để đảm bảo quyền lợi cho những người có quan hệ huyết thống về trực hệ, pháp luật thừa nhận hai trường hợp thừa kế thế vị:

+ Cháu thay thế vị trí của cha (mẹ) để hưởng thừa kế của ông (bà) nếu cha (mẹ) chết trước hoặc chết cùng thời điểm với ông (bà).

+ Chắt thay thế vị trí của cha (mẹ) để hưởng thừa kế của các cụ nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản.

** Điều kiện của thừa kế thế vị*

- Chỉ áp dụng đối với thừa kế theo pháp luật, không áp dụng với thừa kế theo di chúc.

- Người thừa kế thế vị phải là con đẻ, thay thế vị trí của cha (mẹ) đẻ; phải đáp ứng được điều kiện của người thừa kế nói chung như còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc đã thành thai khi người để lại thừa kế chết.

- Người được hưởng thừa kế là cha (mẹ) chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di sản là ông (bà) hoặc cụ; người này không bị tước quyền hưởng di sản.

e. Thanh toán và phân chia di sản

** Thanh toán di sản thừa kế*

Thanh toán di sản: được hiểu là việc những người thừa kế (hoặc người quản lý di sản) thay người để lại di sản thực hiện các nghĩa vụ tài sản do họ để lại và thanh toán các chi phí có liên quan đến thừa kế (như chi phí mai táng, chi phí quản lý di sản...).

- Thứ tự ưu tiên thanh toán:

+ Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng.

+ Tiền cấp dưỡng nếu còn thiếu.

+ Chi phí cho việc bảo quản di sản.

+ Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ.

+ Tiền công lao động.

+ Tiền bồi thường thiệt hại.

+ Tiền thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước.

+ Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân.

+ Tiền phạt.

+ Chi phí khác.

** Phân chia di sản thừa kế*

*** Phân chia di sản theo di chúc*

Đây là trường hợp việc phân chia di sản thực hiện theo ý chí của người để lập di chúc. Vì vậy, có thể có các trường hợp sau:

- Nếu nội dung di chúc không xác định rõ phần di sản mà mỗi người thừa kế được hưởng hoặc xác định tất cả những người được chỉ định trong di chúc đều hưởng phần di sản bằng nhau thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

- Nếu trong trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại;

- Nếu trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản.

*** Phân chia di sản theo pháp luật*

- Nguyên tắc phân chia di sản thừa kế theo pháp luật: Chia đều và chia hết cho những người thừa kế cùng hàng theo thứ tự ưu tiên từ hàng thứ nhất đến những hàng sau.

- *Cách thức phân chia:* Di sản được chia đều cho những người thừa kế.

Nếu những người thừa kế có yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận ai nhận hiện vật nào; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa thuận về người nhận hiện vật; Nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia đều.

Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng, để nếu người thừa kế đó còn sống sau khi sinh ra, được hưởng; nếu chết trước khi

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Mọi quan hệ tài sản đều thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật dân sự. Khẳng định đó đúng hay sai? Vì sao?

2. Quyền nhân thân chỉ thuộc về cá nhân. Khẳng định đó đúng hay sai?

3. Quan hệ tài sản thuộc đối tượng điều chỉnh của luật dân sự có điểm gì khác biệt so với quan hệ tài sản thuộc đối tượng điều chỉnh của luật hành chính?

4. Tính chất của phương pháp điều chỉnh của luật dân sự?

5. Phân tích năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự của cá nhân?

6. Có quan điểm cho rằng: Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là như nhau. Anh/Chị có đồng ý với quan điểm đó hay không? Vì sao?

7. Phân biệt cá nhân và pháp nhân với tư cách là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự?

8. Có quan điểm cho rằng: người từ 18 tuổi trở lên là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Anh chị có đồng ý với quan điểm đó hay không? Vì sao?

9. Trình bày khái niệm, đặc điểm của giao dịch dân sự?

10. Phân tích các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự?

11. Có quan điểm cho rằng: Khi 1 giao dịch dân sự không phù hợp với quy định của pháp luật về hình thức thì giao dịch đó đương nhiên vô hiệu về nội dung. Anh chị có đôn gf ý với quan điểm đó hay không? Vì sao?

12. Các quan điểm sau đúng hay sai? Giải thích?

a. Mọi vật đều là tài sản;

b. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy tờ có giá;

c. Chỉ chủ sở hữu tài sản mới có quyền định đoạt tài sản

13. Phân tích khái niệm, đặc điểm của quan hệ nghĩa vụ dân sự?

14. Trình bày các căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ dân sự, mỗi căn cứ cho 1 ví dụg cụ thể để minh hoạ?

15. Trình bày các căn cứ làm chấm dứt nghĩa vụ dân sự? Mỗi căn cứ cho 1 ví dụ minh hoạ?

16. Các loại trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ dân sự? Căn cứ áp dụng từng loại trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ dân sự?

17. Khái niệm, đặc điểm của các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự?

18. Trình bày về từng biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự?

19. Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng?

20. Hình thức của hợp đồng là điều kiện bắt buộc để hợp đồng có hiệu lực. Khẳng định đó đúng hay sai? Vì sao?

21. Trình bày về các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng?

22. Xác định thời điểm có hiệu lực của hợp đồng?

23. Phân tích khái niệm và các căn cứ của bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng?

24. Xác định các nguyên tắc của bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng?

25. Xác định thiệt hại đối với:

+ Tài sản bị xâm hại

+ Sức khoẻ bị xâm hại

+ Tính mạng bị xâm hại

+ Danh dự, nhân phẩm bị xâm hại?

26. Xác định thiệt hại và chủ thể có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp:

+ Người chưa thành niên gây thiệt hại

+ Người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại

+ Người có khó khăn trong nhận thưc và làm chủ hành vi gây thiệt hại

+ Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại

+ Người của pháp nhân gây thiệt hại

+ Người đang thi hành công vụ gây thiệt hại

+ Người làm công, người học nghề gây thiệt hại

27. Xác định chủ thể của quan hệ pháp luật thừa kế?

28. Xác định di sản thừa kế?

29. Xác định các loại thời hiệu về thừa kế?

30. Khái niệm, đặc điểm của di chúc?

31. Xác định quyền và nghĩa vụ của nghĩa vụ lập di chúc?

32. Xác định điều kiện có hiệu lực của di chúc?

33. Phân biệt thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật?

34. Xác định diện và hàng thừa kế?

35. Những điều kiện để được hưởng di sản thừa kế?

36. Xác định nguyên tắc chia thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau nhưng lại chết tại cùng 1 thời điểm?

BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. A 14 tuổi được bố mẹ tặng cho chiếc xe đạp trị giá 15 triệu đồng. xác lập hợp đồng bán chiếc xe đạp nói trên cho B (30 tuổi) với giá 5 triệu đồng để lấy tiền chơi game.

Hợp đồng gữa A và B có hợp pháp không? Vì sao?

2. Do thực hiện hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, K bị xử phạt tiền 2 triệu đồng. K đã nộp khoản tiền phạt nói trên tại kho bạc nhà nước. Quan hệ giữa K và kho bạc nhà nước có phải là quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật dân sự không? Vì sao?

3. Do có mẫu thuẫn, M đã thực hiện hành vi ném mìn tự chế vào nhà N, mặc dù không có hậu quả về người nhưng ngôi nhà mới xây dựng vớ chi phí 450 triệu đồng của N bị hư hỏng hoàn toàn.

Hãy xác định các khoản thiệt hại mà N có thể yêu cầu M bồi thường thiệt hại.

Xác định chủ thể có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Được biết: M 16 tuổi, là con của T và Q.

4. Anh H là công nhân của công ty cổ phần Q, trong qúa trình thực hiện nhiệm vụ được công ty giao đã gây ra ra một vụ hoả hoạn. Hậu quả của vụ hoả hoạn: toàn bộ xưởng sản xuất của công ty bị thiêu rụi, đám cháy còn lan sang các nhà dân xung quanh. Thiệt hại xảy ra cho công ty được đánh giá là 45 tỷ vnđ, thiệt hại đối với các nhà dân xung quanh khoảng 20 tỷ vnđ.

Hãy cho biết:

a. Những loại trách nhiệm pháp lý nào được đặt ra?

b. Chủ thể của trách nhiệm pháp lý đó là ai?

5. Ông A, bà B có 3 con là C, sinh 2005; D sinh năm 2007; E sinh năm 2010. Ông A và bà B có khối tài sản trị giá 15 tỷ đồng. Năm 2021, ông A lập di chúc với nội dung: cho N (em trai) 5 tỷ; cho H (chị gái) 2 tỷ; cho K (bạn thân) 3 tỷ; 5 tỷ còn lại cho C, D, E.

Được biết, bố đẻ ông A là P vẫn còn sống.

Hãy xác định:

a. Tính hợp pháp đối với di chúc của ông A?

b. Di sản thừa kế của ông A?

c. Xác định diện và hàng thừa kế của ông A?

d. Lên phương án phân chia di sản của ông A?